

SMJERNICE ZA UČENJE KOLEGIJA UPRAVNA ZNANOST

1. JAVNA UPRAVA – TEMELJNI POJMOVI

1. Što su javni poslovi i čime se utvrđuju?

JAVNI POSLOVI su svi oni poslovi koji se obavljaju u interesu lokalne, regionalne ili nacionalne političke zajednice te su kao takvi određeni propisom državnog, regionalnog ili lokalnog karaktera.

2. Kako nastaju javni poslovi i kako se mijenjaju?

Javni poslovi se tijekom razvoja suvremenih zajednica mijenjaju, ovisno o **promjeni vladajućih političkih skupina**. Promjena političkih skupina na vlasti na dubljoj razini je izraz promijenjenih interesa, ciljeva i vrijednosti članova zajednica koje oni iskazuju kroz političke izbore tako da svaka promjena na vlasti može utjecati na krug javnih poslova. U većini zemalja takva promjena najviše se izražava prilikom mijenjanja dominantnih političkih skupina koje su na razini nacionalne vlasti, dok u jako decentraliziranim zemljama takva promjena se primjećuje i prilikom promjene političke vlasti na regionalnoj ili lokalnoj razini.

3. Objasnite temeljna obilježja upravne organizacije.

1. Obavljaju **javne poslove u javnom interesu**
2. **Profesionalizam službenika** – specifično su se obrazovali, rad u upravi glavno zanimanje, plaća temelj vlastitog uzdržavanja, pr. položaj reguliran specifičnim pravilima službeničkog prava
3. **Specifičan pravni položaj službenika** u izvršavanju službeničkih zadataka (ovlasti koje imaju prema ne-članovima upravne organizacije)

4. Po čemu se upravne organizacije razlikuju od ostalih vrsta organizacija u društvu?

Razlikuju se po javnim poslovima koje obavljaju, profesionalizmu službenika i specifičnom pravnom položaju službenika u izvršavanju službeničkih zadataka (imaju ovlasti prema ne-članovima organizacije, dok ovi imaju ovlasti samo prema članovima vlastite).

5. Objasnite kako se dijele upravne organizacije prema tipu zadatka i načinu rada.

1. **REGULATIVNE** – reguliraju odnose u društvu, temeljni su instrument za pripremu i realizaciju političkih odluka, javnih politika i programa (npr. političke stranke, sindikati)
2. **SERVISNE** – proizvode i pružaju određena javna dobra i usluge za zadovoljenje interesa građana, korisnika i potrošača (npr. vrtić, škola, bolnica)
3. **KOORDINATIVNE** – obavljaju unutarnje upravne funkcije i osiguravaju unutarnje funkcioniranje upravnog sustava (npr. ured za zakonodavstvo, stručna služba vlade)

6. Koja su tri dijela javne uprave i što čini svaki dio?

1. **DRŽAVNA UPRAVA** – uprava na državnoj, nacionalnoj razini
 - *ministarstva, uredi, zavodi, uprave* i sl. ,
 - u novije vrijeme javljaju se i *agencije* – državne upravne organizacije koje djeluju u upravnom području, ali su znatno osamostaljene od ministarstva
 - ministarstva i druge državne upravne organizacije mogu imati svoje područne jedinice (ispostave) koje pojedine poslove iz njihovog djelokruga obavljaju za neko uže državno područje
2. **TERITORIJALNA SAMOUPRAVA** – jedinice lokalne i područne regionalne samouprave
3. **JAVNE SLUŽBE**
 - 3.1. **gospodarske** – poduzeća koja ostvaruju profit; trgovačka društva, privatni pružatelji usluga (HEP, Plinara) → **JAVNI SEKTOR**
 - 3.2. **negospodarske** – ne ostvaruju profit; djeluju kao javne ustanove (bolnice, škole..)

7. Objasnite sličnosti i razlike između javne uprave i javnog sektora.

Zajedničke karakteristike javne uprave i ostatka javnog sektora su djelovanje u javnom interesu, obavljanje javnih poslova te opći politički i javni nadzor nad njima. Međutim organizacije javne uprave regulirane su javnim pravom dok su organizacije javnog sektora u velikoj većini regulirane privatnim pravom. Također, organizacije javne uprave osnivaju se bez namjere stjecanja dobiti, dok organizacije javnog sektora barem načelno mogu stjecati profit.

8. Što je upravljanje i koje su mu temeljne karakteristike?

Upravljanje je usmjeravanje, povezivanje i usklađivanje ljudi u zajedničkom djelovanju koje je **kontinuirano** (iako se krug javnih poslova mijenja, javna uprava je trajna djelatnost pa se zato i javno upravljanje odvija kontinuirano), **adaptibilno** (mora se prilagoditi prirodi temeljne djelatnosti kojom se upravlja) i **dinamično**.

9. Objasnite u okviru kojih pravila se odvija djelatnost upravljanja.

- a) **Interesna pravila** - određuju koji su interesi važni pa ih se u temeljnoj djelatnosti upravne organizacije kojom se upravlja kao i u samom upravljanju mora poštovati (npr. odlučimo da treba štedjeti)
- b) **Stručno tehnička pravila** - utemeljena na znanstvenoj spoznaji i prethodnom iskustvu o tome koji se ciljevi u djelovanju javne uprave mogu postići, na koji način i uz pomoć kojih metoda (npr. liječnik kaže 4x toplice)

10. Objasnite gdje se sve u javnoj upravi pojavljuje upravljanje kao posebna djelatnost.

Javlja se u svakoj upravnoj organizaciji posebno, na razini pojedinih upravnih sustava koji se sastoje od većeg broja organizacija (npr. u zdravstvenom ili obrazovnom) te na razini javne uprave u cjelini.

11. Koje vrste upravnih sustava razlikujemo i koje organizacije obuhvaća svaki od njih.

1. **TERITORIJALNI** – ministarstva, agencije, uredi, zavodi, upravni odjeli, zavodi
2. **FUNKCIONALNI** – javne ustanove (vrtić, škola, bolnica) i javna trgovačka društva
3. **ASOCIJATIVNI** – političke stranke, nevladine organizacije, sportske udruge, vjerske organizacije, udruge, zaklade, fondacije

12. Objasnite što obuhvaća **TERITORIJALNI** upravni sustav, koji je kriterij povezivanja te koji su mu unutarnji i vanjski problemi.

- obuhvaća upravne organizacije koje u sustav povezuje politička vlast (centralna, regionalna ili lokalna)
- ministarstva, agencije, uredi, zavodi, upravni odjeli, zavodi
- **kriterij povezivanja:** teritorij
- unutarnji problem: problem koordinacije (usklađivanja) djelovanja
- vanjski problem: odnos s okolinom/građanima/vlašću

13. Objasnite što obuhvaća **FUNKCIONALNI** upravni sustav, koji je kriterij povezivanja te koji su mu unutarnji i vanjski problemi.

- obuhvaća javne ustanove (vrtić, škola, bolnica) i javna trgovačka društva
- **kriterij povezivanja:** funkcija/vrsta javnog posla koje obavljaju – obrazovni, zdravstveni..
- unutarnji problem: stupanj autonomije
- vanjski problem:

14. Objasnite što obuhvaća **ASOCIJATIVNI** upravni sustav, koji je kriterij povezivanja te koji su mu unutarnji i vanjski problemi.

- političke stranke, nevladine udruge, vjerske zajednice, udruge građana (civilno društvo), fondovi, zaklade i sl.
- **kriterij povezivanja:** vrsta javnog interesa čijem ostvarenju služe
- unutarnji problem: određivanje ciljeva, pribavljanje sredstava, utjecaj članova, odnos profesionalaca i ostalih članova
- vanjski problem: odnos s TUS i FUS – ili se nadopunjuju (imaju sl. ciljeve) ili im konkuriraju

15. Što je upravna doktrina?

Upravna doktrina je sustav ideja o poželjnim načinima djelovanja i uputama o dobrim praksama organiziranja i upravljanja koji je utemeljen na poželjnim vrijednostima i sistematiziranom iskustvu o upravljanju. Nije teorija i nema znanstvene ambicije.

16. Navedite upravne doktrine i vrijednosti koje ih obilježavaju. + objasnite

1. **KAMERALIZAM (18. i 19. st)**

- integrirao iskustvena saznanja o upravi, ekonomiji i javnim financijama
- glavna vrijednost državne uprave: **efikasnost**
- temeljna postavka: na efikasniju upravu se troši manje, a dobra ekonomija je solidna osnova za ubiranje poreza i javne financije

2. DOKTRINA NOVE JAVNE UPRAVE ('60 do '80, SAD)

- glavne vrijednosti: socijalne i demokratske vrijednosti
- društvena pravednost, etičnost, participacija, odazivnost, zaštita manjina, legitimitet, politička odgovornost

3. DOKTRINA NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA (1980-ih)

- želi smanjiti javnu upravu te ju usmjeriti na:
 1. **ekonomske vrijednosti** (3E: ekonomičnost, efikasnost, efektivnost)
 2. podvrgnuti djelovanju **tržišta**
 3. prenijeti u nju **tehnike privatnog sektora**
 4. razviti **poduzetničko** ponašanje i kulturu u javnoj upravi.

4. DOKTRINA DOBROG UPRAVLJANJA (1990-ih); popularnost stekla 2000.-ih godina

- **načela dobrog upravljanja**: otvorenost, participacija, djelotvornost, koherentnost
- naglašava se uloga građana i civilnog društva, transparentnost, legitimitet, prava čovjeka, vladavina prava, kvaliteta javnih usluga, informatizacija, efikasnost, bolje upravljanje resursima

5. DOKTRINA NEOWEBERIJANSKE DRŽAVE (novija)

- zalaže se za jačanje uloge upravnog prava, a javnu upravu želi učiniti **efikasnom i urednom**
- poželjne karakteristike klasičnog weberijanskog birokratskog modela: zakonitost, pisana komunikacija, profesionalnost, edukacija službenika, neosobni odnosi...

17. Navedite teorijske pravce proučavanja javne uprave.

Teorija organizacije, teorija sustava, teorija institucija.

18. Što je upravna znanost i što je njezin predmet?

UPRAVNA ZNANOST je društvena empirijska znanost koja upravu proučava na iskustveni način, razvija teorije za njezinu analizu te stalno provjerava teorijske pretpostavke na metodološki prikladan način na prikupljenom iskustvenom materijalu. **Predmet: 1. upravne organizacije; 2. djelatnost javnog upravljanja**

19. Navedite i ukratko objasnite europske modele upravnog obrazovanja.

1. BRITANSKI

- zasnovan na opće visokom obrazovanju, preferiraju se diplomanti Oxforda i Cambridgea – odraz elitističkog shvaćanja da je rad u upravi namijenjen ljudima iz viših društvenih slojeva
- upravno se obrazovanje odvijalo na politehnikama (veleučilištima)

2. FRANCUSKI

- poslijediplomsko obrazovanje za visoke upravne pozicije u okviru 4 velike škole od kojih je najznačajnija **ENA** (Nacionalna škola za javnu upravu)
- ENA obrazuje **upravne generaliste** (visoke upravne rukovoditelje), a upisuju se oni koji su prethodno završili studije politologije, prava i ekonomije; praktično orijentiran studij

3. NJEMAČKI

- obilježen kameralističkom doktrinom, praktičnom orijentacijom, upravnom znanošću kao temeljnom disciplinom te općim pravnim profilom upravnih studija
- za niže pozicije – stručni upravni studij na višim školama; kasnije se osnivaju poslijediplomski upravni studiji za rukovodeće upravne pozicije s otklonom od pravnog obrazovanja, međutim, i dalje se popunjavaju onima koji su završili pravni ili dr. studij jer potrebe za rukovodećim kadrovima uvelike nadmašuju kapacitete spec. poslijedipl. upravnih studija

20. Objasnite suvremene trendove u razvoju upravnog obrazovanja.

1. Uspostava cjelovitog vertikalno integriranog sustava upravnog obrazovanja

→ prijašnja praktična svrha obrazovanja za rad na jednostavnijim izvršnim poslovima u upravi tijekom razvoja nadograđena je potrebom osposobljavanja za složenije poslove te za znanstvenoistraživački rad. Zato se suvremeni sustavi sastoje od svih stupnjeva – srednjoškolskih-preddiplomskih-diplomskih-postdiplomskih doktorskih upravnih studija.

2. Jačanje, širenje i diverzifikacija upravnog obrazovanja

→ upravni studij se sve više konstituiraju kao zasebni studiji. Orijentiraju se na obrazovanje upravnih generalista za izvršne poslove, javnih organizatora, javnih menadžera i stručnjaka za javne politike kao

temeljnih profila različitih stupnjeva obrazovanja. Na višim se razinama studenti pripremaju za rješavanje višedimenzionalnih, složenih i praktičnih upravnih problema.

3. Prilagodba suvremenim upravnim doktrinama

→ upravno se obrazovanje prilagođuje razvoju upravnih doktrina, posebno doktrine NJM i dobrog upravljanja. Razvijaju se mnoge nove nastavne discipline, a tradicionalne se prilagođavaju novim upravnim konceptima.

4. Jačanje multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti

→ premda je u samom početku upravno obrazovanje bilo više tehničke naravi i povezano s ekonomskom analizom, poslije je došlo do dominacije prava u općem upravnom obrazovanju. U novije se doba temeljnom upravno-tehničkom pristupu pridodaju ekonomski, politološki, sociološki, psihološki i drugi ali se ne zanemaruju pravni pristup jer je vladavina prava ostala jedan od temeljnih orijentira djelovanja javne uprave.

5. Orijentacija na potrebe upravne prakse

→ U novije vrijeme prijelaz težišta s pukih teorijskih razmatranja na razvoj kompetencija i praktičnijih vještina (vidljivo i u kontinentalnoj Europi).

6. Sve uža povezanost upravnog obrazovanja i cjeloživotnog usavršavanja tijekom upravne službe

→ Nekoliko zadnjih desetljeća osnovan je veliki broj institucija stručnog usavršavanja koje postaje neizostavni dio razvoja ljudskih potencijala u upravi. Osim toga, visokoškolske ustanove nude sve više programa stručnog obrazovanja pored svojih temeljnih studijskih programa, a razvijaju se i kolaborativni obrazovni programi. Ti trendovi nastaju na temelju stvaranja europskog upravnog prostora, širenja suvremenih upravnih doktrina te reforme sustava visokog obrazovanja u europskim zemljama po tzv. bolonjskim načelima. Europsko udruženje za akreditaciju studija javne uprave (EAPAA) akreditiralo je preko 40 studijskih programa. Najviše akreditiranih programa je u Nizozemskoj, niti jedan program iz Hrvatske nije podnesen na akreditaciju.

21. Objasnite razvoj upravnog obrazovanja u Hrvatskoj.

Upravno obrazovanje u Hrvatskoj započelo je 1769. kada je Kraljica Marija Terezija osnovala Političko-kameralni studij kao prvu visoko školsku instituciju sa zadatkom obrazovanja za kraljevsku upravnu službu. Političko-kameralni studij spojen je s novoformiranim Juridičkim fakultetom Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu. Kasnije je osnovana Visoka upravna škola te Viša uprava škola. Visoka upravna škola integrirana je s Pravnim fakultetom te se danas izvodi prema obnovljenom studijskom programu u okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije kao organizacijske jedinice PFZG. OD 2013. u tom se Studijskom centru izvodi i dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij javne uprave. Okosnicu čini upravna znanost.

22. Objasnite doktrinu vladavine prava.

Doktrina vladavine prava je skup ideja o tome kakvo bi pravo trebalo biti, a posebno kakvi bi trebali biti zakoni koje donosi zakonodavac. Ona se u prvom redu odnosi na djelovanje zakonodavca, ali i na sve one koje sudjeluju u zakonodavnom procesu (npr. predlagatelj zakona). Vladavina prava odnosi se i na **sadržaj i način mijenjanja ustava**. Vladavina prava nalaže da zakoni budu opći, jednaki za sve i izvjesni.

23. Objasnite zašto je doktrina vladavine prava važna za javnu upravu.

Vladavina prava je s gledišta javne uprave važna jer stabilizira opći okvir njezinog djelovanja, budući da ograničava i nju, ali još više nositelje političke vlasti u njihovoj ustavotvornoj i zakonodavnoj aktivnosti — time i upravno djelovanje postaje stabilnije i predvidljivije — čime se unaprjeđuje pravna sigurnost.

24. Objasnite dvije dimenzije načela zakonitosti u odnosu na javnu upravu.

1. zahtijeva da niži pravni propisi budu u skladu s višima – **hijerarhija propisa**
2. zahtijeva da odluka u svakom pojedinačnom upravnom slučaju i svaka druga odluka budu u skladu s propisima na snazi

25. Objasnite moderno tumačenje načela zakonitosti u odnosu na javnu upravu.

Nekoć se smatralo dovoljnim da izvršna i upravna tijela na krše zakone – riječ je o ranijoj, blažoj formulaciji načela zakonitosti uprave. Tek se kasnije načelo zakonitosti počelo tumačiti strože, tako da upravna tijela moraju imati izričitu zakonsku ovlast za svaku aktivnost koju poduzimaju.

26. Od čega se sastoje europski pravni i upravni standardi?

1. *Hard law* (formalno propisane norme)
2. *Case law* (standardi koje nameću europski sudovi)

3. *Soft law* (načela, standardi i dobre prakse)

2. JAVNA UPRAVA U DRUŠTVU I U POLITIČKO-UPRAVNOM SUSTAVU

1. Koje su tendencije u razvoju uprave + objasni.

1. Rast društvene gustoće i urbanizacija dovodi do **porasta uprave**.

→ na svijetu ima više ljudi, više potreba, u urbaniziranim gradovima potrebe su veće nego u seoskim sredinama i uprava raste

2. Dioba rada dovodi do **diferencijacije upravnih funkcija**.

→ posljedica društvene, tehničke diobe, novih zanimanja... je niz novih i diferenciranih UO

3. Porast količine informacija dovodi do **profesionalizacije uprave**.

→ tko ima informacije, ima znanje

4. Širenje kruga legitimnih interesa dovodi do **ograničavanja prinude**.

→ širi se korpus ljudskih prava, odnosi postaju humaniji

5. Razvoj informatičke tehnologije dovodi do **informatizacije uprave**.

→ ovaj faktor više utječe na privatni sektor, u javni teže ulazi

2. Što znači tendencija prema porastu uprave, navedite uzroke, apsolutni i relativni porast?

Sve više poslova postaju javni poslovi – širenjem kruga zadataka javlja se potreba da te zadatke netko obavlja. Porast i u klasičnim i u javnim službama.

Uzroci povećanja uprave:

1. *razvoj društvenih proizvodnih mogućnosti*
2. *urbanizacija i razvoj gradova*
3. *povećanje opsega i veličina zadatka koje neka društvena zajednica treba obaviti*
4. *intenziviranje međusobne povezanosti ljudi i smanjenja međusobne udaljenosti*
5. *razvoj unutarnjih upravnih funkcija*

a) APSOLUTNI RAST – izražava se u **apsolutnim brojevima**; uprava obuhvaća sve veći broj ljudi i organizacija (npr. prije je bilo zaposleno 100 ljudi sad je 500)

b) RELATIVNI RAST – izražava se u **postocima**; uključuje sve veći postotak radne snage i materijalnih sredstava (prije 10% državnog proračuna, sad 15%)

3. Što je diferencijacija uprave?

Teorija diferencijacije – dovodi do podjele upravnih organizacija – iz jedinstvenih zadataka i uprave koja obavlja jedinstven zadatak izdvajaju se nove organizacije i posebni zadaci.

4. Što je horizontalna diferencijacija i koje dvije skupine upravnih resora nastaju kao posljedica te vrste diferencijacije?

Horizontalna diferencijacija je proces stvaranja novih upravnih resora na istom teritorijalnom stupnju koje se međusobno razlikuju po vrsti poslova koje obavljaju (npr. upravni resori)

Dvije glavne skupine resora: 1. **klasični resori** (onih pet) i 2. **javne službe** (gospodarske i negospodarske).

5. Što je vertikalna diferencijacija i koja su joj dva temeljna uzroka?

Vertikalna diferencijacija je nastajanje novih teritorijalnih stupnjeva koji se razlikuju po širini teritorija na kojem djeluju (npr. regionalna i lokalna samouprava).

Razlozi:

- > povećanje područja (šire se granice) – veća područja zahtijevaju više upravnih organizacija
- > jačanje upravne djelatnosti – povećanje broja upravnih resora poslova

6. Objasnite povijesni razvoj upravnih resora koji nastaju kao posljedica horizontalne diferencijacije.

Formira se pet klasičnih resora državne uprave:

1. Unutarnja sigurnost – (1) unutarnji poslovi i (2) pravosuđe

2. Vanjska sigurnost – (3) vanjski poslovi i (4) obrana
+ (5) financije

7. Ukratko objasnite komponente koje dovode do sve veće profesionalizacije uprave.

Obavljanje poslova poprima obilježje **stalne skupine zadataka i trajnog zanimanja**

1. postupno ustaljivanje **položaja** (zadataka na položaju + osobnog položaja) – smanjenje nesigurnosti, regulacija pravilima
2. prijelaz **od laika na stručne službenike** – profesionalizacija (obrazovanje kao investicija)
3. Promjena **načina nagrađivanja (plaćanja)** – od uzdržavanja na dvoru i plaćanja u naturi preko dijeljenja izvora prihoda do plaće u novcu

8. Ukratko objasnite tendenciju prema ograničavanju prinude u upravi

Prinuda – svjesno djelovanje radi nametanja određenog ponašanja drugome koje on ne bi izabrao bez tog djelovanja (fizička, kazna, sankcija).

- u okviru JU ima **dvostruku ulogu**:

- upravna organizacija prema zajednici
- unutar same organizacije u svrhu osiguranja kohezije

→ u početku bila je gotovo isključivo **vojna i policijska**

9. Objasnite zašto je tendencija prema ograničavanju prinude podložna reverzibilnosti i nejednako raspoređena unutar sustava.

1. u resorima u kojima se i dalje primjenjuje prinuda, danas postaje čak i **djelotvornija, istančanija** (npr. rat prije i danas – ljudi na bojištu vs. atomske bombe; ili policija prije i danas – šokeri, mokre novine)
2. svaka **kriza** (politička, ekonomska) koja ugrožava državu vodi prema osnaživanju prinude (teroristi <-> prisluškivanje...)
3. **ekološke** ili **elementarne katastrofe** mogu privremeno ili trajno vratiti prinudu kako bi se osiguralo funkcioniranje društvene zajednice (uragan <-> baka na krovu neće napustiti kuću prisilno ju odnesu, ljudi pljačkaju dućane i sl.)

10. Navedite razloge zbog kojih se smanjuje potreba za prinudom u upravi

- 1) **mijenjanje karaktera JU**
- 2) **demokratizacija, zaštita ljudskih prava**
- 3) **jačanje tehnološke osnove i profesionalizacija uprave**
- 4) **povećane društvene potrebe i povećana razina svijesti, civiliziranosti i obrazovne razine stanovništva**
- 5) **mijenjanje odnosa unutar same uprave**

11. Ukratko objasnite tendenciju prema informatizaciji uprave.

→ **elektronička uprava (e-uprava)** = korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u upravi radi poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti te povećanja transparentnosti i odgovornosti uprave.

→ E-uprava djeluje na nekoliko vrsta odnosa:

- odnos uprave i građana
- odnos uprave i privatnog sektora
- odnos uprave i drugih podsustava države (centralne i lokalne razine npr.)
- međusobni odnos između upravnih organizacija (ministarstva) i unutar svake upravne organizacije posebno (pojedinih odjela, službi, sektora)

12. Kako informatizacija uprave utječe na metode rada, a kako na strukturu uprave?

a) u odnosu na strukturu uprave:

- vodoravno koordinirane mreže timova
- šire međusobno povezivanje i komunikacija
- promjena nadležnosti
- one stop shop – uspostavljanje jedinstvenih upravnih mjesta (OSS)

- back office – usluga se priprema i definira u pozadini koja nije vidljiva građanima te mora osigurati da građanin brzo i efikasno dobije traženu uslugu ili ishodi neku odluku o pravu ili obvezi

b) u odnosu na metode rada:

- obrada podataka i razmjena informacija vremenski bitno skraćena
- povećanje efikasnosti i ekonomičnosti uprave te kvalitete njezinih usluga
- e-uprava
- Transparentnost i otvoreni podaci

13. Navedite suvremene tendencije u razvoju društva i uprave + ukratko objasnite.

1. PROCES GLOBALIZACIJE – povezanost; međunarodne organizacije; ICT; veća otvorenost upravnih sustava

2. PROCES EUROPSKE INTEGRACIJE – europeizacija; prijenos ovlasti, višerazinsko upravljanje; adaptacija i nametanje; stvaranje europskog upravnog prostora

3. TRANZICIJA – upravne reforme u nerazvijenim državama; izgradnja institucija; sustavi vrijednosti in flux

4. PRIVATIZACIJA JAVNIH SLUŽBI I ŠIRENJE PRIVATNE INICIJATIVE – neoliberalna ekonomija, širenje javnog sektora i poticanje privatnog poduzetništva, regulacija

5. URBANIZACIJA I RAZVOJ GRADOVA – jačanje menadžerskih tehnika, problem upravljanja velikim gradovima; metropolitanska područja

6. REGIONALIZACIJA I STVARANJE VIŠESTUPANJSKIH SUSTAVA JAVNOG UPRAVLJANJA – višerazinsko upravljanje, načelo supsidijarnosti, regija kao agens društvenog i gospodarskog razvoja

14. Navedite četiri temeljna modela države iz kojih izviru upravne tradicije te objasnite položaj uprave u svakom od tih modela.

❖ **Westminsterski ili anglosaksonski model**

- na prvom mjestu **društvo i ekonomija**, a država pomaže njihovo funkcioniranje
- državna uprava je subordinirana, nema posebnu ustavom zajamčenu ulogu, često se mijenja zbog promjena političke vlasti, pravno predstavlja okvir djelovanja – instrumentalna vrijednost za ostvarenje ciljeva
- odnos uprave i politike u središtu je interesa radi opasnosti od *politizacije* javne uprave
- državni **službenici su profesionalci** u javnom upravljanju (upravni generalisti)
- inzistira se na servisnoj ulozi uprave i njezina orijentacija na korisnike u skladu s ekonomskim vrijednostima efikasnosti i učinkovitosti kombiniranim s političkim vrijednostima uloge politike u ostvarivanju ciljeva
- gdje: VB, Irska

❖ **Weberijanski ili germanski (organicistički) model**

- država je **posebna trajna pravna osoba**, a politička vlast samo privremeno vodstvo
- država ima svoje organe, nije djeljiva, a njezine su granice čvrste
- **građani** su uklopljeni u društvo kroz **korporativističke oblike** reprezentacije (udruge, sindikate, poslodavce)
- državna uprava i službenici personificiraju moć države, imaju poseban status, traži se pravno obrazovanje za zapošljavanje u upravi
- **službenici** su od centralne važnosti za politički život i trebaju imati **čvrstu moralnu i pravnu osnovu** svog djelovanja = tzv. *primat legalističkog razmišljanja* – pravna regulacija kao glavni instrument države, a uprava je o izvršitelj volje države izražene kroz zakone (liberalni ustavi fra/njem)
- temeljna **svrha djelovanja** je: pravna sigurnost, jednakost građana
- od ključne važnosti **profesionalizam službenika** što se stječe kroz posebno obrazovanje
- gdje: Njemačka, Austrija, donekle Nizozemska

❖ **Napoleonski ili francuski (južnoeuropski) model**

- država je **jedinstvena i nedjeljiva**, nastaje zbog izgradnje nacionalnog identiteta
- **centralizirana** i uniformno provodi politiku

- razlika od germanskog modela → izravno vršenje ovlasti od strane države kroz unitarni model države – ne potiče stvaranje federalnih ili sličnih struktura
- francusku tradiciju odlikuje:
 1. centralizacija, hijerarhija, uniformnost
 2. sustav profesionalnih službeničkih tijela
 3. naglasak na legalizmu, upravnom pravu i *état de droit* (pravna država)
- javni sektor odlikuje:
 1. korporativizam i departmanizacija,
 2. teritorijalno upravljanje u formi regija, departmana i općina te
 3. prožimanje državne i lokalne politike
- *grand corps* i sindikati imaju velik utjecaj i **privilegirani su**
- gdje: Francuska, Španjolska, Italija, Portugal, dijelom Bel

❖ *Skandinavski ili nordijski model*

- **mješavina** anglosaksonskog i germanskog modela (različiti oblici)
- glavna karakteristika je *tradicija socijalne države*:
 1. država je posvećena ekonomskom i društvenom **blagostanju građana**
 2. država je aktivna i ima **široke ovlasti i dužnosti**
- **snažna participacija** građana, transparentnost i otvorenost vlasti i uprave prema građanima
- gdje: Švedska, Danska, Norveška, Nizozemska

15. Objasnite glavne razlike između anglosaksonskog i kontinentalnoeuropskog modela javne uprave.

ANGLOSAKSONSKI	KONTINENTALNI (korijeni rimsko pravo)
- odvojenost i ravnopravnost države i društva - zadatak države je promicati potrebe društva i gospodarstva - država ne predstavlja jedinstvo, a njezina tijela su pravne osobe	- jedinstvo države koja djeluje putem svojih organa - država je kreator i pokretač društvenog i gospodarskog razvoja - djelovanje države utemeljeno je na upravnom pravu i pod kontrolom upravnih sudova
uprava i građani su pravno jednaki, a njihove sporove rješavaju redovni sudovi	uprava je predstavnik države i ima poseban položaj prema građanima, sudska kontrola putem upravnih sudova
neutralizacija uprave i profesionalizacija	politizacija uprave

16. Koja su obilježja zemalja u tranziciji kao posebne podvrste upravnih tradicija?

1. **jaka uloga države** i javnih službi
2. stihijska i neregulirana **privatizacija** državnog vlasništva
3. **legalistička tradicija**, ali s fleksibilnim tumačenjem pravnih načela i normi
4. kombinacija **pravničkog monopola** i **pretjerane politizacije** u upravi
5. **opiranje participaciji i transparentnosti**
6. **slabi kapaciteti** u smislu **znanja i vještina** za nove načine upravljanja
7. **podvojena uloga države**: pokretač društvenog razvoja i zahtjev za smanjenjem njezine prisutnosti i veličine javne uprave, slabog privatnog sektora i nedostataka odgovarajućih stručnjaka za različite nove potrebe i funkcije te problema prijenosa i ideja i modela iz razvijenih demokracija u ex YU
 - moraju uvesti nove mehanizme predstavničke demokracije, osigurati temeljna prava i slobode, osigurati snažnu socijalnu državu, smanjiti broj propisa i olakšati djelovanje javnog sektora, poticati razvoj regija, nositi se s pritiscima globalizacije i europskih integracija

17. Ukratko objasnite uloge u kojima se pojedinci / građani mogu nalaziti u odnosu prema upravi.

- uloga se razvija povijesno: **podanik → građanin → korisnik → suradnik → potrošač → poduzetnik**

* PODANIK

- oblik za vrijeme uprave apsolutističkih monarhija – 5 klasičnih resora
- karakterističan je odnos **paternalizma** gdje je uprava nedjeljiva od vladara (jedinstvena piramida vlasti; sve je njemu podređeno) → građani su kao djeca, treba brinuti o njima (drž. uprava)
- odnos vladara prema građanima: vladar zna što je dobro za građane, a građani se tome mogu samo pokoriti
- uprava kao instrument političke vlasti
- i danas se možemo u odnosu na državu naći u ulozi podanika (služimo vojni rok, plaćamo porez...), ali prihvaćamo to legitimno (npr. tražimo povrat preplaćenog poreza, sami rušimo bespravnu kuću...)

* GRAĐANIN

- čovjek s političkim pravima, pravom glasa i pravom biti biran; tekovina demokratske revolucije
- politička vlast proizlazi od ljudi na temelju izbora (a ne više kralj – Bog)
- djeluje kao instrument političke vlasti – ograničeno političkom kontrolom, diobom vlasti, međusobna kontrola jedne vlasti nad drugom → državna sila nije arbitrarna nego ograničena zakonima
- razvija se upravno pravo - regulira ponašanje države i uprave prema građanima
- nije nestala uloga podanika

* KORISNIK

- nakon urbanizacije nastaje niz novih potreba, drž. uprava se širi → JAVNE SLUŽBE
- više nije samo instrument političke vlasti, već nositelj društveno korisnih djelatnosti (jednako dostupne svima bez obzira gdje živi), postoji kontinuiranost u pružanju javnih usluga
- temeljni postulati: **načelo jednake dostupnosti** i **načelo kontinuiranog pružanja javnih usluga**
- ono što nas čini korisnicima – u potpunosti ili djelomično oslobođeni plaćanja pune cijene usluge (da studenti pokrивaju sve troškove bila bi školarina 35 000 ko vern)
- **ne plaćamo realnu cijenu** koja je potrebna za održavanje npr faksa (zato ni nema papira), ostatak se alimentira iz državnog i drugih javnih proračuna (početak izgradnje institucija socijalne države)

* SURADNIK UPRAVE (PARTNER)

- stjecanjem uloge građanina do izražaja dolazi
- utječemo i sudjelujemo u javnim poslovima; kreiranje javnog mijenja predstavlja svojevrsni pritisak – katalizator promjena su uglavnom mediji
- traženje pristupu informacijama koje su od javnog značaja (*načelo otvorenosti i transparentnosti*)
- stručna pomoć u oblikovanju politika (Koprić oko reforme teritorijalnog ustroja RH)
- sudjelovanje u tijelima upravljanja (studentski zbor, roditelji u školskim vijećima osnovnih i srednjih škola)
- nadziranje

* POTROŠAČ

- nakon krize socijalne države, neoliberalnih ideja, novog javnog menadžmenta
- **3E: > ekonomičnost** – postizanje rezultata sa najmanjim utroškom sredstava
 - > **efikasnost** – odnos ulaza i izlaza nekog procesa (pravo traje 5 godina, upisali se 2014. efikasnost 100% bi bila kad bi svi diplomirali 2019. -> odnos ulaza i izlaza)
 - važna je *relativna efikasnost* (100% efikasnost carine ne bi bila ni efektivna ni ekonomična)
 - > **efektivnost** – ocjena relevantne okoline – što misli okolina (diplomiramo u roku i dođe poslodavac i kaže da nemamo pojma)
- korištenje usluga ovisno o **platnoj moći** – javlja se pitanje socijalne jednakosti?
- javna uprava se želi podvrgnuti načelima i pravilima koja vrijede u privatnom sektoru, a od građana se naplaćuje **realna cijena** javnih usluga
- povjeravanje javnih poslova privatnom sektoru → kvaliteta da, ali dostupnost ovisi o tom koliko imaš

* PODUZETNIK

- posljedica novog javnog menadžmenta
- država i upravljanje omogućavaju privatnicima da sudjeluju u obavljanju javnih poslova
- outsourcing (povjeravanje vanjskim dobavljačima) i JPP – pomoćni i tehnički poslovi, usluge od općeg interesa, prodaja roba, izgradnja i iznajmljivanje zgrada, zastupanje u sudskim sporovima...
- javno, otvoreno, transparentno djelovanje JU → CILJ

18. Ukratko objasnite načela kojima se štiti i jača položaj građana u odnosu na sustav javne uprave

OPĆA NAČELA	NAČELO JAVNOSTI
> zakonitost uprave - postupanje utemeljeno zakonu > pogrešivost uprave - nije savršena, afirmacija : pravno na ŽALBU, sudska zaštita > odgovornost uprave - pravo građana na nakn. štete a) osobna odgovornost službenika b) solidarna odgovornost uprave	> otvorenost – uprava uvažava prijedloge, stavove građana u odnosu na svoje usluge > transparentnost – vidljivo, uprava objavljuje informacije o svom radu od javnog značenja (pruža uvid u svoj rad i organizaciju)

c) primarna odgovornost uprave s pravom regresa od službenika koji je skrivio štetu nezakonitim postupkom d) država čak nadoknađuje štetu i kad nije uprava kriva (npr. elementarna nepogoda)	
--	--

* **načelo transparentnosti**

- javne informacije su dostupne javnosti i ovisno o vrsti informacije mogu biti pružene građanima ili drugim subjektima na zahtjev ili samoinicijativno
- informacija je rezultat rada javne vlasti, ona je *output*
- tipični oblici obuhvaćaju proaktivnu objavu informacija o organizaciji, radu, financiranju uprave putem interneta i medija, javnost sjednice, publikacija materijala i sl.
- poseban način osiguranja transparentnosti : zahtjev za pristup info (građani/udruge) => pravo (nekad ustavom zajamčeno)

* **načelo otvorenosti**

- participacija, responsivnost
- javna vlast i uprava otvorene su za povratnu informaciju od javnosti o svom radu; odnos je dvosmjernan, a glavni komunikacijski kanal je u smjeru od građana prema upravi → građani su sad aktivni
- informacija pružena od javnosti je *input* za rad javne uprave
→ tipični oblici obuhvaćaju različite oblike kontakata između uprave i građana te stručnjaka i stručnih organizacija putem kojih uprava dobiva informacije, stavove, mišljenja i potrebe građana i stručne javnosti kao što su formalna traženja mišljenja o određenom pitanju, javna savjetovanja i rasprave o namjeravanim odlukama odnosno propisima, javne diskusije o društvenim problemima i sl.

19. Koje su faze u razvoju političkih sustava i države te kako su se izmjenjivale s obzirom na koncentraciju političkog utjecaja?

1. **Faza apsolutističke koncentracije : uprava u prosvijećenom apsolutizmu**
2. **Faza demokratske dekoncentracije: demokratske revolucije i reforme**
3. **Faza industrijske koncentracije: države industrijskog i urbanog društva**
4. **Faza nove dekoncentracije državne vlasti i utjecaja**

20. Objasnite kakav je položaj uprave u svakoj od četiri faze u razvoju političkih sustava i države

1. **Faza apsolutističke koncentracije : uprava u prosvijećenom apsolutizmu**

Govorimo o razdoblju 17./18. st. i prelasku iz feudalizma u prosvijećeni apsolutizam.

Imamo monarha u kojem je koncentrirana **politička vlast**, pa tako **DVOR** postaje središte političke i društvene moći. Feudalci i crkva sada samo sudjeluju u moći kao suradnici monarha, marginalizirani su, što dovodi do shvaćanja kako uz monarha nema nikog do Boga i da on vlada *milošću Božjom*.

DIFERENCIJACIJA UPRAVE

- konstituira se oko svog glavnog zadatka a to je obrana od napada; znači začetak uprave je **vojska**

VOJSKA → unutar : a) **policija** – čuva sustav iznutra
b) **pravosuđe** – rješava odnose među građanima
c) **financije**

↓
izvana :
a) mir – **diplomacija**
b) rat – **obrana**

- drugi zadaci:
> regulacija društvenih odnosa – donošenja propisa
> promicanje gospodarskog razvoja da bi povećao prihode koje možeš oporezivati

=> **5 KLASIČNIH RESORA**

2. **Faza demokratske dekoncentracije: demokratske revolucije i reforme**

Razdoblje 18./19. st. u kojem se zbog geografskih otkrića, jačanja trgovine i razvoja gradova stvara jedan **novi sloj** s

izrazitom **ekonomskom moći**, ali bez mogućnosti utjecaja na političke odluke koje su i dalje bile monopolizirane na dvoru vladara.

Posljedice revolucija:

- a. **načelo trodiobe vlasti** (zakonodavna / izvršna / sudska) → nužnost dekoncentracije, 1 vladar - zlorabi (nužnost dekoncentracije vlasti monopolizirane u rukama vladara – Locke, Montesquieu)
- b. nositelj suvereniteta je **narod kao skup građana s političkim pravima (ideja narodnog suvereniteta)** (nema više božje milosti kao izvora legitimiteta ni vladara kao nositelja)
- c. vlast vladara zamjenjuje **vlast parlamenta** – izabrano predstavništvo građana (za razliku od staleških skupšt.)
- d. vezanost svih državnih tijela **zakonima** – ograničavanje moći i samovolje države (**načelo zakonitosti**) izraženo kroz doktrine vladavine prava ili pravne države
- e. međusobna **kontrola** 3 vlasti (onemogućava se koncentracija moći)
- f. državna uprava postaje **podstav** države
 - postavljeni su institucionalni mehanizmi prethodne i naknadne kontrole uprave
 - > zakonom je propisan okvir djelovanja uprave (*ex ante*)
 - > odluke uprave su podložne kontroli sudske vlasti (*ex post*)

3. Faza industrijske koncentracije: države industrijskog i urbanog društva

Kao posljedica industrijske revolucije javljaju se ubrzana industrijalizacija i urbanizacija što je dovelo do temeljne promjene ekonomskih i društvenih odnosa. Ubrzani rast stanovništva i povećanje teritorijalnog opsega i gustoće naseljenosti gradova tražili su rješavanje **novih problema** koji su se prije rješavali u okviru sela, zajednica – opskrba vodom, čistoća, prometna povezanost...

Posljedica svega toga je **nagli rast državne uprave** – raste broj organizacija, broj zaposlenih i količina sredstava koja se koristi.

→ uz 5 klasičnih resora razvijaju se JAVNE SLUŽBE

- gospodarstvo
- društvene službe – obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, kultura
- tehničke službe – promet, komunikacije, opskrba energijom
- komunalne službe
- informacijske službe – meteorologija, statistika, katastar...

4. Faza nove dekoncentracije državne vlasti i utjecaja

koncept regulacijske države

(nadomješta *koncept socijalne države*)

- **privatizacija** javnih poduzeća i **liberalizaciji** tržišta javnih usluga
- povjeravanje pružanja javnih usluga **privatnom i civilnom sektoru**; državna uprava zadržava samo temeljne funkcije
- jačanje **privatne inicijative** i gospodarskog i socijalnog poduzetništva
- nastoji se **smanjiti broj i povećati kvaliteta propisa**

koncept novog javnog menadžmenta

(nadomješta *koncept weberijanske javne uprave*)

- zagovara se:

- **3E** – ekonomičnost, efikasnost, efektivnost
- veća **dekoncentracija** uprave putem delegacije poslova **agencijama**
- ideja je bila da će ljudi na čelu agencija bolje ostvarivati postavljene ciljeve

model demokratizacije odnosa

- ublažava se tradicionalno strogo hijerarhijsko načelo i sve više se unutarnja organizacija rada oslanja na rad u timovima te se stvaraju mreže rada

- stvara se suradnja stručnjaka iz javne uprave i vanjskih stručnjaka privatnog i civilnog sektora
- informatizacija uprave omogućuje brži i bolji tijek komunikacija

doktrina dobrog upravljanja

- javno upravljanje mora počivati na načelima koja jamče demokratičnost i bolju učinkovitost:
- > pravna država, odgovornost, koherentnost javnih politika,

21. Navedite razloge ekonomske, psihološke i moralne prirode zbog kojih država preuzima obavljanje javnih službi u fazi industrijske koncentracije

spriječavanje monopolističkog položaja pružatelja javne usluge (npr. voda, zdravstvo)

ekstrenalije

nedovoljno pružanje javnih usluga od strane privatnog sektora zbog neprofitabilnosti

da se onemogući *pretjerano iskorištavanje javnog dobra*

početne kapitalizacije i investicije uložiti u izgradnju infrastruktura i pružanje usluga kao energetika,

zaštita osjetljivih skupina

22. Navedite razloge zbog kojih dolazi do slabljenja procesa jačanja države 1970.-ih godina u fazi nove dekoncentracije

1. velika naftna kriza
2. kriza upravljanja
3. kriza legitimiteta

23. Navedite različite tipove političkih sustava te koji su od njih demokratski, a koji nisu.

- a) *Režim partije i države -nije demokratski*
- b) *Skupštinski sustav*
- c) *Parlamentarni sustav*
- d) *Predsjednički sustav*
- e) *Polupredsjednički sustav*
- f) *Režim političke uprave -nije demokratski*

24. Objasnite režim partije i države (kada se javlja, koja su mu temeljna obilježja i koje su mu posljedice)

- **jednopartijski sistemi** > jedna politička partija potpuno kontrolira politički život u zemlji
- karakteristična **privrženost** osobi karizmatičnog ili nametnutog vođe = vođa nacije
- članovi političke stranke su vezani strogom **stranačkom disciplinom**; oni popunjavaju upravu pa tako provode odluke partijskih tijela → na taj način je teritorijalni upravni sustav neposredno povezan partijskim strukturama (zakonodavna i izvršna tijela su samo paravan; sve se kreira u političkoj stranci)
- gubitak političkog legitimiteta, birokratizacija vlasti, koncentracija moć → skupštine (delegatski način izbora predstavnika)
- npr. SSSR, SFRJ, Kuba, S. Koreja, Kina

25. Objasnite skupštinski sustav i navedite gdje je koncentriran politički utjecaj u tom sustavu

- politički utjecaj na upravu koncentriran je u **predstavničkom tijelu** koja je stabilan element sustava – izvršna vlast ga ne može raspustiti
- međutim iz razloga što je skupština velika i heterogena te su procedure u njoj dugotrajne, u stvarnosti se politički utjecaj koncentrira u **odborima i izvršnom vijeću** (koji su podčinjeni skupštini)

26. Objasnite parlamentarni sustav kao jedan mogući oblik demokratskih političkih sustava (na čemu se temelji, zašto je nestabilan i kako je moguće prevladati te nestabilnosti)

- temelji se na **ravnoteži** političkog utjecaja između vlade i predstavničkog tijela (vlada mora zadobiti povjerenje parlamenta, a može ga i raspustiti; parlament može izglasati nepovjerenje vladi)
- oba tijela su **nestabilna** pa je i sustav nestabilan, što može imati negativne posljedice za dr.-ek. Život, javnu upravu...

27. Objasnite polupredsjednički sustav (koji su elementi parlamentarnog, a koji elementi predsjedničkog sustava).

- **dualizam** parlamentarnog i predsjedničkog sustava

> **parlamentarni** :

- vlada je zasebno kolegijalno tijelo
- vlada politički odgovara parlamentu
- institut supotpisa za neke odluke predsjed.
- vlada može predložiti raspuštanje parlamenta i nove izbore
- članovi vlade trebaju dobiti povjerenje parlamenta kojemu politički odgovaraju za upravne resore

> **predsjednički**:

- neposredni izbor predsjednika (izvorni politički legitimitet)
- ovlast predsjednika da imenuje predsjednika vlade i, na njegov prijedlog, ostale članove vlade
- neposredne ovlasti predsjednika (vanjski poslovi, obrana, pravosuđe...)
- imenovanje važnih državnih dužnosnika

- sustavom dominira predsjednik, dok je položaj parlamenta slabiji nego u parlamentarnom, sustav je **stabilan**
- npr. Francuska 1958 godine, RH od 1990 do 2000 god.

28. Iz čega proizlazi snaga institucije predsjednika u predsjedničkom sustavu i koji je temeljni problem funkcioniranja tog sustava

koncentracija moći je u rukama predsjednika; on je utjelovljenje cjelokupnog državnog aparata i politički odgovoran za njezino funkcioniranje imenuje tajnike i čelnike upravnih resora koji su politički ovisni i odgovorni predsjedniku

politički neovisan o parlamentu; ima mogućnost veta na zakone

kreira vanjsku i unutarnju politiku, vrhovni zapovjednik oružanih snaga...

temeljni problem je relativna neovisnost uprave prema predstavničkom tijelu i njezina puna integracija s izvršnom vlašću kojoj je u potpunosti lojalna

kad se ovaj oblik sustava nađe u okolini koja je disfunkcionalna, gdje ne postoji razvijena demokratska politička kultura često dolazi do izrazite koncentracije moći u rukama neodgovornog predsjednika – tzv. prezidencijalizam (afričke zemlje)

29. Gdje je mjesto koncentracije političke vlast u režimu političke uprave i u kojim se situacijama ovaj režim javlja?

- sama uprava postane mjesto koncentracije političke vlasti
- političke odluke donose se u najužem vrhu upravnog aparata
- javlja se u **rijetkim, izvanrednim okolnostima** političkog života, kad ne postoje ili ne funkcioniraju institucije predstavničke demokracija
- primjeri:
 - a) karizmatička politička uprava (npr. njemačka ideja ujedinjenja Bismarck)
 - b) uprava u doba velikih kriza (parlament se

ne može okupit, ovo je brže)

c) uprava u politički jako slabo razvijenim sredinama

d) kolonijalna uprava u kojoj je vrhovna upravna institucija predstavnik interesa kolonijalnog gospodara (npr. guverner)

e) uprava u zemljama u kojima je došlo do državnog udara s osloncem na vojsku ili policiju

30. Što je birokratska vlast, kako nastaje i koje su joj posljedice?

* **birokratska vlast** – tip odnosa u političkoj zajednici u kojima se određena vladajuća skupina održava na vlasti isključivo pomoću uprave, a bez demokratskog političkog legitimiteta

- vlast se oslanja isključivo na silu i mogućnost koju joj pruža kontrola nad upravom
- nemogućnost građana da postave ili smijene vlast na demokratski način

Nastaje:

1. kad legitimno izabrana politička skupina svjesno odustane od veze političkog legitimiteta s biračima (ne raspiše izbore, ne prizna rezultate)
2. kad određena skupina dođe na vlast nedemokratskim putem (državni udar, nasilna revolucija...)
3. određena vladajuća skupina pod pritiskom teških okolnosti (velike krize) nastavi obnašati dužnost dok ta kriza završi, a onda odustane od demokratske provjere političke podrške građana

Posljedice birokratske vlasti:

1. uprava raste naročito u prinudnim resorima (vojska, policija) i njezin rukovodeći sloj se prestaje personalno mijenjati
2. uprava služi kao instrument vladanja nad društvom i protiv građana
3. građani se zbog straha prestaju baviti politikom, ako se bave riskiraju politički progon
4. širenje tajnih službi, njihova otežana demokratska kontrola
5. napad na oblike autonomije u društvu – sveučilišta
jača tajnost uprave – nema otvorenosti i transparentnosti

31. Koja su ex ante (organizacijska) sredstva nadzora javne uprave?

1. trodioba vlasti. 2. decentralizacija. 3. kolektivnost (Pusić) + 4. regulacija uprave putem pravila

32. Na što se odnosi političko-demokratska odgovornost kao oblik ex-post kontrole uprave i putem kojih oblika se ostvaruje (funkcionalna sredstva)?

1. Političko-demokratska

- **bit** je da politička tijela djeluju u skladu s političkim programom s kojim su ih birači izabrali
- odnosi se na:
 - > odgovornost uprave izvršnoj vlasti (vladi)
 - > odgovornost i uprave i izvršne vlasti parlamentu (pitanje povjerenja)
 - > odgovornost izvršne vlasti i uprave prema građanima (biraš nekog drugog)
- što se nadzire: nisu se ostvarili politički ciljevi
- vrijednost pol. odg: daje se *demokratski legitimitet* javnoj upravi i njenim odlukama
- može doći do:
 - a) razrješenja – npr. Crnoja i ona baraka u Samoboru
 - b) odstupanje od dužnosti – ako npr ne provedu obećane reforme
 - c) upravno djelovanje – npr. mediji vrše pritisak oko brige za starije pa ministarstvo da sredstva

Funkcionalna sredstva: PREDSTAVNIČKO TIJELO, ODLUČIVANJE I SUDJELOVANJE GRAĐANA

33. Kojim metodama nadzora uprave raspolaže predstavničko tijelo i koje od tih metoda smatramo ex ante, a koje ex post oblikom kontrole?

- a) **ex ante** – prethodna kontrola iliti kako sabor kontrolira državnu upravu
 - a1) osniva/ukida upravne organizacije – donijet će zakon i podesiti upravu; osnovali su npr. Ured za sport
 - a2) donošenje okvira za rad uprave – parlament donosi zakon
 - a3) postavljanje/smjenjivanje dužnosnika – sabor imenuje ministre i nezavisne agencije
 - a4) odobravanje financijskih sredstava potrebnih za rad uprave - proračun
- b) **ex post** – naknadna kontrola upravnih djelatnika
 - b1) naknadno odobravanje nekih izvještaja o radu (ratificira međ. ugovore, prihvaća/odbija izvješća o radu)
 - b2) postavljanje zastupničkih pitanja – interpelacije o radu vlade
 - b3) osniva istražna povjerenstva za pitanja od javnog interesa
 - b4) imenuje posebne povjerenike (ombudsman) ili posebna nadzorna tijela (državna revizija) koji nadziru rad uprave – mogu ukazati na nepravilnosti; afera dnevnic

34. Ukratko objasnite pravnu odgovornost uprave kao funkcionalni oblik odgovornosti uprave (temeljno načelo, smjer odgovornosti, instrumenti kontrole i posljedice pravne odgovornosti).

Temeljno načelo: djelovanje u skladu s utvrđenim pravnim pravilima i procedurama uključujući hijerarhijsku odgovornost višim instancama

Dvije dimenzije:

- zakonitost (**pravna dimenzija**) – je li u skladu sa zakonom
- svrhovitost (**hijerarhijska upravna dimenzija**) – je li nam to stvarno treba, fontane

Smjer odgovornosti:

> vertikalno – prema višim tijelima

> horizontalno – najčešće prema sudovima – obavljaju kontrolu zakonitosti; i prema građanima (on je korisnik u ravnopravnom položaju)

Instrumenti kontrole:

- a) drugostupanjsko odlučivanje koje omogućuje podnošenje žalbe na odluku hijerarhijski nižeg tijela višem
- b) upravni spor
- c) upravni nadzor – samo nad upravnim tijelima
- d) inspekcijski nadzor – širi!! (**UVIJEK PITAJU RAZLIKU C I D**)
- e) materijalna odgovornost uprave – građanin ima pravo na naknadu štete
- f) disciplinska odgovornost službenika
- g) financijska odgovornost
- h) i dr. specifični elementi odgovornosti

Posljedice:

- promjena upravne odluke ili načina postupanja
- sankcioniranje službenika sve do otpuštanja/razrješenja
- kompenzacija građanima

35. Ukratko objasnite profesionalnu odgovornost uprave kao funkcionalni oblik odgovornosti uprave (temeljno načelo, smjer odgovornosti, instrumenti kontrole i posljedice profesionalne odgovornosti).

Temeljno načelo: djelovanje u skladu s pravilima struke, tehničkim i etičkim pravilima koja uređuju neku djelatnost (liječničku), a koja osiguravaju postizanje svrhe te djelatnosti (da liječiš ljude)

→ odgovornost uprave za postupanje u skladu s pravilima pojedine struke – kriterij je **profesionalni**

→ članovi te profesije internaliziraju ta pravila

Smjer odgovornosti:

> horizontalna – prema profesionalnom tijelu koje regulira profesiju (sjebe fontane – arhitekt odgovara komori)

> vertikalna – prema višim tijelima (odgovara i ministarstvu građevine)

Instrumenti kontrole:

- a) profesionalni (interni) aspekt – samo tijelo unutar sebe kontrolira – fakultetsko vijeće unutar sebe odlučuje postupa li nastavnik okej
- b) upravni (vanjski), disciplinarni – postupa li u skladu s pravilima – izgubi licencu disc. postupak

Posljedice:

- a) kaznene (opomena, suspenzija, novčana, gubitak službe...)
- b) isključenje iz profesije – krajnja mjera za najteže povrede profesionalne etike
- c) naknada štete oštećenom korisniku službe

36. Od kojih se pravila sastoji regulacija uprave putem pravila kao poseban oblik prethodne kontrole uprave?

- 1) PRAVNA – zakon npr. propisuje kako se službenici zapošljavaju
- 2) MORALNA – pravila za koja se smatra da bi ih službenici trebali internalizirati kao svoja vlastita
- 3) KONVENCIONALNA
- 4) PROFESIONALNA – usvaja kao vlastite kriterije stručnog postupanja, proizlaze iz pravila i standarda struke

37. Ukratko objasnite faze u procesu stvaranja javnih politika

1. **Davanje inicijative**
 - netko mora reći da ima problem, građani, uprava mora neki problem staviti na dnevni red > politika se mora zainteresirati da bi mogli kreirati bilo kakvu javnu politiku
 - tko može pokrenut inicijativu i putem kojeg sredstva (mediji npr.) ovisi o tom kakvi akteri vode državu, kakva je ideologija i sl. → npr. treba nam reforma zdravstva za to se odlučimo
2. **Definiranje alternativa** za rješavanje problema
3. **Odabir između ponuđenih rješenja**
 - biramo opciju i donose se strategije, zakon, odluke...
4. **Faza implementacije javne politike**
 - provedbe u djelo, moraju se podvrgnut novom zakonu (doktori, bolničari...)
5. **Faza evolucije** –
 - jesu li naši ciljevi postignuti (jesu li građani zadovoljni)
 - > indikatori:
 - * **učinkovitost** – je li došlo do postignuća
 - * **efikasnost** – odnos utrošenih sredstava i rezultata
 - * **adekvatnost** – je li okej ukinut 10 bolnica jel to pravedno prema svima
 - * **pravednost** – jesu li svi jednako opterećeni
 - * **obzirnost** – jesu li se uzele u obzir želje građana
 - * **valjanost** – kombinacija svih kriterija

38. Što je policy pristup u upravi?

- nov, različit pristup koji je posljedica je privatizacije, decentralizacije i demokratizacije odnosa
 - gleda realnu situaciju u kojoj uprava ima vrlo važnu ulogu u oblikovanju javnih politika i ključnu ulogu u njihovoj implementaciji
1. uprava je ta koja ima centralnu ulogu u identifikaciji dr. problema – uprava pokazuje
 2. uprava definira moguća rješenja
 3. uprava će osigurati da se rješenje provede
 - = nestaje tradicionalna **dihotomija** politike-uprave; uprava utječe na politiku!

39. Na kojim skupinama vrijednosti počiva suvremena javna uprava (navesti skupinu vrijednosti i barem dvije konkretne vrijednosti za svaku)

1. **demokratske** – legitimitet, politička odgovornost predstavničkim tijelima i građanima, javnost, dostupnost korisnicima, transparentnost, odazivnost, prilagodljivost potrebama, željama i interesima građana, supsidijarnost i politička samouprava (teritorijalna i funkcionalna), etičnost i nekorumpiranost, kompetentnost službenika...
2. **pravne** – vladavina prava, zakonitost, zaštita prava čovjeka i građanina, korektno vođenje upravnih postupaka, pravna odgovornost uprave, sudski nadzor uprave, pravna sigurnost, jednakost i nepristranost
3. **socijalne** – društvena pravednost, solidarnost, socijalna osjetljivost, skrb, milosrđe, suosjećajnost i pomoć građanima, očuvanje društvene i kulturne raznolikosti...
4. **ekonomske** – ekonomičnost, efikasnost, efektivnost, produktivnost, inovativnost, poduzetnost, tržišnost, konkurentnost, kvaliteta usluga, poticajnost i razvojnost...
5. **ekološke** – zaštita prirodnog okoliša, štednja prirodnih resursa, očuvanje biološke raznolikosti, kvaliteta života u suglasju s prirodom...

3. UPRAVNA ORGANIZACIJA I JAVNI MENADŽMENT

1. Koji su tipovi kooperativnih sustava? +OBJASNI

1. PRIMARNA GRUPA

- skupina ljudi zajednički izvršava neki vremenski ograničen zadatak (npr. lov na životinju, skupljanje plodova)
- grupa se raspada nakon izvršenja zadatka
- najjednostavniji oblik suradnje ljudi
- nepostojanje strukture - tehnička jednostavnost – primarna grupa nije organizacija
- obavljanje zadatka je u interesu svih ili većine članova (=preživljavanje) – interesna jednostavnost
- prevladava u ranim razdobljima razvoja ljudskih zajednica

2. VOĐENA GRUPA

- paralelno s razvojem poljoprivrede (zemlja kao glavno proizvodno sredstvo – tko ima zemlju ima moć)
- početak diferencijacije u društvu
- trajnija **osobna** međusobna povezanost vođe i vođenih (npr. odnos feudalac-kmet, obrtnik-šegrt)
- interesna dominacija vođe proizlazi iz karizme ili moći – interesna složenost (vođa određuje što grupa radi, koji im je cilj..)
- vođa mora osigurati motivaciju vođenih na suradnju (pruža zaštitu, daje novac) i kontinuitet zajedničkog djelovanja
- ne postoji trajna podjela rada; posao obavlja onaj kojemu je vođa dodijelio njegovo obavljanje
- sve složeniji zadaci → složenija struktura (Upravni štab vođe) → više sukoba ineteresa → pad efikasnosti djelovanja – tehnička složenost

3. HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA

- nastaje kao posljedica industrijske revolucije (obiteljska gospodarstva → tvornice, male trgovine → velike kompanije)
- dolazi do diobe rada na sve uže radne zadatke i tako nastaju **neosobne funkcije**
- **stabilnost i neosobnost funkcija**, za razliku od vođene grupe → svejedno je tko obavlja posao ako je opremljen potrebnim znanjima i vještinama; HO može obavljati puno dugoročnih i složenih odnosa
- **interesna neravnopravnost** – neravnomjerna razdioba moći među članovima organizacije; dominacija koordinacijskog aparata, posebno rukovoditelja, nad neposrednim izvršiteljima zadataka na dnu piramide
- prevladavajući tip kooperativnih odnosa
- n. redovitog komunikacijskog puta, n. izvještavanja, n. ograničenja raspona nadzora (kontakta)

4. TIMSKE MREŽE

- novi tip ljudske suradnje kao posljedica krize HO uslijed sve veće diferencijacije uloga i informacija te informacijske revolucije
- osnovna jedinica u mreži je **nehijerarhijska radna grupa (tim)** koji čini mali broj ravnopravnih specijalista
- članovi su specijalisti sa međusobno komplementarnim znanjima – svatko zna neki dio posla i međusobno su povezani – posljedica toga je nehijerarhičnost
- **interesna ravnopravnost** kao posljedica toga da svatko zna nešto
- **ograničena veličina tima** zbog intenzivnosti komuniciranja (komuniciranje svakog sa svakim je slobodno) – rješenje je uključivanje u timske mreže
- npr. zdravstvene ustanove, znanstveno-istraživački instituti...

> HIJERARHIJSKI ODNOS - samo baza obavlja temeljni zadatak, ostali upravljaju, koordiniraju i usmjeravaju

> TIMSKI ODNOS – nema hijerarhijsko, svi su članovi tima jednaki

2. Što je organizacija i koja su njezina temeljna obilježja?

Organizacija je multidimenzijski, dinamični i složeni sustav ljudske suradnje, odnosno zajedničkog djelovanja ljudi utemeljen na diobi radnih procesa na sve uže i jednostavnije dijelove i njihovu povezivanju u zajedničku smislenu cjelinu. Temeljna obilježja: **hijerarhičnost** te **odnos podređenosti i nadređenosti**.

3. Što je formalna, a što neformalna organizacijska struktura?

a) **formalna organizacijska struktura**

- unaprijed formalno određena, razmjerno trajna slika više ili manje hijerarhičnih odnosa među funkcijama u organizaciji nastalim diobom radnih procesa te među ljudima koji te funkcije obavljaju
- unaprijed predviđena formalnim aktima (npr. zakonom, uredbom, pravilnikom o unutarnjem redu..)

b) **neformalna organizacijska struktura**

- skup svih razmjerno trajnih odnosa među članovima organizacije koji imaju utjecaja na formalnu strukturu, ciljeve i djelovanje organizacije (pozitivno ili negativno)

4. Objasnite organizacijsku strukturu kao temeljnu organizacijsku varijablu.

Temeljnou organizacijskom varijablou smatra se struktura organizacije, shvaćena kao sustav unutarnjih veza i odnosa te je kao takva najvažniji dio svake organizacije. Iako relativno samostalna, organizacijska struktura istodobno je i pod utjecajem ostalih organizacijskih varijabli. Tako će npr. velike organizacije često imati složeniju i formaliziraniju strukturu, s većim brojem hijerarhijskih razina, od onih manjih. Također, organizacijska struktura razlikovat će se ovisno o vremenskim razmacima u kojima je promatramo.

Organizacijska struktura sastavljena je od odnosa ili veza uspostavljenih povodom zajedničkog djelovanja više ljudi radi ostvarenja određenih zadataka ili poslova. Odnosi se u organizacijama uspostavljaju kao neosobni odnosi među funkcijama. Naime, poslovi i radni zadaci na specifičan su način podijeljeni među članovima organizacije – ta podjela ima karakter diobe rada na sve uže i jednostavnije radne operacije. Skupinama radnih operacija i poslova na određenoj razini općenitosti dodjeljuje se vlastiti identitet, neovisan o osobama koje ih obavljaju, čime se one uspostavljaju kao funkcije (npr. funkcija ministra). Funkcije podrazumijevaju neku mjeru trajnosti i stabilnosti u vremenu. U svim organizacijama struktura je istovrsna, zasnovana bar u nekoj mjeri na odnosima podređenosti i nadređenosti. Riječ je zapravo o hijerarhijskim odnosima i hijerarhijskoj strukturi. Kako su temeljni odnosi u organizaciji hijerarhijski, svaka je organizacija – hijerarhijska organizacija.

5. Navedite temeljne istraživačke smjerove teorije organizacije.

Mehanicistički smjer teorije organizacije, Teorija organizacijskog konflikta i moći, Teorija odlučivanja, Interesno-politički smjer teorije organizacije, Teorija otvorenog sustava.

6. Koji se kriteriji grupiranja poslova mogu primijeniti prilikom formiranja radnih i organizacijskih jedinica? + objasni + primjer

- **SRODNOST ZADATAKA**- što se radi; sličnost sadržaja posla (npr. *Odjel za poslove oružja* u MUP-u koji obavlja poslove povezane s nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja)
- **SLIČNOST METODA RADA**- kako se nešto radi (npr. služba računovodstva na PFZG-u koja obavlja sve financijske poslove)
- **TERITORIJ**- jedinica koja obavlja poslove za određeni dio državnog teritorija (npr. Područna služba Krapina HZZO-a koja obavlja poslove zdravstvenog osiguranja za krapinsko područje)
- **KORISNICI**- krug ljudi za koje se poslovi obavljaju (Zavod za mirovinsko osiguranje, odjel za branitelje)

7. Što je reorganizacija, iz kojih razloga može do nje doći i kakve posljedice izaziva?

Reorganizacija je promjena formalne organizacijske strukture (npr. osnivanje nove katedre).

Potencijalni razlozi: - povećanje opsega organizacije (odlučimo upisat sljedeće godine 5000 studenata)
- promjena zadatka organizacije (uvedemo novi studij – političke znanosti)
- razvoj tehnike rada i organizacijske tehnologije (online studij)
- personalne promjene

Posljedice: - organizacija se prilagođava potrebama i promjenama (POZ)
- gubitak radnog tempa (NEG)
- osjećaj nesigurnosti kod zaposlenika (NEG)

8. Što je raspon kontakata, a što raspon vertikalne veze u organizaciji?

RASPON KONTAKATA – pitanje koliko neposredno podređenih može imati jedan pretpostavljeni kako bi mu se omogućila nužna i što bolja komunikacija i nadzor nad svakim od njih

RASPON VERTIKALNE VEZE – broj stupnjeva u hijerarhiji organizacije

9. Što obuhvaća načelo izvještavanja, a što načelo redovitog puta u organizaciji?

NAČELO IZVJEŠTAVANJA – niži stupnjevi u organizaciji moraju obavještavati više stupnjeve o uočenim pojavama značajnim za organizaciju i ostvarivanje njezinih ciljeva.

NAČELO REDOVITOG PUTA – svaki kontakt po vertikalnoj liniji u organizaciji mora u pravilu ići preko svih međustupnjeva.

10. Objasnite što je upravni (funkcionalni) pregled i koje tipove razlikujemo?

Upravni (funkcionalni) pregled je metoda usavršavanja rada i organizacije u javnoj upravi (gleda strukturu unutar organizacije). Nestandardizirana metoda i kvalitetnija metoda upravnog nadzora.

Cilj:

- 1) uklanjanje nepotrebnih funkcija i poslova
- 2) predlaganje funkcija koje nedostaju u organizacijskoj strukturi
- 3) smanjivanje dupliciranja poslova između i unutar organizacija
- 4) smanjivanje preklapanja između i unutar organizacija
- 5) racionalizacija podjele funkcija

Razlikujemo VERTIKALNI, SUSTAVNI i HORIZONTALNI UPRAVNI PREGLED

11. Navedite i ukratko objasnite strukturne inovacije kojima se modificiraju idealtipske karakteristike hijerarhijske organizacije.

- a) **proces decentralizacije** – prenošenje ovlasti i odgovornosti s viših hijerarhijskih razina na niže – smanjuje se stupanj hijerarhije; prednost: brže donošenje odluka, fleksibilnost, zadovoljniji korisnici..
- b) **osnivanje timova s horizontalnom koordinacijom** (tzv. *projektna organizacijska struktura*) – vremenski ograničen zadatak (projekt) obavljaju stručnjaci iz različitih funkcionalnih područja u organizaciji; ne znači da je nastala nova organizacija, po završetku zadatka tim se raspušta)
- c) **matrična organizacija** – organizacija koja obavlja više vremenski ograničenih projekata, ne radi se o stalnim zadacima; dobiva se križanjem vertikalne i horizontalne strukture

12. Navedite glavne komponente upravne tehnologije.

1. materijalna odnosno fizička **sredstva**-strojevi, uređaji, alati
2. **tehnika rada**-načini i postupci djelovanja, tj. radni ili poslovni procesi
3. **znanje** kojim ljudi raspolažu u radu

13. Koja je razlika između rutinskih i nerutinskih poslova u upravnim organizacijama?

1. *rutinski* – obavljaju se razmjerno često, na isti standardizirani način (prijava ispita, izrada putovnice)
2. *nerutinski* – zahtijeva da se rješavaju svaki za sebe, na jedinstven i nestandardiziran način (sadržaj predavanja)

14. Objasnite kako nastaje organizacijska kultura u upravnim organizacijama i navedite tipove kultura + OBJASNI.

Organizacijska kultura nastaje spajanjem vrijednosti i praktične orijentacije službenika. Vrijednosti su poveznica između sfere politike i sfere javne uprave. Temeljne skupine vrijednosti u javnoj upravi su ekonomske (3E), demokratske (političke) (pol. odg., legitimitet), pravne (vladavina prava), socijalne (društvena pravednost, skrb) i ekološke (zaštita okoliša). Praktične orijentacije službenika odnose se na stav, odnos službenika prema organizaciji tj. poslu. Orijentacija može biti: profesionalno-proaktivna ili uredsko-reaktivna.

1. **LEGALISTIČKA**
2. **BIROKRATSKA**
3. **PARTICIPATIVNA**
4. **AUTORITATIVNA**
5. **PODUZETNIČKA**
6. **UPRAVLJAČKA**

Tipovi upravnih kultura:

1. **LEGALISTIČKA** (pravne x PP)

Uprava je odvojena od zakonodavca i podređena općim normama; racionalan instrument za provođenje zakona.

Službenici nastoje aktivno realizirati svoju ulogu; pravna pravila doživljavaju kao vlastita.

Granice te uloge određene su **načelom zakonitosti** (uprava smije samo ono što joj je izričito povjereno) u svakom pogledu: materijalnom, proceduralnom, organizacijskom i u pogledu kompetencije.

2. **BIROKRATSKA** (pravne x UR)

Na prvom mjestu se stavlja interes vlastite karijere, etički standardi se zanemaruju ili krše.

Uprava postaje arena za borbu tuđih interesa i ulazi u **sferu politike**.

Takva kultura generira osjećaj otuđenosti, nemoći, razočaranja karijerom i smanjenjem efikasnosti

Tajnost kao glavna komunikacijska strategija, skrivanje info i znanja kako bi se organizacija sačuvala od kritike; zatvorenost.

3. **PARTICIPATIVNA** (političke x PP)

Službenici su jasno orijentirani na aktivno unaprjeđenje, podupiranje i poštivanje političkih vrijednosti.

Usmjerenost na društvenu okolinu JU i odazivnost na potrebe građana – nastojanje da se upravu približi građanima i potakne njihova participacija.

4. **AUTORITATIVNA** (političke x UR)

Primarna važnost izvršno-upravnih i političkih organa ispred interesa društvene okoline.

Službenici poslušno reaguju na zahtjeve i zapovjedi rukovodnih tijela (važnost hijerarhije), arogancija prema građanima. Posljedica je korupcija.

5. **PODUZETNIČKA** (ekonomske x PP)

Uvođenje vrijednosti iz privatnog sektora, usmjereni na obavljanje zadataka brzo, efikasno.

Poduzetništvo znači rizik, preuzimanje odgovornosti, inicijativu, inovaciju...aktivan pristup.

6. **UPRAVLJAČKA** (ekonomske x UR)

Težište je na upravljanju radom i djelovanjem drugih.

Službenici su motivirani nagradama ili strogim kaznama, mjeri se uspjeh i neuspjeh..

15. Ukratko objasnite okoline upravne organizacije.

1. upravni sustav – poprima obilježja javnog sektora; nastaju interorganizacijske mreže za formuliranje politika; fokus na programima tj. mrežama za realizaciju javnih politika; uprava gubi oštre granice i povezuje se sa društvom

2. politički sustav – dvojnost i potencijalni konflikti ciljeva (provedba javnih politika i održanje na vlasti); pitanje sudjelovanja UO u pripremanju javnih politika

3. građani – najvažniji problem: odazivnost uprave; utjecaj građana na rad uprave i sudjelovanje u njoj

(4.) međunarodna, globalna okolina – stvaranje pravila i standarda organizacije i funkcioniranja javne uprave; atraktivnost i nametanje kod preuzimanja tih standarda

16. U čemu se sastoji dihotomija politika-uprava?

→ razlikovanje funkcije politike i funkcije uprave

Razlikuje:

a) politiku (*politics*) – bavi se javnim politikama (*policies*) ili izražajem državne volje

b) upravu (*administration*) – bavi se izvršavanjem tih politika

→ te dvije skupine poslova obavljaju zasebni kolektiviteti

17. Koje su temeljne dimenzije razgraničenja između javnog i privatnog sektora?

Položaj pojedinca, dominantne vrijednosti i pravne norme, izvor legitimiteta, okolina i ciljevi, status i autonomija djelovanja rukovodećeg osoblja, mehanizam financiranja.

18. Objasnite razliku u pogledu položaja pojedinca između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
dominantna je uloga pojedinca kao građanina	dominantna je ekonomska uloga pojedinca
Pojedinac je prvenstveno <u>građanin</u> , aktivan, uključen i zainteresiran za javne politike.	Pojedinac je prvenstveno <u>konzument</u> , kupac. Njegovo djelovanje je motivirano zadovoljenjem ekonomskih interesa.
On je izvor i kontrolor vlasti. Zato sudjeluje u demokratskim procesima poput izbora, referenduma, građanskih inicijativa i sl.	
Jednaka dostupnost javnih usluga svima. Načelo jednakosti svih pred zakonom.	Položaj pojedinca i njegov pristup robi i uslugama ovisi o njegovoj ekonomskoj snazi.
Nema konkurencije pa je građanin zainteresiran za kvalitetu djelovanja javnih organizacija.	Na kvalitetu utječe tržišni mehanizam.

19. Objasnite razliku u pogledu vrijednosti između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
mješavina temeljnih vrijednosti i njihovo balansiranje ovisno o društvenom kontekstu i konkretnom području javne uprave.	vrijednosna dimenzija mnogo jasnija s dominantnim ekonomskim vrijednostima i nastojanjem za zadovoljavanje i promicanje privatnog interesa.
Prevladava briga za <u>javni interes</u> .	Prevladavaju <u>privatni interesi</u> vlasnika kompanije i klijenata.
Ograničen strožim načelom vladavine prava (poštivanje propisane procedure, djelovanje utemeljeno na propisu, obveza naknade štete..)	

20. Objasnite razliku u pogledu izvora legitimiteta između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
aktivnosti u javnom sektoru izravno ili neizravno vezane su uz demokratske političke procese. Legitimitet vezan uz <u>izbore</u> i druge mehanizme predstavničke i direktne demokracije.	legitimitet se temelji na djelovanju tržišnog mehanizma. <u>Tržište</u> je glavni arbitar vrijednosti i opravdanosti određene djelatnosti. Privatne vrijednosti kreiraju se izravno na tržištu u odnosu kupca i proizvođača kroz mehanizam razmjene.
Svojim djelovanjem organizacije javnog sektora kreiraju <u>javnu vrijednost</u> .	Vrijednost privatnog vl. i ostvarivanja privatnog interesa dovodi do stvaranja <u>privatne vrijednosti</u> .
Rukovodeći položaji nisu vezani uz vlasništvo ili vlastitu osobnu korist.	Jesu. + postoji visoki materijalni stimulans (bonusi)

21. Objasnite razliku u pogledu ciljeva i okoline između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
Ciljevi su <u>nejasni</u> , a rukovodeće osoblje nema jasnu sliku u kojem smjeru treba razvijati organizaciju.	<u>Ciljevi</u> su <u>jasni</u> i mjerljivi (profit). Mehanizmi praćenja kvalitete su izraženiji gdje postoje utvrđeni standardi kvalitete.
Organizacije djeluju u složenom okruženju i možemo govoriti o društvenoj uklopljenosti javne uprave.	
Politički aspekti okoline	Tržišni aspekti okoline
<u>Rezultat</u> često <u>nije mjerljiv</u> .	Nagrađivanje i kazna vezani uz rezultat koji je mjerljiv.

22. Objasnite razliku u pogledu statusa i autonomije rukovodećeg osoblja između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
na vodećim pozicijama su <u>politički imenovani dužnosnici</u> koji na položaj dolaze zahvaljujući političkom procesu, a ne upravljačkom iskustvu i kompetencijama. Vremenski vezani uz mandat – ograničena mogućnost strateškog planiranja. <u>Odluke</u> donose uzimajući u obzir <u>različite interese</u> .	materijalni stimulans vezan uz rezultate, <u>položaj</u> zahvaljuju <u>ostvarivanju</u> unaprijed postavljenih <u>ciljeva</u> . Odgovorni ograničenom krugu ljudi (vlasnici dionica).
Javlja se značajna ograničenja autonomnog djelovanja i odlučivanja.	<u>Veća menadžerska sloboda</u> i dugoročniji položaj.

23. Objasnite razliku u pogledu mehanizama financiranja između javnog i privatnog sektora.

JAVNI SEKTOR	PRIVATNI SEKTOR
<u>Javni proračun</u> (centralni, regionalni, lokalni), a glavni instrument financiranja su porezi i dr. davanja	<u>Tržišna načela, zakon ponude i potražnje</u> (nešto opstaje na tržištu jer to netko želi kupiti, a ne zato jer je važno za zadovoljenje javnih potreba)

24. Što je javni menadžment i po čemu se on razlikuje od tradicionalnog javnog upravljanja?

Tip javnog upravljanja koji stručno-tehničke menadžerske spoznaje, menadžersku slobodu u odlučivanju te poduzetnički rizik i menadžerske tehnike pretpostavlja striktnom poštovanju pravnih pravila javnog upravljanja.

Razlika: naglasak na ekonomske vrijednosti (učinkovitost, djelotvornost, ekonomičnost javne uprave), poduzetnost, preuzimanje rizika i povećanje slobode djelovanje rukovodećeg osoblja u upravi.

25. Objasnite što označava akronim POSDCORB i tko je njegov autor?

> Gulick- formulirao osnovne djelatnosti upravljanja u organizaciji kroz akronim **POSDCORB**:

- 1. Planning**- planiranje → određivanje zadataka organizacije i metode za njihovo ostvarivanje
- 2. Organizing**- organiziranje→ uspostavljanje organizacijske strukture te jasnih hijerarhijskih kanala
- 3. Staffing**- kadrovanje→ vođenje politike osoblja, popunjavanje organizacije osobljem i održavanje povoljnih radnih uvjeta
- 4. Directing**- vođenje→ donošenje ključnih odluka za daljnje obavljanje djelatnosti i vođenje organizacije
- 5. COordinating**- koordinacija→ povezivanje zadataka i osoblja u organizaciji
- 6. Reporting**- izvještavanje→ podnošenje izvještaja o radu organizacije nadređenim tijelima i vođenje evidencije o vlastitoj djelatnosti kao i evidencije neposredno podređenih u organizaciji
- 7. Budgeting**- budžetiranje→ poslovi vezani za uspostavu financijske konstrukcije za obavljanje poslova

26. Objasnite tri shvaćanja javnog menadžmenta u suvremenom smislu

- 1. struktura javnog upravljanja** – težište na odnosu između autonomije rukovodećeg osoblja, s jedne, i sustava nadzora koji obavljaju legitimni nositelji vlasti, s druge strane.
Važno: propisana procedura, poštivanje pravila i osiguravanje mehanizma kontrole
- 2. vještina upravljanja u organizacijama** – naglasak je na različitim aspektima upravljačke funkcije: strateško planiranje i strateški menadžment, vodstvo, motiviranje zaposlenih i vještina komuniciranja s drugim organizacijama i javnosti.
Važno: karakteristike rukovodećeg osoblja koje će biti kadro upravljati organizacijom u složenoj okolini javnog sektora
- 3. institucija koja naglašava posebne vrijednosti na kojima počiva javna uprava** – formalnim pravilima koja uspostavljaju strukturu i menadžerskim vještinama pridodaje upravno-politički kontekst.
Važno: odgovornost, racionalnost odlučivanja, ravnoteža različitih vrijednosti

27. Nabrojite faze upravljačkog ciklusa prema E. Pusiću.

1. planiranje; 2. vođenje; 3. komunikacija; 4. postupak (standardizacija); 5. nadzor

28. Što obuhvaća strateško i taktičko planiranje?

Strateško planiranje obuhvaća: → što će se raditi?

- a) **određivanje** općih **ciljeva**
- b) **razrada** ciljeva u konkretne zadatke
- c) određivanje **prioriteta** djelovanja
- d) **analizu** postojećeg stanja
- e) određivanje **sredstava** potrebnih za ispunjenje ciljeva
- f) postavljanje **mjerila za nadzor** rezultata

Taktičko planiranje (planiranje tijeka rada) obuhvaća: → kako će se raditi?

- a) **prikupljanje** relevantnih podataka i informacija
- b) **analizu** radnih operacija potrebnih za provedbu strateškog plana
- c) raspored rada na **radna mjesta**
- d) **utvrđivanje redoslijeda** radnih operacija

29. Što je planiranje u javnoj upravi i koje vrste planiranja postoje?

Planiranje je proces svjesnog predviđanja, odabiranja i razrade ciljeva i metoda rada, kao i prethodnog utvrđivanja kriterija za nadzor i ocjenjivanje. Postoji strateško i taktičko planiranje.

30. Što je vođenje u upravi i što ova funkcija obuhvaća?

Vođenje je pokretanje, usmjeravanje i povezivanje djelatnosti više pojedinaca ili organizacijskih jedinica u ostvarivanju organizacijskih ciljeva.

Obuhvaća:

- stručnu i političku *odgovornost* za rezultat rada cjelokupne upravne organizacije
- ovlast i sposobnost *odlučivanja*
- *zapovijedanje* – ovlast davanja obvezujućih uputa za rad podređenima

31. Koje su dužnosti nositelja funkcije vodstva unutar i van organizacije?

A) unutar organizacije – posebno se razlikuju dužnosti koje se odnose na **posao** (pokretanje posla, donošenje odluka, uvođenje inovacija u radni proces i preuzimanje odgovornosti za njih te obavljanje nadzora nad obavljanjem zadatka) i **osoblje** (donošenje formalnih personalnih odluka – izrijekom ovlašten, stvaranje ugodnih radnih uvjeta i atmosfere u organizaciji te briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju podređenih).

B) van organizacije – izvještavanje zainteresiranih aktera o djelatnosti organizacije (mediji, politička tijela) te održavanje optimalnog radnog kontakta i suradnje s drugim organizacijama.

32. Navedite i ukratko objasnite modele političkog odlučivanja.

- **racionalni model** – temelji se na racionalnosti ljudske osobe i polazi od sljedećih pretpostavki:
 - ciljevi organizacije su poznati i jasni
 - postoje razrađene mogućnosti kako ostvariti ciljeve
 - posljedice svake od predviđenih mogućnosti djelovanja su poznate
- **postupni (inkrementalistički) model** – temelji se na donošenju sporednih i minornih odluka te postupnom sazrijevanju javne politike (evolucija umjesto revolucije). To je način izbjegavanja donošenja odluka uz istovremeno stvaranje dojma da se odlučuje.
- **vrijednosni model** – temelji se na vrijednostima i ideologiji u procesu odlučivanja. Odluke se donose na temelju percepcije, osjećaja, **interesne norme dominiraju** procesom odlučivanja.
- **upravni model** – temelji se na procesima unutar samih upravnih organizacija. Na političko odlučivanje više utječe ono **što se događa u organizaciji**, nego u političkoj okolini.

33. Što je komuniciranje u javnoj upravi i koje zahtjeve komunikacijski sustav mora ispuniti?

Komunikacije u javnoj upravi predstavljaju ukupnost sredstava i metoda za prenošenje informacija s obzirom na odnose unutar organizacije, kao i s okolinom organizacije. Komunikacijski sustav treba omogućiti odabir samo onih informacija koje su bitne za organizaciju kako bi uz pomoć njih ostvarivala svoje temeljne ciljeve. Treba osigurati točne i pouzdane info. Zaključno, treba omogućiti stvaranje zalihe iskoristivih info koje će se moći iskoristiti u budućem djelovanju organizacije.

34. Koja su mjerila kvalitete komunikacijskih sustava?

- stupanj *selektivnosti* komunikacijskog sustava (osiguravanje relevantnih, a reduciranje nepotrebnih informacija)
- otpornost* komunikacijskog sustava prema iskrivljavanju informacija te brzina i točnost njihova ispravljanja
- utjecaj* informacije na ponašanje primatelja
- ekonomičnost* sredstava i tijeka komuniciranja kako bi se smanjili sveukupni troškovi komuniciranja

35. Objasnite vrste komuniciranja postoje u upravi

- formalno** – slijedi organizacijsku strukturu, tiče se posla i proizvodi formalne posljedice
- neformalno** – javlja se kao: a) priprema za formalno komuniciranje i b) posljedica formalnog komuniciranja
= Suvremeni je trend da se što više reducira razina formalnosti kako bi se izbjegla nepotrebna birokratizacija upravnog djelovanja.
- unutarnje** – unutar organizacije (između zaposlenika)
- vanjsko** – između organizacije i njezine okoline (savjetovanje sa zainteresiranom javnošću)

36. Što je standardizacija/postupak u javnoj upravi i koji se poželjni rezultati njome žele ostvariti?

Standardizacija u upravi – uspostava odgovarajućeg postupka kojim se utvrđuju jednaki i repetitivni elementi pojedinih radnih operacija.

Utvrđivanjem postupka za obavljanje određene upravne djelatnosti ostvaruju se dvije skupine poželjnih rezultata:

- tehnička dimenzija**: - brže i kvalitetnije upravne usluge
 - povećanje ekonomičnosti djelovanja,
 - racionalizacija korištenja materijalnih i ljudskih resursa,
 - olakšana specijalizacija osoblja,
 - pojednostavljen nadzor nad pojedinim aktivnostima (tehnička dimenzija postupka u upravi)
- zaštitna funkcija postupka**: - zaštita temeljnih društvenih vrijednosti i interesa
 - jednako postupanja s jednakima,
 - osiguravanje nepristranosti,
 - smanjenje subjektivnosti službenika,
 - olakšavanje nadzora nad radom

37. Kako je moguće klasificirati postupke u upravi?

1. Kriterij: jesu li pravila postupka kojim se koriste u nekoj upravnoj organizaciji *rezultat razvoja određene struke ili aktivnosti zakonodavca* koji je pravnim pravilima propisao način donošenja odluka o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba

- ✓ **stručni postupak** (građevina, medicina, socijalni rad...)
- ✓ **upravni postupak** (opći upravni postupak, porezni postupak...)

2. Kriterij: s obzirom na to je li izvor pravila postupka *pravni propis ili neki neformalni izvor*

- ✓ **formalno utvrđeni postupak** (zakon ili podzakonski akt)
- ✓ **neformalno utvrđeni postupak** (uobičajena praksa, interni dogovor ili usmena instrukcija nadređenog)

3. Kriterij: s obzirom na to *primjenjuje li se postupak na odnos organizacije i njene okoline ili na unutarnje odnose u organizaciji* te mogu li se građani pozvati na njihove odredbe ili ne

- ✓ **javni** (građani se mogu pozvati na njegove odredbe u interakciji s upravom)
- ✓ **interni** (na njega se ne mogu pozvati osobe izvan organizacije)

38. Po čemu se procjenjuje kvaliteta postupaka u upravi?

- **apstraktna logičnost postupka** – jesu li pravila postupka međusobno koherentna, logično povezana, razumljiva i jednostavna te pridonose li ostvarivanju ciljeva koji se postupkom žele postići
- **stvarni rezultati primjene postupka** – koliko se primjenjuju u svakodnevnoj praksi i kakvi su rezultati te primjene
- **elastičnost postupka** – mogućnost jednostavne prilagodbe promijenjenim okolnostima uz istovremeno osiguravanje tehničkih i zaštitnih ciljeva koji se standardizacijom žele postići

39. Objasnite što je nadzor u upravi i kada je on kvalitetan.

Nadzor u upravi je *usporedba* stvarnog rezultata, odnosno onog što je stvarno postignuto konkretnom upravnom djelatnošću s onim što se očekivalo/planiralo postići te ostvarivanje *utjecaja* na kontrolirane procese, a ne samo njihovu usporedbu s planiranim rezultatima.

Nadzor je **kvalitetan** ako je (4):

1. pravodoban – provodi se prije nastupanja štetnih posljedica
2. ekonomičan – troškovi nadzora prihvatljivi sa stajališta koristi koja se nadzorom postiže
3. ima adekvatan obuhvat – obuhvaća samo relevantne segmente nadzirane djelatnosti
4. uravnotežen – ne smije prouzročiti dodatnu štetu organizaciji koja bi zbog nadzora npr. obustavila provedbu svoje temeljne aktivnosti

40. Koje vrste nadzora u upravi postoje?

OPĆI, POSEBNI, UNUTARNJI, VANJSKI, PRETHODNI, NAKNADNI, NADZOR AKATA, NADZOR RADA, HIJERARHIJSKI NADZOR, NADZOR SVRSISHODNOSTI

41. Koji su naglasci suvremenog javnog menadžmenta?

1. Upravljanje putem propisa
2. Upravljanje putem ciljeva i rezultata
3. Upravljanje s naglaskom na kvalitetu i korisnike
4. Upravljanje putem tržišta i natjecanja
5. Upravljanje s naglaskom na izvedbu

42. Objasnite upravljanje putem propisa kao naglasak javnog menadžmenta.*

- Glavni instrument javnog upravljanja: **donošenje propisa**
- **dominacija pravnih vrijednosti** u javnoj upravi
- naglasak na procesu, dok je ishod u drugom planu
- smatra da se javni problem rješava donošenjem adekvatnog propisa ili njegovim izmjenama i dopunama
- Nastoje se poboljšati: **konceptom bolje, kvalitetnije i unaprijeđenije regulacije** (OECD i EU)

43. U čemu se sastoji upravljanje putem ciljeva i rezultata kao naglasak javnog menadžmenta?

- upravljanje putem ciljeva – postavlja **ciljeve**, naglašava **buduće stanje** do kojeg treba doći kroz upravni ciklus i primjenu određene javne politike.
- upravljanje putem rezultata – isto orijentirano na budućnost, ali naglašava stvarno postignute (**ostvarene**) **rezultate** upravne aktivnosti i uz njih veže mehanizam proračunskog financiranja te nagrade i kazne za službenike, ovisno o rezultatima.

44. U čemu se sastoji upravljanje s naglaskom na kvalitetu i korisnike kao naglasak javnog menadžmenta?

- nastoje poboljšati pojedine segmente upravne djelatnosti (tj. javnog sektora) naglašavanjem njegove kvalitete
- Metode i tehnike: **TQM (total quality management)** – **koncept cjelovitog upravljanja kvalitetom** – nastao temeljem kritike i istovremenog unapređenja upravljanja putem ciljeva i rezultata koji stavljaju **naglasak na ishode** (ciljeve i rezultate), a pritom djelomično zanemaruju proces kojim se do njih dolazi

45. U čemu se sastoji upravljanje putem tržišta i natjecanja kao naglasak javnog menadžmenta?*

- uključivanje organizacija privatnog sektora u obavljanje javnih poslova
- Javni menadžment orijentiran na natjecanje i tržište ostvaruje se kroz široku upotrebu **tržišnog mehanizma** u javnom sektoru, što u konačnici dovodi do primjene prakse vanjskog ugovaranja obavljanja javnih poslova te korištenje raznih oblika javno privatnog partnerstva
- **vanjsko ugovaranje obavljanja javnih poslova** (*outsourcing*) – tijela državne uprave ugovaraju obavljanje javnih poslova sa subjektima (privatnog sektora) s kojima nisu organizacijski povezana
Ciljevi: 1.) da se državna i javna uprava **reducira, racionalizira, pojeftini**, a 2.) obavljanje javnih poslova učini **fleksibilnijim i efikasnijim** – izvršavanje se povjerava najkvalitetnijem i najpovoljnijem ponuditelju

46. U čemu se sastoji upravljanje s naglaskom na izvedbu kao naglasak javnog menadžmenta?

- koncept izvedbe mjeri i **kvalitetu i kvantifikaciju ishoda**
- Pretpostavka unaprjeđenja efikasnosti i kvalitetnog upravljanja izvedbom je *definiranje javnih usluga* koje upravne organizacije osiguravaju zajednici, građanima i poduzetnicima – dakle, treba utvrditi listu tih usluga te njihove različite dimenzije (pravodobnost, transparentnost, troškovi, stupnjevi kvalitete...)

4. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ UPRAVI

1. Koje su kategorije zaposlenih u javnoj upravi?

- profesionalni javni službenici
- politički dužnosnici
- osobe na manualnim i pomoćno-tehničkim poslovima
- vanjski suradnici i privremeno zaposlene osobe

2. Objasnite razlike između kategorija zaposlenih u javnoj upravi.

#1 Profesionalni javni službenici (3)

- = posao u javnoj službi im je trajno i glavno zanimanje za koje su se **obrazovali** i za koje **primaju plaću**
- zapošljavaju se po STRUČNOM KRITERIJU
- > državni službenici
- > službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- > službenici u javnim službama

#2 Politički dužnosnici

- = biraju se ili imenuju prema POLITIČKOM KRITERIJU, a položaj im je vremenski ograničen trajanjem političkog mandata
- neposredno ili posredno **izvode legitimitet iz povjerenja građana** dobivenog na demokratskim izborima (gradonačelnici, ministri, ravnatelji...)
- Uloga:
 - prenose političku volju vlasti i provode demokratsku kontrolu nad javnom upravom
 - politički su odgovorni javnosti za propuste koji su počinjeni u području djelovanja resora kojima upravljaju
- imaju svoje: > Političke savjetnike

#3 Namještenici

- = osobe na manualnim i pomoćnim (domar, čistači, vozači) ili tehničkim poslovima (informatičari, računovođe)
- u nekim zemljama radnopravni status namještenika uređen *radnim zakonodavstvom*, a u drugima je status te kategorije reguliran *odredbama službeničkog prava*
- u posljednje vrijeme trend da se za pomoćne poslove koriste vanjski ponuditelji usluga (*outsourcing*)

#4 Vanjski suradnici

- = privremeno ili povremeno sudjeluju u radu upravnih organizacija, ali **nisu zaposleni** u njima
- sudjeluju u odlučivanju o pojedinim pitanjima jer su stručnjaci (odbori, komisije, druga tijela) ili rade zbog zakonske obveze (prisilna mobilizacija ili javni radovi kod elementarnih nepogoda) ili obavljaju jednokratni posao (popis stanovništva).

3. Objasnite status i ulogu političkih savjetnika kao kategorije ljudi u upravi

- pomoćnici ministra koji ga **savjetuju** u političkim pitanjima na temelju povjerenja i osobne lojalnosti ministru
- imenuje ih ministar prema POLITIČKOM KRITERIJU (to ih razlikuje od službenika) pa se na njih ne primjenjuju opća pravila o zapošljavanju ni posebni uvjeti za državnu službu
- nisu dio hijerarhije ministarstva, primaju upute izravno od ministra kojem su odgovorni, održavaju odnose sa strankom, drugim ministrima i njihovim savjetnicima, pišu govore i pomažu ministru u javnim nastupima, komentiraju prijedloge državnih službenika

4. Koja su karakteristična obilježja javnih službenika?

- **profesionalizam i stručnost** (specifično obrazovanje)
- **stalnost** službe
- potpadanje pod režim **javnog prava**

5. Objasnite razliku između državnih službenika i političkih dužnosnika

Državni službenici biraju se prema KRITERIJU STRUČNOSTI, a rad u upravi predstavlja stalno i relativno trajno zanimanje te za primaju plaću kao naknadu za rad. Službenički odnos zasniva se na načelu jednake dostupnosti zapošljavanja u javnoj upravi (javni natječaj – svi građani).

Politički dužnosnici biraju se ili imenuju prema POLITIČKOM KRITERIJU, a položaj im je vremenski ograničen trajanjem političkog mandata. Neposredno ili posredno izvode legitimitet iz povjerenja građana dobivenog na demokratskim izborima.

6. Koje su razlike između organizacijskih i funkcionalnih definicija javnih službenika?

- *organizacijske definicije* – formalnog karaktera;
Javni službenici = svi ljudi koji rade u određenim taksativno nabrojanim organizacijama (pripadnost određenoj upravnoj organizaciji)
Negativnost: ne uzimaju u obzir da u upravi rade i ljudi s ulogama različitim od onih koje imaju službenici
- *funkcionalne definicije* – sadržajnog karaktera;
Javni službenici = ljudi određeni prema sadržaju funkcije koju obavljaju, metodama i drugim osobnim svojstvima koja proizlaze iz obavljanja službeničke funkcije
Negativnost: nisu dovoljno određene

7. Koja su se četiri shvaćanja javne službe razvijala kroz povijest?

RUDIMENTARNI SLUŽBENICI, MAGISTRATURE, NOMENKLATURE, POVLASTICA.

8. Objasnite shvaćanje službenika kao nositelja političke vlasti.

Osobito izraženo u socijalističkim zemljama do kraja 1970-ih, gdje su postavljenja na gotovo sve funkcije bila utvrđena pomoću nomenklature izrađene od strane centralne partije. Nomenklatura je popis visokih upravnih položaja na koje su mogli biti postavljeni samo od politike probrani ljudi, višegodišnji članovi partije.

9. Objasnite ulogu službenika kao nositelja povlastice (beneficije) i navedite najpoznatiji primjer političke patronaže u novijoj povijesti.

Osobi koja obavlja javnu službu donosi određene **koristi** (prvenstveno materijalne) te **povoljniji status** od ostalih članova zajednice. Najpoznatiji primjer: spoils system – američki sustav plijena

10. Objasnite što je merit sustav?+IZNIMKE

Merit sustav znači primjenu **niza objektivnih metoda** pri odabiru, zapošljavanju i postavljanju kandidata na radna mjesta i položaje u javnoj upravi prema KRITERIJU STRUČNOSTI i SPOSOBNOSTI te kao kriterij za nagrađivanje i napredovanje u službi najvrsnijih službenika tijekom njihove karijere. Potiče zapošljavanje i napredovanje osoba prikladnog obrazovanja i sposobnosti i na taj način izravno pridonosi profesionalizaciji uprave.

Iznimke od primjene merit načela (3):

1. izabrani službenici
2. politički savjetnici
3. politički (imenovani) položaji

→ merit sustav se ne primjenjuje na kategorije političkih funkcionara na samom vrhu upravne piramide jer su oni izabrani ili imenovani kao izraz volje građana

11. Što je etika javnih službenika i u koja četiri odnosa se očekuje etičnost javnih službenika?

Etika javnih službenika je skup internaliziranih društvenih pravila koja je službenik tijekom vremena usvojio kao vlastite vrijednosti te osobni kriterij ponašanja s obzirom na svoju ulogu javnog službenika. *Etičnost* službenici trebaju pokazati *prema*: politički imenovanim dužnosnicima, građanima, radu i suradnicima.

12. Koje vrste korupcije postoje i koja je razlika između njih?

- **Administrativna ili upravna korupcija** – nedopušteno ili netransparentno plaćanje ili davanje drugih beneficija javnim službenicima u zamjenu za nedopušteno i netransparentno implementiranje propisanih pravila.
- **državni plijen** – nastojanje korporacija ili poduzeća da prilagode i stvore sebi u korist zakonsku, političku i regulatornu okolinu kroz nedopuštene i netransparentne provizije odnosno druge beneficije visokim javnim dužnosnicima i službenicima. To je formuliranje drugačijih pravila igre u korist onih koji plaćaju.

13. Što se uređuje službeničkim pravom?

= disciplina javnog prava koje regulira pitanja **odabira** upravnog osoblja i **zapošljavanja** u javnoj službi, **klasifikacije** poslova i radnih mjesta, **plaća**, **nagrađivanja**, **napredovanja**, **ocjenjivanja**, **disciplinskih mjera** i drugih **prava** (na zdravstvenu zaštitu, mirovinsko, otpremnine), **obveza** i **odgovornosti** javnih službenika te **načina prestanka** službe u javnoj upravi.

14. Koji razlozi govore u prilog specifičnom statusu kategorije državnih službenika?

1. Povezan s njihovim **velikim ovlastima i odgovornostima** te njihovom mogućnosti **izravnog interveniranja** u osnovna prava građana (npr. policija)
2. Oni postavljaju **pravne i normativne standarde** (priprema zakona i dr. propisa)
3. Nalaze se u tijelima koja **donose odluke s velikim financijskim implikacijama** te **raspolažu bitnim informacijama** o različitim pitanjima koja su važna za čitavu državu (što im omogućava velik utjecaj)
4. Imaju odgovornost **osigurati kvalitetno vodstvo i upravljanje državom** pružajući stručne savjete i prijedloge dužnosnicima kojima rad u upravi nije profesija, već privremeni mandat
5. Financiraju se iz **državnog proračuna**

15. Navedite osnovne značajke sustava klasifikacije službenika (karijerni sustav).

= sustav u kojem su pojedinom klasom obuhvaćeni svi službenici s **istim osobnim svojstvima** (stupanj obrazovanja, duljina radnog iskustva). Službenici se u pravilu zapošljavaju u javnu upravu na početku svoje karijere te se očekuje da će tamo raditi cijeli svoj radni vijek tijekom kojeg će napredovati na odgovornije poslove.

> 3 klase službenika prema stupnju obrazovanja:

I- službenici s **magisterijem** (MA)

II- **prvostupnici** (BA)

III- završena SŠ

Obilježja:

- veća zatvorenost,
- cjeloživotni razvoj karijere,
- ograničene mogućnosti ulaska u službu na polovici karijere.

Kriterij: znanje kandidata

- Utvrđuje se: određenim sveučilišnim stupnjem, svjedodžbom visoke škole, ulaznim ispitima za javnu službu

Zemlje: Grčka, Francuska, Irska, Japan, Koreja, Mađarska, Španjolska..

16. Koje su prednosti, a koji nedostaci karijernog sustava?

Pozitivne strane:

1. **pravednost i objektivnost** kroz ulazne ispite i diplome
2. promoviraju **zajedničke vrijednosti** prije ulaska u službu kroz slično obrazovanje specifičnih kategorija službenika
3. **jednostavniji** i jeftiniji u primjeni
4. pružaju veću **sigurnost** službenika (čak i kod premještanja na niže radno mjesto)

Negativne strane:

1. slabe zajedničke vrijednosti na različitim hijerarhijskim i statusnim razinama

2. **nestimulativni** su – nisu usmjereni na individualno izvršenje i odgovornost
3. mogu pridonijeti **stvaranju socijalnih razlika** između službenika razvrstanih po osobnim kriterijima
4. ne ovise o željama, zahtjevima i postupcima samih službenika

17. Navedite osnovne značajke sustava klasifikacije radnih mjesta.

= unutar njega se pojedine klase utvrđuju prema **kriteriju radnih mjesta** sa jednakim ili sličnim poslovima, radnim dužnostima i drugim obilježjima. Za oblikovanje takvog sustava treba provesti detaljnu analizu svih radnih mjesta – tzv. **analiza radnih mjesta (funkcionalni pregled)**. Naglasak je na postavljanju najprikladnije osobe na određeno radno mjesto – putem vanjskog natječaja, internim napredovanjem/kretanjem unutar službe.

Kriterij: stupanj složenosti i zahtjevnosti posla, od najjednostavnijih do najsloženijih

Obilježja:

- nije odlučan formalni stupanj obrazovanja, već postavljanje najprikladnije osobe na određeno radno mjesto
- mnogo otvoreniji i pristupačniji širem krugu kandidata
- ulazak u službu na sredini karijere je uobičajen
- plaća naglašeno individualizirana – presudan razlog izvršenja (ovisno o radnoj ocjeni)

Zemlje: skandinavske i anglosaksonske zemlje, Švicarska, Estonija, Danska, Island, SAD, Kanada

18. Koje su prednosti, a koji nedostaci sustava radnih mjesta?

Pozitivne strane:

1. stvaraju više zajedničkih vrijednosti među osobljem na različitim hijerarhijskim razinama i s različitim statusom
2. pristupačniji širem krugu kandidata
3. omogućuju **pravednost** putem otvorenih natječaja za sva radna mjesta (**pod uvjetom** da se postupak vodi prema *merit* načelima i da je transparentan)
4. djeluju motivirajuće – omogućuju **nagradivanje i napredovanje s obzirom na individualno izvršenje** radnih zadataka i rezultate
5. pridonose **racionalnoj organizaciji**

Negativne strane:

1. nedostaju im opće vrijednosti za ulazak u jezgru javne službe
2. opasnost od neobjektivnosti i patronaže kod ulaska u službu i napredovanja ako nije transparentan
3. znatno **složeniji i skuplji sustavi**

19. Navedite osnovne značajke sustava odjela

Sustav odjela je hibridni sustav koji daje velike ovlasti pojedinim ministarstvima u definiranju i provođenju prakse ULJP-a (određivanje broja zaposlenih i politike zapošljavanja, napredovanja i plaća), ali službenici stvaraju karijeru uglavnom u jednom ministarstvu (= obilježje karijernog sustava).

Zemlje: Austrija, Meksiko, Njemačka, Poljska, Portugal, Italija...

20. Kako se utvrđuje plaća službenika u zemljama koje imaju naglašene elemente karijernog sustava?

S gledišta javnog službenika plaća je najvažniji novčani prihod koji predstavlja temelj njegove materijalne egzistencije te ona ne smije biti diskriminacijska. U suvremeno doba, plaće se utvrđuju službeničkim zakonodavstvom i kolektivnim pregovaranjem između sindikata i političke vlasti. Iznos ovisi o *godišnjem proračunu* zemlje ili lokalne jedinice kojim je ujedno postavljena i maksimalna granica za rast plaća. Posljednjih desetljeća, pod utjecajem doktrine NJM, mnoge zemlje provode uprave reforme kojima na različite načine pokušavaju smanjiti ukupne troškove iz državnog proračuna koji odlazi na plaće javnog sektora.

21. Objasnite kako se kroz povijest mijenjao način uzdržavanja i plaćanja službenika?

1. uzdržavanje službenika na **dvoru** vladara
2. plaćanje u **naturi**
3. **dodjeljivanje izvora prihoda**
 - a) dodjeljivanje zemlje (i radne snage – kmetova)
 - b) dodjeljivanje prihoda od stanovništva (npr. pravo prikupljanja poreza)
4. **plaćanje u novcu** (relativno je novog datuma, odraz novčane ekonomije)

22. Kako se utvrđuje plaća službenika u zemljama koje imaju naglašene elemente sustava radnih mjesta?

Reguliranje plaća je decentralizirano (iznose određuju ministarstva ili agencije). Plaća je naglašeno individualizirana s obzirom na procijenjenu vrijednost radnog mjesta u odnosu na druga radna mjesta u organizaciji. Presudan je kriterij radnog izvršenja i učinka, a ne formalno obrazovanje pa službenici koji obavljaju isti posao mogu dobiti različite plaće ovisno o rezultatima rada ili radnoj ocjeni. Utvrđuje se osnovna plaća na koju ide niz bonusa i dodataka (moguća su i umanjenja za ispodprosječne rezultate).

23. Kako se utvrđuje plaća službenika u zemljama koje imaju sustav odjela?

Djelomična delegacija plaća, slaba individualizacija.

24. Koje su temeljne značajke automatskog sustava napredovanja službenika?

Službenik napreduje prema *objektivnim kriterijima*: stjecanje višeg stupnja obrazovanja, polaganje stručnog ispita, navršavanje godina radnog iskustva. Kriteriji napredovanja definirani su zakonom, jednostavni i povezani s kriterijima u platnom i klasifikacijskom sustavu. Kada napreduju u više zvanje ili klasu, službenici ostvaruju viši status i plaću, a često nastavljaju obavljati isti posao.

25. Navedite prednosti i nedostatke automatskog sustava napredovanja

Prednosti:

1. visok stupanj sigurnosti da će službenik napredovati u karijeri
2. osiguranje akademske pozadine
3. interna mobilnost i upravljanje karijerom

Nedostaci:

1. nedostaju kriteriji prilikom napredovanja (slabije korištenje radne ocjene) - pretpostavka da će službenici s višom titulom ili s više staža biti sposobniji ne mora biti istina
2. automatski isključuje sve izvan sustava koji su potencijalno bolji kandidati

26. Koje su temeljne značajke otvorenog sustava napredovanja službenika?

Napreduje se prema *kriteriju sposobnosti* za određeni posao, *kvaliteti* radnog izvršenja i *postignutim rezultatima* u službi. Ključna je radna ocjena. Ocjenjuje ili nadređeni viši službenik, ili čelnik organizacije, ili posebna tijela ili čak službenici međusobno – ponekad se uzima u obzir i ocjena građana.

Karakteristike:

- naglasak je na prikladnosti (sposobnosti) kandidata za određeno radno mjesto (staž i drugi objektivni kriteriji su sekundarnog karaktera)
- kandidati iz organizacije, iz drugih organizacija ili izvan javne uprave zajedno se natječu za slobodna radna mjesta na srednjim i višim razinama
- napredovanje se veže za radno mjesto, a ne za klasu kojoj pojedinac pripada pa se napreduje na složenije radno mjesto ili ono koje je više u organizacijskoj strukturi
- veže se uz klasifikacijski sustav radnih mjesta, nije rijedak u sustavima odjela, a izniman je u sustavima klasifikacije službenika

27. Navedite prednosti i nedostatke otvorenog sustava napredovanja.

Prednosti:

1. interakcija menadžmenta i zaposlenika je intenzivnija
2. pravedniji sustav jer se jače oslanja na rad i rezultate pojedinca (ako je postupak dobro proveden)
3. snažan motivacijski efekt

Nedostaci:

- ✓ mogu biti nepravedni (mogućnost zapošljavanja na radna mjesta „preko veze“)
- 1.
- 2. otežano unakrsno napredovanje i mobilnost službenika u upravnom sustavu
- 3. ne vodi se briga o karijeri službenika – teže zadržati najbolje u službi
- 4. dvojbeni pravednost i etičnost jer službenike koji godinama rade u sustavu mogu preteći osobe koje su se tek zaposlile
- 5. skup i složeniji sustav

28. Ukratko objasnite temeljna načela i standarde državne službe (EU standardi) koje je postavila Sigma kroz svoje dokumente od 1995. do 2012.

- **djelovanje u javnom interesu** – odvajanje javne i privatne sfere, javni interes mora imati prioritet, jačanje etike i integriteta u upravi uključujući jačanje političke neutralnosti i ograničenja obavljanja poslova nespojivih sa svojstvom državnog službenika
- **depolitizacija** – jasno razgraničenje političkih i službeničkih položaja u upravi da bi se osigurala neovisnost o svakodnevnim politički intervencijama
- **profesionalizacija uprave** – zapošljavanje i napredovanje utemeljeni na stručnosti i sposobnostima (*merit* načelo) uz isključivanje mogućnosti patronaže, diskriminacije i arbitrarnosti
- **izgradnja kvalitetnog službeničkog sustava** – regulacija prava i obveza službenika, sustava položaja i platnog sustava, pravednog ocjenjivanja rada i adekvatne zaštite prava službenika
- **odgovornost državnih službenika** – zahtjev za razvojem individualne odgovornosti, pravno reguliranje odgovarajućih mehanizama, posebice otklanjanje nezakonitih naloga političkih i drugih rukovoditelja
- **uređen i efikasan sustav upravljanja ljudskim potencijalima** – primjena jedinstvenih standarda i usavršavanje službenika

29. Kako Zakon o državnim službenicima definira državne službenike, a kako državne namještenike?

* **Državni službenici** (ZODS) – osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona. Državni službenici su i osobe koje u državnim tijelima obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.

Namještenici (ZODS) su osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

30. Tko i kako imenuje rukovodeće državne službenike i po čemu se oni razlikuju od nižih i viših državnih službenika?

Rukovodeće državne službenike imenuje i razrješuje vlada RH na prijedlog čelnika tijela, na temelju javnog natječaja na razdoblje od 4 godine. U toj su kategoriji: ravnatelj i glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, glavni tajnik ministarstva i državne upravne organizacije. Radna mjesta **nižih i viših državnih službenika** popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještanja ili rasporeda.

31. Navedite standardna mjerila klasifikacije radnih mjesta za državna tijela.

- potrebno stručno znanje,

- složenost poslova,
- samostalnost u radu,
- stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama,
- stupanj odgovornosti,
- utjecaj na donošenje odluka.

32. Kojim propisima je reguliran pravni status zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te u javnim službama?

a) lokalna i područna (regionalna) samouprava

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (**ZSLRS**)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

b) javne službe

- Zakon o plaćama u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Zakon o radu

33. Kako je Etičkim kodeksom za državne službenike u RH iz 2008. postavljen institucionalni okvir za prijavu neetičnih ponašanja u državnoj službi RH?

Postavljen je institucionalni okvir za prijavu neetičnih ponašanja u državnoj službi te za jačanje etičkih načela. Glavni mehanizmi za sankcioniranje neetičnog ponašanja su:

- a) povjerenici za etiku (u središnjim državnim tijelima)
- b) Etičko povjerenstvo (drugostupanjsko neovisno tijelo)

Također je uspostavljena *Služba za etiku i sustav vrijednosti u državnoj službi* u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije sa zadatkom promovirati etička načela u upravi te pratiti provedu Etičkog kodeksa.

34. Što obuhvaća pojam „ljudski potencijali u javnoj upravi“ u užem i širem smislu?

- a) *u užem smislu* – ukupnost formalnih znanja, praktičnih vještina, sposobnosti, ponašanja, socijalnih obilježja, psiholoških osobina te kreativnih mogućnosti **javnih službenika** privremeno ili trajno zaposlenih na poslovima od javnog interesa
- b) *u širem smislu* – ukupnost formalnih znanja, praktičnih vještina, sposobnosti, ponašanja, socijalnih obilježja, psiholoških osobina te kreativnih mogućnosti **ljudi u nekom društvu, organizaciji ili zajednici**

35. Koja je razlika između personalne funkcije i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima?

PERSONALNA	ULJP
statična i kruta te usmjerena na <u>formalno provođenje pravila i postupaka</u>	dinamična i fleksibilna te fokusirana na <u>podizanje organizacijske sposobnosti i uspješnosti</u>
parcijalna i kratkoročnog karaktera	integralna, dugoročna i strateški orijentirana
djeluje kroz standardizirane i centralizirane forme vanjska kontrola	djeluje kroz individualizirane i decentralizirane forme samokontrola
rukovoditelji su dipl. pravnici u personalnim odjelima – obavljaju izoliranu, specijalističku funkciju unutar organizacije	menadžeri i stručnjaci za ULJP su uključeni u djelatnost upravljanja na svim razinama izvršenja s drugim menadžerima – široko integrirani

36. Objasnite koncept strateškog upravljanja ljudskim potencijalima.

= sustavno razvijanje ljudskih potencijala radi postizanja organizacijske sposobnosti, uspješnosti i konkurentnosti.

Strategijski model ULJP – postoji ako je na pojedinačnoj i organizacijskoj razini usvojen nov način razmišljanja o osoblju, nov tip organizacijske kulture i sistemski način razmišljanja: integralni pristup koji uključuje specifičan način konceptualiziranja, politiku i prasku ljudskih potencijala, a u pravilu je povezan sa stratejskim planiranjem ljudskih potencijala.

37. Koji faktori utječu na razlike u sustavima obrazovanja i usavršavanja službenika u pojedinim zemljama

1. vanjski – društveno uređenje zemlje, vladajuća politika, stupanj razvijenosti službeničkog zakonodavstva, upravna kultura i tradicija
2. organizacijski – veličina, struktura, sjedište, vrsta djelatnosti, tehnologija, organizacijske kulture..
3. individualni – ljudske osobine (karakteristike i ponašanje menadžera/rukovoditelja)

38. Ukratko objasnite temeljne modele upravljanja ljudskim potencijalima.

= **POLITIČKI/ADMINISTRATIVNI/MENADŽERSKI/INTEGRALNI**

1. POLITIČKI

- predweberijanska uprava
- temeljne vrijednosti: **političke vrijednosti**
- cilj: **provođenje vlasti**
- usmjerenje: cijeni se *politička podobnost*
- služba za ULJP: **centralizirana**, a rukovoditelj provodi političku volju i za to politički odgovara
- nesiguran status službenika

2. ADMINISTRATIVNI (BIROKRATSKI)

- tradicionalna, weberijanska uprava
- temeljne vrijednosti: **pravne i demokratske vrijednosti (+socijalne vrijednosti)**
- cilj: jedinstveno **provođenje pravnih i tehničkih normi**
- usmjerenje: merit načela i naglašava socijalnu jednakost
- služba za ULJP: **centralizirana** (personalni odjeli, službeničke komisije ili stručnjak za personalne poslove)
- siguran status službenika; zaposlenje trajno, a služba je doživotna karijera

3. MENADŽERSKI

- promovira ga doktrina novog javnog menadžmenta
- **ekonomske vrijednosti** (3E)
- usmjerenje: **na rezultat**
- služba za ULJP: **ne postoji centralizirana** služba za ULJP, već funkciju ULJP-a obavljaju menadžeri upravnih organizacija decentralizirano, svaki u sklopu svoje šire rukovodeće funkcije
- nesiguran status, ovisi o volji menadžera; radni odnos je fleksibilan i mobilan, privremen, smanjuju se službenička prava

4. INTEGRALNI

- vrijednosti: **demokratske, pravne, ekonomske i socijalne vrijednosti**
- usmjerenje: postizanje organizacijskih ciljeva u skladu s pravilima kojima se štiti javni interes
- u njemu se cijeni učinkovitost, merit sustav, socijalna jednakost i odazivnost
- služba za ULJP: središnji odjeli za ULJP utvrđuju strategiju i politiku te koordiniraju i usmjeravaju praksu ULJP-a, koja se provodi **decentralizirano** u sklopu pojedinih organizacijskih jedinica
- obrazovanje i uloga rukovoditelja: profesija ULJP – formalna edukacija iz različitih disciplina + posjedovanje praktičnih znanja o tehnikama i praksi ULJP-a
- status menadžera: **zajedno i ravnopravno** s drugim menadžerima sudjeluje u odlučivanju o organizacijskim ciljevima
- fleksibilan i mobilan status službenika, ali u okviru pravnih pravila kojima se štite prava službenika

- sposobni i kvalitetni stručnjaci motiviraju se **nagradama i napredovanjima** kako bi se zadržali u službi

Koncept javne uprave	Predweberijanska uprava	Weberijanska uprava	NUM	Dobra vladavina
MODEL ULJP-A	POLITIČKI	ADMINISTRATIVNI	MENADŽERSKI	INTEGRALNI
TEMELJNE VRIJEDNOSTI	političke	pravne, demokratske, socijalne	ekonomske	pravne, demokratske, socijalne, ekonomske
CILJEVI	provođenje vlasti	Jedinstveno provođenje pravila	Učinkovito postizanje UO ciljeva	Postizanje UO ciljeva – javni interes
USMJERENJE	politička podobnost	Merit-sustav	Rezultat	Učinkovitost, merit-sustav, socijalna jednakost, odazivnost
ORGANIZACIJA SLUŽBE ZA ULJP	Centralizirana (u sklopu FV/kadrovski odjel)	Centralizirana (personalni odjeli)	Decentralizirana (menadžeri na svim razinama)	Kombinirana – centralizirana –odjeli, decentralizirana
PERCEPCIJA FUNKCIJE ULJP-a	Ovisna o politici	Nevažna za UO + prepreka za učinkovitost	Dodatak ostalim znanjima menadžera	Ravnopravna drugim funkcijama u UO
ODGOVORNOST FUNKCIJE ULJP-a	Politička	Društvena (javni interes, provođenje pravila i merit-sustav)	Pojedinačna (rezultat – parcijalni cilj)	Kombinirana – javni interes, merit-sustav, rezultat
OBRAZOVANJE MENADŽERA ULJP	Ne postoji	Pravno/upravnopravno	Slaba znanja i parcijalne vještine – praksa i tečajevi	Akademsko obrazovanje iz područja ULJP+ praksa
ULOGA MENADŽERA ULJP	Provoditelj političke volje	Zaštitnik pravnih pravila i čuvar merit-sustava	Izvršitelj parcijalnog zadatka	Savjetnik (zajedno s drugim menadžerima odlučuje o UO ciljevima)
STATUS SLUŽBENIKA	Nesigurnost zaposlenja, ovisi o političkoj volji i volji nadređenih	Siguran status, trajnost zaposlenja, zaštićenost službenika pravom, služba je karijera	Nesiguran status - volja menadžera, mobilnost i fleksibilnost radnog odnosa, deregulacija	Fleksibilnost i mobilnost u okviru pravnih pravila, zadržavanje i nagrađivanje kvalitetnih
OBRAZOVANJE SLUŽBENIKA	Ne postoji (diletantizam, struka nije u odnosu s poslom)	Formalno obrazovanje (akademska titula i struka)	Parcijalno znanje, na cijeni posebne vještine i sposobnosti – rezultat	Na cijeni formalno obrazovanje i struka + praktične vještine i sposobnosti - rezultat

39. Objasnite instrument upravljanja učinkovitošću (*performance management*) službenika.

= počiva na ocjenjivanju rada pojedinaca putem objektivnih, kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja.

Preduvjet PM:

- > jasno određivanje njihovih radnih zadataka
- > definiranje prikladnih pokazatelja uspješnosti
- > precizno mjerenje rezultata

5. OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE

1. Ukratko objasnite klasifikaciju poslova koje obavlja javna uprava po sadržaju.

Prema klasifikaciji po sadržaju (onome što se radi?), svi poslovi koje obavlja javna uprava dijele se na:

1. Klasični poslovi državne uprave

- zasnivaju se na upravi kao instrumentu vlasti i na državnom monopolu legitimne prinude, a obuhvaćaju resor obrane, vanjskih i unutarnjih poslova, pravosuđa i financija

2. Javne službe

- obavljaju društveno potrebne poslove koji se ne zasnivaju na uporabi fizičke prisile
- obuhvaćaju gospodarske, društvene, tehničke, komunalne, informacijske i unutarnje službe
- poslovi koji odgovaraju tim javnim službama odnose se na njihovu regulaciju, nadzor, financiranje i sl. (npr. ministarstvo zaduženo za obrazovanje), a ne neposredno obavljanje tih poslova (jer se npr. sama djelatnost obavlja kroz obrazovne ustanove)

Pregled poslova hrvatske državne uprave vidi se u *Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave*.

2. Koji su temeljni zakoni koji uređuju strukturu i funkcije hrvatske državne uprave te što se svakim od njih uređuje?

- **Zakon o sustavu državne uprave** – uređuje sustav državne uprave (opća pravila, vrste tijela državne uprave, upravljanje tim tijelima, poslove koje obavljaju tijela državne uprave i dr. tijela i pr. osobe kojima su ti poslovi povjereni, nadzor i dr.)
- **Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave** – njime se osnivaju središnja tijela državne uprave i definira njihov djelokrug kao šire određeno područje djelatnosti za koje je zaduženo pojedino tijelo državne uprave (npr. Ministarstvo zdravstva, poslovi sustava zdravstvene zaštite, osnivanje zdravstvenih ustanova, nadzor nad ustanovama u zdravstvu..)

→ djeluju komplementarno; ZSDU – obrisi i osnovna pravila, ZUDTDU – razrada, nadopuna

3. Tko i kojim aktima osniva tijela državne uprave i uređuje njihovu unutarnju organizacijsku strukturu i okvirni broj službenika?

HRVATSKI SABOR **zakonom** (isključivo) osniva tijela državne uprave (ZUDTDU-om u skladu s općim pravilima postavljenim SZDU-om) i određuje njihove poslove, a u državnom proračunu predviđa sredstva za njihov rad.

VLADA uređuje **uredbama o unutarnjem ustrojstvu** unutarnju organizacijsku strukturu tijela i okvirni broj službenika.

4. Tko i kojim aktom utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta u tijelima državne uprave odnosno pojedina radna mjesta te broj i vrstu službenika?

MINISTAR / ČELNIK DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

- **pravilnikom o unutarnjem redu** detaljnije uređuje organizacijsku strukturu ministarstava / DUO
- utvrđuje radna mjesta i izvršitelje (poslovi i zadaće) i stručni uvjeti, broj i vrste službenika (sistematizacija), ovlasti i odgovornosti, stručna / radna / savjetodavna tijela, raspored radnog vremena ...

5. Ukratko objasnite instrumente utjecaja Hrvatskog sabora na državnu upravu + NAVEDITE + OBJASNITE.

Ovlasti Sabora prema državnoj upravi: **normativne, organizacijske, personalne, ekonomsko-financijske, nadzorne.**

- A) normativni instrumenti = **Ustav i zakoni** te **ostali akti HS**; uprava mora djelovati u skladu s Ustavom i zakonima, a oni predstavljaju podlogu njezina rada i djelovanja – **n. zakonitosti**
- B) organizacijski instrumenti = **ovlast HS** da **osniva** i **ukida** tijela državne uprave te da određuje njihov djelokrug i nadležnost

- C) personalni instrumenti = ovlast HS da **imenuje i razrješava** pojedine dužnosnike, ponajprije ministre kao članove Vlade koji su ujedno na čelu ministarstava. Na temelju odluke HS o iskazivanju povjerenja Vladi, rješenje o imenovanju premijera donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika HS-a, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi premijer uz supotpis predsjednika HS.
- D) ekonomsko-financijski instrumenti = n. proračunskog financiranja; **državni proračun donosi HS i nadzire** njegovo **izvršavanje**. Kroz proračun Sabor raspoređuje sredstva potrebna za financiranje tijela državne uprave. Korisnici proračuna dostavljaju prijedloge Ministarstvu financije koji potom izrađuje nacrt prijedloga proračuna. Taj prijedlog Vlada usvaja i podnosi ga HS. Nadzor: izvještaj MF-a Vladi, a Vlade HS o izvršenju proračuna
- E) nadzorni instrumenti – ex post politička kontrola Sabora nad upravom:
- zastupnička pitanja** – postavljaju zastupnici, Vladi ili pojedinom članu Vlade
 - interpelacije** – traži se rasprava o radu Vlade ili pojedinim odlukama Vlade ili ministarstva ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstva u provođenju zakona ili politike (najmanje 1/10 zastupnika)
 - pitanje povjerenja** – premijeru, pojedinom ministru ili Vladi u cjelini (najmanje 1/5 zastupnika)
 - osnivanje istražnih povjerenstava** – Sabor može osnovati za svako pitanje od javnog interesa (npr. povjerenstvo za istraživanje činjenica u vezi privatizacije INA-e)
 - institucija pučkog pravobranitelja** – opunomoćenik Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda
 - ostale neovisne institucije** – posebni pravobranitelji, povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, povjerenik za informiranje
- F) radni kontakti – između HS, njegovih radnih tijela (odbori i povjerenstva) i pojedinih zastupnika te upravnih dužnosnika i organizacija

6. Navedite resore u kojima predsjednik Republike ima određene ovlasti prema državnoj upravi + ovlasti u resorima vanjskih poslova i obrane.

> u resoru vanjskih poslova

- surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju **vanjske politike**
- (na prijedlog Vlade i uz supotpis premijera) odlučuje o osnivanju **diplomatskih misija i konzularnih ureda** RH u inozemstvu – *organizacijski instrument*
- odlučuje o **postavljanju i opozivu šefova** diplomatskih misija RH u inozemstvu (na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Sabora te uz supotpis premijera) – *personalni instrument*
- prima **vjerodajnice i opozivna pisma** inozemnih šefova diplomatskih misija
- sa Saborom i Vladom dijeli ovlast **sklapanja međunarodnih ugovora**

> u resoru obrane

- vrhovni zapovjednik oružanih snaga**
- imenuje i razrješava** vojne zapovjednike
- na temelju odluke HS, **objavljuje rat i zaključuje mir**
- u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, može narediti **uporabu oružanih snaga** iako nije proglašeno ratno stanje (uz supotpis premijera)
- u istom slučaju te kad su tijela državne vlasti onemogućena, može (na prijedlog i uz supotpis premijera) **donositi uredbe sa zakonskom snagom** koje mora podnijeti na potvrdu Saboru čim se bude mogao sastati
- za trajanja ratnog stanja, u slučaju neposredne ugroženosti ili kad su tijela državne vlasti onemogućena ima pravo **sazvati sjednicu Vlade i njome predsjedati**
- na temelju odluke Sabora koju predlaže Vlada, daje **suglasnost za ulazak i djelovanje oružanih snaga država saveznica** u Hrvatskoj, za pružanje pomoći državama saveznicama u slučaju oružanog napada te za izlazak ili djelovanje oružanih snaga RH u inozemstvu daje suglasnost za **izlazak oružanih snaga u inozemstvo** radi vježbe i obuke ili pružanja humanitarne pomoći te za ulazak oružanih snaga država saveznica u Hrvatsku iz istog razloga

> u resoru državne sigurnosti

8. Opišite postupak formiranja Vlade RH.

1. članove Vlade predlaže osoba kojoj je predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade – **mandatar**
2. odmah nakon sastavljanja Vlade, a **najkasnije u roku 30 dana** od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan **program Vlade** i **Vladu predstaviti HS** i **zatražiti glasovanje o povjerenju**
3. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina SVIH zastupnika
4. nakon izbora, predsjednik i članovi Vlade polažu **svečanu prisegu** pred HS
5. na temelju odluke Sabora o iskazivanju povjerenja Vladi, predsjednik Republike uz supotpis predsjednika HS donosi **rješenje o imenovanju predsjednika Vlade**, a **rješenje o imenovanju članova Vlade** donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika HS

****** Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku 30 dana od dana prihvaćanja mandata, predsjednik Republike može mu **produljiti** mandat za najviše još **30 dana**.

****** Ako ni u tom roku ne sastavi Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Sabora, predsjednik povjerava **mandat drugoj osobi**.

****** Ako Vlada ni tada ne bude sastavljena, predsjednik imenuje **privremenu nestranačku Vladu** i istodobno **raspisuje prijevremene izbore** za HS.

9. Opišite postupak odlučivanja o povjerenju Vladi RH.

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada. (čl. 113. Ustava RH)

Može pokrenuti:

- a) najmanje 1/5 zastupnika u Saboru
- b) predsjednik Vlade

Kome: pojedinom članu, Vladi u cjelini

Kada: rasprava i glasovanje moraju se provesti najranije u roku 7 dana i najkasnije u roku 30 dana od dana dostave prijedloga Saboru

→ Odluka o nepovjerenju donesena je ako je za nju glasovala **većina SVIH zastupnika HS**

* Ako **Sabor odbije** prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka 6 mjeseci.

10. Koje su posljedice iskazivanja nepovjerenja Vladi RH u cjelini, predsjedniku Vlade RH i pojedinom članu Vlade?

- nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini → predsjednik Vlade i Vlada podnose **ostavku**
- novi mandatar → povjerenje HS (30 dana) ili raspuštanje HS i raspisivanje parlamentarnih izbora
- ako se u roku 30 dana **ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima** koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik HS obavještava *predsjednika Republike* koji odmah donosi odluku o raspuštanju Sabora i istovremeno raspisuje parlamentarne izbore
- nepovjerenje jednom članu Vlade → predsjednik Vlade **predlaže novog člana** da mu HS izglasa povjerenje **ili** predsjednik Vlade i Vlada podnose **ostavku**

11. Tko čini uži kabinet Vlade RH i koje su njegove funkcije?

Uži kabinet čine **predsjednik i potpredsjednici Vlade**.

Funkcije:

- predlaže provedbu politike Vlade
- prati ostvarivanje programa rada Vlade
- prethodno razmatra određena pitanja iz nadležnosti Vlade
- usklađuje rad članova Vlade
- iznimno, odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade, a odluke se potvrđuju na prvoj sljedećoj sjednici Vlade – u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti RH te velikih prirodnih nepogoda

12. Ukratko objasnite instrumente utjecaja Vlade RH na državnu upravu. + Koje akte donosi Vlada RH i što se njima uređuje?

- 1. normativni instrumenti** (akti Vlade) – nadopunjuju zakonodavnu djelatnost Sabora, specifično usmjerava uprava ili ostvaruju dr. svrhe
- a. **uredbe** – podzakonski propisi, moraju biti u skladu sa Ustavom i zakonom (uredbe za izvršenje zakona, na temelju zakonske ovlasti, za uređenje unutarnjeg ustrojstva DU, o osnivanju ureda,...)
- o pitanjima koja se ne uređuju uredbama, donosi:
 - b. **odluke** – uređuju se pojedina pitanja ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis
 - c. **zaključci** – utvrđuju se stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave
 - d. **rješenja** – o imenovanjima i razrješenjima te drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade
 - e. **poslovnik** – uređuje ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada
- Objava u NN – obavezna za uredbe i poslovnik koji imaju karakter PROPISA (8 dana *vacatio legis*)

2. **personalni instrumenti** – imenovanja i razrješenja pojedinih državnih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika

a) državni dužnosnici:	b) rukovodeći državni službenici (javni natječaj):
državni tajnik u ministarstvu	rukovoditelji UO u sastavu ministarstava (ravnatelji, gl. inspektori)
	glavni tajnik TDU
državni tajnik središnjeg državnog ureda	zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda
gl. ravnatelj DUO/gl. državni inspektor	zamjenik ravnatelja DUO/zamjenika gl. državnog inspektora

* DUO = državna upravna organizacija; TDU = tijelo državne uprave

3. **organizacijski instrumenti** – određivanje načela za unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje tijela DU koje vlada uređuje uredbom → OPĆA UREDBA (Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo TDU) + UREDBE ZA SVAKO TIJELO DRŽAVNE UPRAVE (npr. *Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a*)

4. **ekonomsko-financijski instrumenti** – nadzor financiranja uprave → Vlada predlaže državni proračun i koordinira njegovo izvršavanje + utjecaj na financiranje pojedinih upravnih organizacija u sustavu DU

5. nadzorne ovlasti

- usmjerava i nadzire rad DU:
- *ukida propise* tijela DU i JLP(R)S u povjerenim im poslovima državne uprave
- podnosi *zahtjev Ustavnom sudu* RH za ocjenu suglasnosti propisa pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave s Ustavom i zakonom
- *raspravlja o stanju* u pojedinom tijelu DU ili tijelu JLP(R)S ili pravnoj osobi s javnim ovlastima te *određuje mjere* koje su dužni poduzeti radi izvršavanja poslova državne uprave iz svog djelokruga, a osobito razrješenje čelnika tih institucija
- pokreće *postupak za utvrđivanje odgovornosti* službenika i namještenika
- odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela DU

6. akcijska sredstva – usmjeravanje rada i djelovanja uprave kroz:

- utvrđivanje načelnih stavova koji obvezuju upravu
- davanje konkretnih zadataka upravi i utvrđivanje rokova za njihovo izvršavanje
- nalaže tijelima DU da ispituju stanje u području svoje djelatnosti i o tome podnesu izvještaj

7. koordinacija središnje DU

- usklađivanje rada i povezivanje središnje državne uprave
- ministri – povezujuća karika između Vlade i ministarstava (upravljanje radom i nadzor)
- osnivanje koordinacija i ureda za usmjeravanje rada tijela središnje državne uprave (npr. Ured za zakonodavstvo kao stručna služba Vlade daje mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona s Ustavom)

13. Koje vrste tijela državne uprave postoje u Hrvatskoj i koja su njihova obilježja?

1. **MINISTARSTVA** – provode, koordiniraju i prate provedbu politika i propisa u određenom području; upravne organizacije u sastavu ministarstva: 1) uprave; 2) zavodi; 3) inspektorati + ravnateljstva, uredi i dr. (min. 2) = temelj modularnog ustrojstva DU
 2. **DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE** – specijalizirane ekspertne organizacije u visokostručnim područjima (primarno stručno-analitički i izvršni poslovi); središnji državni uredi, državne uprave, državni zavodi
- osnivaju se isključivo zakonom (ZUDTUDU + ZSDU)
 - imaju politički vrh i glavni su mehanizam provedbe politike Vlade
 - teritorijalna nadležnost tih tijela pokriva čitav teritorij RH
 - jedina tijela koja mogu obavljati poslove provedbe državne politike
 - detaljno su regulirana (unutarnja organizacija, personalna pitanja, financijska odg., pravna odg..)

14. Koje su upravne organizacije u sastavu ministarstva i za obavljanje koje vrste poslova državne uprave se ustrojavaju?

- 1) **uprave** – provedba državne politike, neposredna provedba zakona, upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu (npr. Uprava za službenički sustav MPU)
- 2) **zavodi** – stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju veću samostalnost i posebne načine rada (npr. Zavod za transplantaciju i biomedicinu Ministarstva zdravlja)
- 3) **inspektorati** – za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu (npr. inspektorat obrane, inspektorat vanjskih poslova)
- 4) **ravnateljstva, uredi i dr.** – radi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za RH ili poslova državne uprave i drugih poslova čije je obavljanje nužno za provedbu pravne stečevine EU (npr. Ravnateljstvo policije MUP-a)

15. Objasnite kategorije i status zaposlenih u ministarstvima.

1. **ministar** – član Vlade, predstavlja ministarstvo i upravlja radom, poveznica između državne uprave i izvršne vlasti

2. **državni tajnik** – imenuje Vlada RH na prijedlog predsjednika vlade, na temelju javnog natječaja; za rad odgovara ministru i Vladi; ministarstvo može imati 1 ili više; provodi utvrđenu politiku vlade u jednom ili više upravnih područja – sukladno uputama od ministarstva
3. **državni službenici**
4. **namještenici** – pomoćni i tehnički poslovi
5. **rukovodeći državni službenici** – na čelu upravnih organizacija u sastavu ministarstava (ravnatelji uprava, zavoda, ravnateljstva i ureda, gl. inspektor na čelu inspektorata)

16. Tko je na čelu upravnih organizacija u sastavu ministarstva i kako ih se imenuje?

Rukovodeći državni službenici. Imenuje ih i razrješava Vlada RH, prema propisima o državnim službenicima (putem javnog natječaja).

17. U kojim organizacijskim oblicima se mogu ustrojavati državne upravne organizacije? Za obavljanje kojih poslova se ustrojavaju?

#1 središnji državni uredi

- za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade
- npr. *SDU za središnju javnu nabavu, SDU za Hrvate izvan RH, Hrvatska vatrogasna zajednica..*

#2 državne uprave

- za jedno ili više državnih područja u kojima se obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona
- npr. *Državna geodetska uprava*

#3 državni zavodi

- za jedno ili više državnih područja u kojima se obavljaju pretežito stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave
- npr. *Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za statistiku*

18. Tko je na čelu državnih upravnih organizacija i tko ih imenuje?

Na čelu : > **državni tajnik središnjeg državnog ureda** – središnji državni uredi

> **glavni ravnatelj** – državne uprave, državni zavodi i državna ravnateljstva

> **glavni državni inspektor** – državni inspektorati

> imenuje ih VLADA RH i njoj odgovaraju za svoj rad

> čelnik državne upravne organizacije ima zamjenika (rukovodeći državni službenik) → zamjenjuje ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti te obavlja druge poslove po njegovu ovlaštenju, odgovara za svoj rad čelniku i Vladi

19. Koje su kategorije poslova državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave?

1. **Provedba državne politike** *obavljaju isključivo tijela DU
2. **Neposredna provedba zakona**
3. **Inspekcijski i upravni nadzor**
4. **Drugi upravni i stručni poslovi**
+ svi drugi poslovi koji su zakonom koji uređuju neko upravno područje određeni da se obavljaju kao **javna ovlast**

20. Koje poslove tijela državne uprave obavljaju u okviru provedbe državne politike?

Izrada nacrtu prijedloga zakona, prijedloga uredbi i drugih akata Vlade; izrada nacrtu strateških i planskih dokumenata; praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade; zastupanje RH u tijelima EU i MO; europski poslovi i ostvarivanje međunarodne suradnje u EU

21. Koje poslove tijela državne uprave obavljaju u okviru neposredne provedbe zakona?

Rješavanje u upravnim stvarima (*porezno rješenje*); vođenje propisanih očevidnika i dr. službenih evidencija (*Registar udruga*); izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode službene evidencije (*Potvrda o prebivalištu*).

22. Koje poslove tijela državne uprave obavljaju u okviru tzv. drugih upravnih i stručnih poslova?

Poslovi prikupljanja podataka i izrade stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području; pružanje pravne i stručne pomoći; provedba mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području; davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa (u roku 30 dana); ostvarivanje stručne suradnje, npr. sa stručnim organizacijama, civilnim i privatnim sektorom

23. Što je upravni nadzor, tko ga i nad čijim radom provodi?

UPRAVNI NADZOR provode tijela državne uprave (po resornom načelu) nad :

- > tijelima JLP(R)S
- > pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave

- nadziru zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave
- npr. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nad CZSS, gradovima/općinama/županijama u dijelu koji se odnosi na priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi i nad provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći

24. Što se osobito nadzire u upravnom nadzoru?

1. **zakonitost** općih akata
2. **zakonitost i pravilnost** rada te postupanja prema građanima i dr. strankama
3. **osposobljenost** službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave

24. Koje mjere se mogu poduzeti u provedbi upravnog nadzora?

→ ako se utvrdi nepravilnost, tijelo je ovlašteno :

#1 zahtijevati izvješća i podatke te neposredno utvrditi važne činjenice i okolnosti

#2 raspraviti utvrđeno stanje i **uputom** odrediti mjere

→ ako nadzirano tijelo ili osoba ne postupi po #1 ili #2 :

- a) obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora i uputiti zahtjev za ocjenu njegove zakonitosti Visokom upravnom sudu RH
- b) predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenika
- c) neposredno obaviti poslove koji su predmet nadzora

25. Što je inspekcijski nadzor, tko ga provodi i nad čijim radom? + što se nadzire

INSPEKCIJSKI NADZOR provode državni inspektorat, inspekcijske službe organizirane pri resornim tijelima DU (npr. zdravstvena inspekcija) i pravne osoba s javnim ovlastima (kad su na to izrijekom ovlaštene) nad :

- > fizičkim i pravnim osobama (poslovni subjekti, ali i javne ustanove, javna poduzeća, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave kao organi RH)

- nadziru **zakonitost** općih i pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih osoba
- inspektori imaju ovlasti pregledati poslovne prostore i spise, zgrade, predmete, robu i druge stvari, saslušati osobe u upravnom postupku, identificirati osobe...
- pokreće se po službenoj dužnosti ili na temelju predstavke (dopis, pismeni podnesak)

26. Koje sankcije se mogu izreći u okviru inspekcijskog nadzora?

1. narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka
2. podnijeti optužni prijedlog (protiv počinitelja prekršaja)
3. podnijeti kaznenu prijavu (protiv počinitelja KD)
4. poduzeti druge mjere i radnje sukladno posebnom zakonu

27. Koje su vrste provedbenih propisa i tko ih donosi?

Provedbeni propisi = podzakonski propisi za provedbu zakona

PRAVILNIK, NAPUTAK

- donosi ih **čelnici tijela državne uprave** (ministri i čelnici DUO), iznimno čelnici pravnih osoba s javnim ovlastima
- kada su na to **zakonom izrijekom ovlašteni, u granicama dane ovlasti**
- može se i ovlastiti tijelo pravne osobe s javnim ovlastima – ako je to nužno za preuzimanje ili osiguravanje provedbe pravno obvezujućih akata EU u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga (npr. HAKOM)

28. Pod kojim uvjetima se donose provedbeni propisi i što se regulira pojedinom vrstom provedbenih propisa?

- ako uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave – potrebna je suglasnost čelnika tog tijela
- ako se njima preuzima ili osigurava provedba pravno obvezujućih akata EU – potrebna prethodna suglasnost ministra nadležnog za europske poslove
- PRAVILNIK – detaljnije razrađuje pojedine odredbe zakona radi njihove primjene
- NAPUTAK – detaljnije propisuje način rada u tijelima državne uprave te način obavljanja povjerenih poslova
- provedbeni propisi objavljuju se u NN

29. Kojim aktom i koji poslovi državne uprave se mogu povjeriti pravnim osobama s javnim ovlastima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave?

- posebnim zakonom
- mogu se povjeriti:
 - **neposredna provedba zakona + drugi upravni i stručni poslovi**
 - **poslovi inspekcijskog nadzora** – isključivo pravnim osobama s javnim ovlastima → ako je to nužno za provedbu akata EU
- prilikom toga su tijela državne uprave dužna surađivati i pružati pravnu / stručnu pomoć
- mogu se povjeriti JLP(R)S ako je to opravdano s obzirom na prirodu poslova i u osobitom interesu građana
- mogu se povjeriti pravnim osobama s javnim ovlastima:
 1. ako je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU
 2. ako se na taj način osigurava učinkovitost uz manje troškove
 3. ako se tako osiguravaju posebni tehnički / stručni uvjeti (uz manje troškove)

30. Koja su osnovna obilježja agencija?

1. *strukturno su odvojene* od hijerarhijske strukture centralne državne uprave, imaju pravnu osobnost – autonomija, odgovorne su osnivaču putem mehanizama izvještavanja
2. *poslovi* agencija su javni poslovi, upravni ili stručni, obavljaju se trajno i na nacionalnoj razini, specijalizirane su tj. usmjerene na specifičnu svrhu
3. *zaposlenici* najčešće imaju status javnih službenika, ali su povrgnuti fleksibilnijem režimu od onoga koji se primjenjuje na zaposlene u državnoj upravi, profesionalizam, visoki stupanj stručnosti
4. *financiraju* se uglavnom iz državnog proračuna, ali mogu namicati sredstva i od vlastitih prihoda, država je odgovorna za njihovo financijsko stanje i obveze (budući je odgovorna i za obavljanje posla)
5. *javnopravni karakter* agencija, u okviru javnih ovlasti autoritativno mogu nastupati prema drugim subjektima, primjenjujući pravne norme upravnog prava
6. *autonomija* – menadžersko-organizacijska (unutarnje uređenje, vođenje ljudi), financijska, pravna (pravna osobnost) i *policy*/autonomija u odlučivanju (odlučivanje u pojedinačnim slučajevima, donošenje pravila opće primjene – pravilnici, tarife, standardi)

7. *kontrola (odgovornost)* – političko-demokratska (transparentnost, izvještavanje, stručnost zaposlenih i vodstva), pravna (pravni okvir za osnivanje, organizaciju i funkcioniranje, žalbeni postupak, upravni i sudski nadzor) i financijska (revizija)

31. Koje su vrste agencija i po čemu se međusobno razlikuju?

- **IZVRŠNE** (EGZEKUTIVNE)
 - osnivanje i kontrola od izvršne vlasti
 - obavljaju izvršne poslove (izdavanje dozvola, vođenje registara, certificiranje...)
 - usmjerene su na određenu skupinu korisnika i provedbu određene politike
 - ✓ *ekspertne* agencije – podrška oblikovanju i provedbi javnih politika obavljanjem stručno-analitičkih poslova
 - ✓ *alokacijske* agencije – dodjeljuju financijska sredstva određenim skupinama korisnika
- **REGULACIJSKE**
 - osnivanje i kontrola od zakonodavne vlasti
 - reguliraju određeno tržište (elektroničkih komunikacija, prometa, financijskog tržišta..) ili osiguravaju određene horizontalne ciljeve sustava tj. društva (sigurnost na radu, zaštita korisnika...)
 - utvrđuju standarde i donose općeobvezujuća pravila, odlučuju u pojedinačnim slučajevima, rješavaju sukobe među pružateljima usluga i na druge načine kontroliraju ponašanje na tržištu

32. Što je agencifikacija i pod utjecajem koja dva koncepta se ona javlja?

Agencifikacija = stvaranje velikog broja upravnih organizacija agencijskog tipa

Kontekst:

- **Koncept NJM:** racionalizacija javnog sektora, odvajanje *policy* od izvršnih poslova, male UO s odgovornošću za rezultat koja vodi promjeni načina kontrole
- **Koncept regulacijske države:** nova uloga države u društvu, država koja se povlači i mršavi; regulacija u rukama posebnih organizacija visokog stupnja stručnosti i neovisnosti o političkim utjecajima

33. Ukratko objasnite ključne razloge za osnivanje agencija.

1. **tehnički** – specijalizacija i stručnost osiguravaju nepriistranost, veću slobodu u organizaciji rada i veću fleksibilnost, vodstvo nije političko, već menadžersko (stručno – treba osigurati ostvarenje ciljeva, profesionalna etika jamči pravilnost), povećan informacijski kapacitet, otpor pritiscima
2. **politički** – agencije su usmjerene na prioritete javnih politika bez pritiska svakodnevnih politike, kontinuitet agencija jamči veću trajnost i postizanje ciljeva (vodstvo se ne mijenja svakom promjenom vlasti)
3. **demokratski** – legitimitet utemeljen na stručnosti, specijalizaciji, prepoznavanju problema određenog sektora što osigurava povjerenje u instituciju, a time i političku vlast (prepoznaje svoju korisničku skupinu – dionike politike i uključuje ih u transparentne i otvorene procese odlučivanja, antikorupcijski propisi)

34. Koje su razlike između ministarstava i agencija kao dva tipa organizacija za obavljanje javnih poslova?

Ministarstva – multifunkcionalne (velike organizacije) koje integriraju oblikovanje javnih politika, regulaciju i implementaciju, podvrgnute hijerarhijskoj kontroli i političkom vodstvu, unutarnja organizacija i personalna politika su podvrgnute pravnom režimu, nisu samostalna, nemaju pravnu osobnost i dio su sustava DU, financiraju se iz državnog proračuna, poseban status zaposlenih – državni službenici.

Agencije – specijalizirane male organizacije koje odlikuje samostalnost, prije svega usmjerene na implementacije uz kontrolu rezultata i stručno vodstvo, formiraju se prema načelu jedne svrhe, efikasne, fleksibilne, specijalizirane za obavljanje poslova regulacije, nadzora, provedbe, točno određeni resursi, za njihovo efikasno trošenje odgovaraju izvršnoj/zakonodavnoj vlasti

35. Navedite oblike organizacija koje obavljaju javne poslove u Hrvatskoj, a nisu tijela državne uprave. Agencije, ustanove, udruge, komore, zaklade i fundacije, trgovačka društva.

36. Što je centar vlade i koji njegovi glavni zadaci? + političke i tehničke funkcije

Centar vlade specifična je upravna struktura koja ima zadatak tehnički unaprijediti koordinaciju čitavog sustava i olakšati političku integraciju. Povezuje politički i upravni sustav. Riječ je o organizacijskom konceptu same vlade uključujući ured premijera, kabinete ministara, jedinice za odnose s javnošću, za tehničku i logističku pripremu, za koordinaciju javnih politika, za planiranje, za zakonodavstva i pravna pitanja, za nadzor implementacije odluka, za odnose s drugim političkim tijelima, za unutarnje poslovanje ureda i dr.

Temeljne funkcije centra vlade (2):

- **političke**
 - a. savjetovanje premijera
 - b. političko povezivanje teritorijalnih razina sustava
 - c. rješavanje kriznih situacija
 - d. utvrđivanje načela personalne politike
 - e. priprema strateških planova i programa, briga o jedinstvenosti i koherentnosti politike
- **tehničke**
 - a. priprema sjednica Vlade i njezinih radnih tijela
 - b. komunikacija s javnošću i informiranje vrha izvršne vlasti (filtriranje informacija)
 - c. praćenje procesa stvaranja politike i izvršavanja zaključaka u pojedinim resorima
 - d. pripremanje odgovora premijera na pitanja u parlamentu
 - e. evidencija normi i postupaka propisanih za interakciju s ministarstvima

37. Što je koordinacija i koje vrste koordinacije postoje?

Koordinacija – kao upravna funkcija – povezivanje funkcionalno heterogenih djelatnosti, nužno za ostvarivanje jedinstvenog djelovanja upravnog sustava i integraciju političkog sustava.

Vrste koordinacije:

- **politička** (služi se političkim sredstvima i bavi se interesnim pitanjima)
- **upravna** (operativnog ili tehničkog karaktera; tehnička pitanja)
- **vertikalna** (povezuje različite razine upravnog sustava od vrha do dna) i **horizontalna** (osigurava jedinstvo upravnih organizacija i poslova unutar iste teritorijalne jedinice)
- **pozitivna** (stvaranje koherentnosti, a ne samo smanjivanje konflikta) i **negativna** (dogovor aktera da neće raditi na međusobnu štetu)
- **opća** (obuhvaća čitav sustav) i **djelomična** (obuhvaća dio sustava)

38. Što uključuju koordinacijske strukture u hrvatskom sustavu izvršne vlasti i uprave?

- 1) Ured predsjednika Vlade
- 2) Uži kabinet Vlade (premijer i potpredsjednici Vlade)
- 3) vladine koordinacije (stalna radna tijela podijeljena po područjima)
- 4) Glavno tajništvo Vlade – obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke informatičke poslove za potrebe vlade, potpredsjednika i članove. Njime upravlja glavni tajnik.
- 5) vladini uredi (stalne strukture za određene poslove, tehničku potporu, pojedina *policy* pitanja te povjerenstva za pojedina pitanja i programe)
- 6) kabinet ministra
- 7) funkcije državnih tajnika
- 8) pojedina ministarstva i druga tijela državne uprave (MF, MPUDT, MUP, MVEP)

39. Koja su tri temeljna mehanizma ostvarivanja koordinacije?

1. **hijerarhija** – temelji se na vlasti, nametanju i prinudi, vertikalnoj interakciji uz pomoć vlasti; uključuje postavljanje pravila, ciljeva, definiranje zadataka i njihovo nadgledanje
2. **tržište** – temelji se na razmjeni, načelu ponude i potražnje, cijene, natjecanja; potiče sudionike da se ponašaju na određeni način ili da izbjegavaju određeno ponašanje
3. **mreže** – počivaju na zajedničkim vrijednostima, shvaćanjima i normama te povjerenju među sudionicima; mogu nastati spontano ili ih stvara vlast (propis); sadržavaju element samoregulacije

6. JAVNE SLUŽBE – SLUŽBE OD OPĆEG INTERESA

1. Objasnite pojam javnih službi i njegove glavne komponente?

Javne službe tj. službe od općeg interesa (SOI) – različite djelatnosti s više ili manje ekonomsko-komercijalnih elemenata koje se u javnom interesu obavljaju pod posebnim pravnim režimom i za koje javna vlast snosi bar dio financijskih, organizacijskih i dr. tereta i konačnu odgovornost prema građanima radi kojih se te javne usluge obavljaju.

Elementi / Komponente:

1. **RAZNOLIKOST – različita usluga/djelatnost**

→ emitiranje – radio, TV (tehničke, informacijske); odgoj i obrazovanje (društvena); opskrba energijom (tehnička); vodoopsrba, vatrogastvo; zdravstvo, hitna, ljekarstvo, javni prijevoz, okoliš, socijalne službe, mirovinsko

2. **poseban pravni režim obavljanja** – nastoji osigurati zadovoljavanje šireg javnog interesa (bitno ako mogu i privatnici pružati usluge – jamči se minimalna razina JS svima/ cijeli teritorij)

3. **javni/opći interes**

2. Objasnite razliku između formalnog i materijalnog shvaćanja javnih službi?

1. **FORMALNO/ORGANSKO**

- polazi od **subjekta** – tko obavlja

= JS su sve djelatnosti koje obavljaju javnopravni pružatelji – ili neprofitne javne ustanove ili trgovačka društva u javnom vlasništvu

2. **MATERIJALNO/FUNKCIONALNO**

- polazi od **djelatnosti** – što se obavlja i je li to važno za društvo

= JS mogu obavljati javni i privatni subjekti, pod određenim uvjetima i ako se radi o djelatnosti od posebnog interesa = posljedica liberalizacije, privatizacije, komercijalizacije i deregulacije

3. Navedite koji su faktori tijekom zadnjeg kvartala 20. stoljeća utjecali na promjenu shvaćanja o ulozi države u javnim službama? + objasni

1. Menadžerske reforme JU – prodiranje tržišnih vrijednosti u javni sektor 70'ih

- neoliberalizam, država što sličnija privatnom sektoru

- javlja se koncept minimalističke, regulacijske države – država bi se trebala usmjeriti na reguliranje, nadzor i osiguravanje funkcioniranja tržišnog mehanizma

2. Kriza proračunskog financiranja JS

- kritika socijalne države – nema sredstava, preskupa; dolazi do povlačenja države

- posljedica ovog je liberalizacija i privatizacija

3. Snažan tehnološki razvoj (informatizacija)

- informacijska revolucija

- potreba rekonstruiranja brojnih gospodarskih JS, te su stvorene pretpostavke za napuštanje prirodnih monopola (telekom, energija, pošta)

4. EU – rasprava o izgradnji ujedinjene Europe

- europski model društava i stvaranje europskog upravnog prostora

- projekt jedinstvenog unutarnjeg tržišta

- prijelaz ex socijalističkih zemalja na demokratske → tranzicijske zemlje

4. Objasnite kako je tekao povijesni razvoj javnih službi

Pod utjecajem industrijalizacije i urbanizacije rastu gradovi svi se sele, društvena gustoća i potrebe stanovništva rastu te tako nastaju javne službe. Razvija se shvaćanje države kojoj monopol prisile nije dosta i nije pretpostavka legitimeteta. Izvor legitimeteta postaje obavljanje društveno korisnih poslova uz istovremeno zadržavanje klasičnih resora.

→ **Duguít** = 2 uloge države: 1) država kao vlast (tradicionalno shvaćanje – klasični upravni resori, monopol)
2) država kao služba (socijalna funkcija, društvena uloga uprave – servisna, neautoritativna uloga)

5. Navedite tendencije razvoja službi od općeg interesa?

Liberalizacija, deregulacija, privatizacija, komercijalizacija, remunicipalizacija, koprodukcija

6. Što je liberalizacija, a što deregulacija službi od općeg interesa?

LIBERALIZACIJA

= uklanjanje monopola koji je postojao u određenom sektoru i otvaranje tržišta određenih javnih usluga

Pretpostavka: činjenica konkurencije trebala bi dovesti do pozitivnih učinaka za krajnje korisnike

- 1) **povećanje kvalitete** i 2) **smanjenje cijene usluga**

DEREGULACIJA

- usko povezano s liberalizacijom, jer otvaranje tržišta za neku djelatnost traži da se prostor za autonomno odlučivanje tržišnih aktera proširi, a regulacijski zahtjevi smanje

→ smanjenje one vrste pravne regulacije određene djelatnosti koju vrše politička tijela na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini da bi se izbjegao politički utjecaj na ekonomsku djelatnost

7. Što je privatizacija, a što komercijalizacija javnih službi odnosno službi od općeg interesa?

PRIVATIZACIJA

- jedna od osnovnih mjera menadžerskih reformi kojom se mijenja vlasnička struktura trgovačkog društva koje je prije bilo uglavnom u isključivom javnom vlasništvu s monopolnim položajem kao jedini pružatelj usluga xy JS

Promjena vlasničke strukture ide u 2 faze:

Faza 1 – određeni subjekt koji je prethodno bio potpuno pod kontrolom države (npr. neka javna ustanova) **pretvara se** u gospodarski subjekt - **trgovačko društvo** u većinskom vlasništvu države

Faza 2 – država se postupno povlači iz vlasničke strukture **prodajući svoje udjele**

KOMERCIJALIZACIJA

- prepuštanje određivanja cijena usluga od općeg interesa tržištu tj. naplata pune tržišne cijene javnih usluga
- time korisnik postaje **potrošač**

8. Objasnite tendenciju remunicipalizacije javnih službi?

REMUNICIPALIZACIJA

= postupno vraćanje javnih službi pod kontrolu javnih vlasti; najčešće na lokalnu razinu (otud i naziv)

- javlja se u: sektoru opskrbe vodom, javni prijevoz, komunalije, stambena izgradnja

- odustajanje od onih menadžerskih reformi, suprotno od privatizacije – nije novi trend – JS idu ciklički neke su počele privatno, voda, željeznica, telekomunikacije, bilo je puno privatnih mreža koje nisu bile usklađene i onda je država to uskladila prema konceptu univerzalnosti i postalo je javna služba – ide CIK-CAK iz javnog u privatno i obratno – mijenjaju se neke stvari i traže se modeli da se poboljša

- Isti argumenti koji su se nekad koristili za privatizaciju danas se koriste za remunicipalizaciju – doći će do uštede, poboljšat će se usluga, cijena, u svim dijelovima će se jednako pružati..

9. Objasnite tendenciju koprodukcije u javnim službama?

KOPRODUKCIJA

- zajednička proizvodnja usluga javnih službi od strane javnih organa i samih korisnika službi

- temeljna ideja: uska povezanost proizvodnje i konzumiranje

- kvaliteta ovisi o suradnji pružatelja (javni ili privatni organ) i korisnika službe (građanin) → međuovisni su

- razlozi za :

- ✓ povećanje kvalitete (praktična znanja i ekspertize korisnika / udruge / mreže civil. društva)
- ✓ smanjenje troškova (angažiranjem samih korisnika)
- ✓ povećanje raznolikosti usluga
- ✓ demografske promjene

10. Koje su uloge javne vlasti u pogledu javnih službi?

- a) **Određivanje** što se smatra JS
- b) **Organizacija i obavljanje** JS
- c) **Regulacija i osiguravanje kvalitete** javnih usluga
- d) **Financiranje** JS
- e) **Praćenje, vrednovanje i nadzor** JS

11. Ukratko objasnite ulogu javne vlasti u određivanju javnih službi?

Status javne službe dodjeljuje se: **zakonom ili drugim općim aktom** (utvrđuju i pravila obavljanja te djelatnosti). Određena djelatnost postaje javna služba u trenutku kad njezino obavljanje postane predmetom većeg interesa javne vlasti. Postat će predmetom većeg interesa ako vlast odluči da je ta usluga važna za održavanje temeljnih vrijednosti nekog društva i da se ne može prepustiti djelovanju tržišta (npr. muzej jer štitimo kulturu, slobodu izražavanja itd.)

12. Ukratko objasnite ulogu javne vlasti u pogledu organizacije i obavljanja javnih službi?

Danas je bar dio javnih službi moguće organizirati i obavljati koristeći se mehanizmima, organizacijama i instrumentima javnog i privatnog sektora. Ne postoji lista mogućih javnih službi, njihovo stvaranje ovisi o društvenom shvaćanju važnosti.

Sve je češća klasifikacija na :

a) gospodarske javne službe

- obavljaju se putem temeljnih oblika preko kojih se obavlja svakodnevna tržišna aktivnost (trgovačka društva, javna poduzeća)
- ovdje se posebno tretiraju *mrežne djelatnosti* (mrežne industrije)

b) negospodarske javne službe

- putem neprofitnih organizacija – ustanova
- ovdje se posebno tretiraju *socijalne* i *zdravstvene* SOI

13. Ukratko objasnite ulogu javne vlasti u pogledu regulacije i kvalitete javnih službi?

Javna vlast:

- > **regulira** :
 - određuje obveze javne službe
 - postavlja standarde kvalitete
 - prati situacije na tržištu
 - stvara regulacijski okvir za korektnu tržišnu utakmicu
- > **nadzire** zakonitost
- > **osigurava** adekvatnu **kvalitetu** javnih službi
- > ponekad **intervenira** kako bi ispravila defekte djelovanja tržišta

14. Ukratko objasnite ulogu javne vlasti u pogledu financiranja javnih službi?

Državno se financiranje problematizira zbog liberalizacije mrežnih djelatnosti i zbog pravila EU o državnim potporama koja trebaju omogućiti ostvarenje jedinstvenog europskog tržišta (državne potpore mogu prouzročiti neravnotežan položaj aktera na tržištu).

Razlikuje se:

- ✓ **naknada za obavljanje javne službe** – iznos kojim država sudjeluje u troškovima obavljanja službe, a posljedica je postojanja obveze javne službe na strani pružatelja, kompenzacija za ograničenu autonomiju, *nadležne DČ*
- ✓ **državna potpora** – pomoć države ili nekog dr. javnog tijela određenom poduzetniku ili sektoru na temelju diskrecijske ocjene, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine, utjecaj Europske komisije: *postoji obveza detaljnog izvještavanja o dodjeljivanju državnih potpora, a Komisija ima široke ovlasti nadzora članica*
- odredba čl. 106/2 Ugovora o funkcioniranju EU - pravila *acquis-a* /OPĆA PRAVILA PRAVNE STEČEVINE/ o državnim potporama se ne primjenjuju na javne službe ako negativno djeluju na ostvarivanje temeljne svrhe određene službe

15. Ukratko objasnite ulogu javne vlasti kod praćenja vrednovanja i nadzora javnih službi?

Konačna odgovornost za uredno obavljanje javne službe i zadovoljavanje javnog interesa je na političkim tijelima (eventualnom privatizacijom ne prestaje politička odgovornost).

→ 6 *instrumenata* za usmjeravanje, praćenje i nadzor djelovanja javnih službi

1. opća regulacija određene javne službe
2. prikupljanje i analiza podataka
3. donošenje personalnih i finansijskih odluka

4. praćenje i vrednovanje izvještaja koje podnose pružatelji osnivaču
5. javna objava izvještaja
6. upravni i sudski nadzor javnih službi

16. Definirajte pojam službe od općeg interesa?

SOI = gospodarske i negospodarske službe koje su tijela javne vlasti označile kao SOI i podvrgavaju ih posebnim obvezama javnih službi

Tri elementa:

1. **različite službe i djelatnosti**
2. posebna uloga tijela **javne vlasti** – što se smatra, obavljanje, financiranje, nadzor; u svim tim fazama javna vlast ima specifične zadaće
3. režim obavljanja – **obveza javnih službi**

17. Objasnite kategorije službi od općeg interesa u pravu i politici Europske unije? Objasnite pojam službe od općeg gospodarskog interesa (SOGI) i koje su dvije potkategorije tih službi? Objasnite pojam socijalnih službi od općeg interesa?

SOI : podrazumijeva i **gospodarske (SOGI)** i **negospodarske (SSOI)**

- a) **SOGI** – gospodarske aktivnosti koje se obavljaju u javnom interesu i obavljaju se isključivo putem tržišnog mehanizma bez javne intervencije
- unutar njih postoje potkategorije:
- a) tzv. **mrežne djelatnosti** – telekomunikacije, pošta, audiovizualno emitiranje, plin, promet... = sve što se pruža putem tehnički složene mrežne infrastrukture
 - b) **druge službe od općeg gospodarskog interesa** – voda, upravljanje otpadom...
- i na a) i na b) primjenjuju se opća pravila pravne stečevine EU (acquis) o regulaciji unutarnjeg tržišta, dodjeli potpora, zaštiti okoliša, zaštiti korisnika i potrošača...
- b) **SSOI** – socijalne (negospodarske) službe od općeg interesa koje podrazumijevaju 2 skupine:
- a) **obvezni i dopunski sustavi socijalne sigurnosti** – osiguravaju bolest, starost, ozljeda na radu, invalidnost
 - b) **osnovne socijalne usluge usmjerene pojedincu** ili socijalna skrb:
 - pomoć osobama koje su u nekoj osobnoj krizi
 - pomoć osobama pri integraciji u društvo odnosno na tržište rada
 - pomoć u reintegraciju u društvo osoba s dugotrajnim zdravstvenim poteškoćama ili invaliditetom
 - stambena politika za socijalno ugrožene kategorije društva

20. Koje su glavne razlike između ustanova i javnih ustanova?

Javne ustanove razlikuju se od ustanove po nekoliko elemenata: (4)

1. javni status djelatnosti

- Iako se osniva za iste vrste djelatnosti kao ustanova, postoji **obveza osnivanja** javne ustanove:
- ✓ ako je zakonom određeno da se neka djelatnost obavlja kao javna služba => **obligatorni**
- ✓ ako neka djelatnost nije izrijekom zakonom određena kao javna služba, ali se obavlja na način i pod uvjetima koji su propisani za javnu službu => **fakultativni**
- ✓ povjereni posao državne uprave => **fakultativni** (i nju može osnovati samo RH)

Zakon propisuje da se za obavljanje određene javne službe uvijek mora osnovati javna ustanova, iako je jasno da se JS mogu jednako kvalitetno obavljati koristeći se mehanizmima javnog i privatnog sektora.

2. krug mogućih osnivača

- a) Ustanovu: može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba (bilo tko)
- b) Javnu ustanovu: može osnovati javni subjekt :

- RH
- jedna ili više JLP(R)S u okviru svog samoupravnog djelokruga
- druga fizička i pravna osoba samo ako je to zakonom izrijekom dopušteno
- može imati i više navedenih osnivača

3. obavljanje javnih ovlasti

Ovlasti se povjeravaju:

1. zakonom
2. odlukom predstavničkog tijela JLP(R)S donesenom na temelju zakona

Ovlasti:

1. reguliranje određenih odnosa,
2. rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba
3. druge javne ovlasti pod uvjetima, na način i u postupku koji je određen zakonom

4. imenovanje i razrješenje rukovodećeg osoblja → str 260.

a) Ustanova = **ravnatelj** – imenuje ga i razrješava upravno vijeće na temelju **javnog natječaja**

b) Javna ustanova = **ravnatelj** – **zakonom** ili **aktom o osnivanju** može se odrediti da ravnatelja imenuje VRH, čelnik TDU ili predstavničko tijelo općine, grada ili županije

21. Koji su obligatorni organi ustanove i koje su njihove nadležnosti?

a) **Upravno vijeće** – upravlja ustanovom i glavni je organ upravljanja

Ovlasti:

- donosi programe rada i razvoja ustanove
- nadzire njihovo izvršavanje
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti

b) **Ravnatelja** – voditelj ustanove → on je uvijek i zaposlenik ustanove, za razliku od a)

Ovlasti:

- organizira i vodi rad i poslovanje ustanove
- predstavlja i zastupa ustanovu
- poduzima pravne radnje u ime i za račun ustanove
- odgovoran je za zakonitost rada
- vodi stručni rad ustanove

22. Objasnite postupak ukidanja ustanove?

Ustanovu može ukinuti presudom **trgovački sud** kod kojeg je **upisana** u Registar ustanova. Sud to može učiniti na prijedlog tijela koje nadzire zakonitost rada ustanove, u slučaju da ustanova svojim protuzakornim obavljanjem djelatnosti ili drugim postupanjem ugrožava pravni poredak RH, imovinu veće vrijednosti ili živote, sigurnost ili zdravlje stanovništva. Nadzorno tijelo će u slučaju navedenog nalaza o tome obavijestiti osnivača ustanove i istodobno podnijeti tužbu radi ukidanja ustanove. Prilikom ukidanja sud postupi sukladno propisima o ukidanju trgovačkog društva.

23. Što je komunalno gospodarstvo i koje su dvije vrste komunalnih djelatnosti u Hrvatskoj?

Komunalno gospodarstvo – cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području jedinice lokalne samouprave.

1. **Infrastrukturne komunalne djelatnosti** – kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti
2. **Uslužne komunalne djelatnosti** – kojima se pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad

24. Tko i kojim aktom uređuje komunalni red i tko nadzire provedbu komunalnog reda?

Predstavničko tijelo obvezno donosi odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje. **Nadzor** nad provedbom provodi komunalno redarstvo ustrojeno u upravnim odjelima za komunalno gospodarstvo JLPRS. Te poslove obavljaju komunalni redari.

25. Kako i pod kojim pretpostavkama jedinica lokalne samouprave može odrediti da se neka djelatnost smatra komunalnom?

Predstavničko tijelo lokalne jedinice može **općim aktom** odrediti da se neka djelatnost smatra komunalnom ako:

- a) takvom djelatnošću **kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja** za stanovništvo
- b) po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja **nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju**

- c) je pretežno **uslužnog karaktera**
- d) se obavlja prema **načelima komunalnog gospodarstva**

26. Koji su osnovni modaliteti obavljanja komunalnih djelatnosti prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu?

Osnovni modaliteti obavljanja komunalnih djelatnosti – ZKG (6):

- **trgovačko društvo** - osniva jedinica
- **javna ustanova** - osniva jedinica
- **služba – vlastiti pogon** - osniva lokalno predstavničko tijelo; nema pravnu osobnost
- **ugovor o koncesiji** - fizičke i pravne osobe
- **ugovor o povjeravanju komunalnih poslova** - fizičke i pravne osobe
- **lokalna suradnja**

28. Navedite osnovne modalitete sudjelovanja privatnog sektora u obavljanju javnih službi?

1. koncesionirana javna služba
2. ugovor o povjeravanju obavljanja javnih službi
3. ugovor o javnoj nabavi
4. mješoviti organizacijski oblici

29. Objasnite što je to koncesionirana javna služba?

Koncesija – dopuštenje, odobrenje ili povlastica koju javna vlast daje privatnom subjektu, a sastoji se od gospodarskog iskorištavanja javnog dobra, obavljanja javnih radova ili pružanja javnih službi (dopušta se određena aktivnost koja je inače zabranjena ili rezervirana za samo određene subjekte).

= dugoročan odnos (najduže 30 godina) u kojem djelatnost obavlja privatni subjekt, a javna vlast propisuje uvjete pod kojima će se djelatnost izvršavati i nadzire njezino izvršavanje

→ *Zakon o komunalnom gospodarstvu* i *Zakon o koncesijama*

30. Objasnite ugovor o povjeravanju obavljanja javnih službi?

- jednostavniji i fleksibilniji od prethodnog
- intenzivno se koristi u lokalnoj samoupravi: lokalno predstavničko tijelo određuje koje su to komunalne djelatnosti
- mora se raditi o komunalnoj djelatnosti koja se financira isključivo iz proračuna lokalne jedinice
- ZKG određuje :
 - a) obvezne elemente ugovora (djelatnost, vrijeme, vrstu i opseg djelatnosti, način određivanja cijene, način i rok plaćanja i jamstvo za izvršenje ugovora
 - b) postupak odabira osoba s kojima se sklapa, ako i sklapanje/provedbu/ izmjene samog ugovora

31. Objasnite posebnosti ugovora o javnoj nabavi za obavljanje javnih službi?

- javni subjekt snosi krajnju odgovornost za određenu djelatnost od subjekata iz privatnog sektora; kupuje robu, radove i usluge (zračni, cestovni prijevoz, otpad, plin, energija...)
- *Zakon o javnoj nabavi*

32. Objasnite što je to mješovita javna ustanova?

Mješovita javna ustanova je ona čiji su osnivači subjekti javnog i privatnog sektora.

Zakon o ustanovama (ex): kada to zakon izriječno dopusti, osnivači javnih ustanova mogu biti jedinice teritorijalne samouprave **zajedno** s nekom fizičkom ili privatnopravnom osobom. Stvara se suradnja privatnog i javnog sektora i oni zajedno sudjeluju u realizaciji nekog općeg cilja na lokalnoj razini (**negospodarskih**: odgojnih, obrazovnih, kulturnih, sportskih...).

33. Objasnite što je to mješovito poduzeće?

- isto oblik suradnje javnog i privatnog sektora, ali u obavljanju **gospodarskih javnih službi**
- primjenjuju se opća pravila o osnivanju, organizaciji i poslovanju koja se ne razlikuju od ostalih gospodarskih subjekata, ali su **vlasništvo i upravljanje podijeljeni** između javnog i privatnog sektora
- *Zakon o JPP (2012.)* – omogućava osnivanje mješovitog trgovačkog društva za realizaciju projekata JPP

34. Objasnite što je javnoprivatno partnerstvo i za što se najčešće koristi?

Dugoročni ugovorni odnos između **subjekata javnog i privatnog sektora** kojim se realizira određeni projekt od **javnog interesa**.

Elementi:

1. uglavnom se koristi za financiranje izgradnje i upravljanje velikim infrastrukturnim objektima (bolnice, sportski centri, muzeji, knjižnice, prometnice...)
2. dugoročni ugovorni odnos (3-40 godina) → nakon toga se izgrađena infrastruktura predaje javnom sektoru

Dva osnovna oblika JPP:

1. **institucionalni (statusni) JPP** – osniva se mješovito trgovačko društvo
2. **ugovorni JPP** – ne osniva se mješovito trgovačko društvo

Bitni elementi strateških javnih projekata putem JPP jesu:

- osiguranje dovoljne javne koristi za uložena sredstva (*value for money*)
- kvalitetna razrada ugovora o JPP-u koji treba imati sve adekvatne mehanizme kojima će se osigurati realizacija javnih ciljeva i zaštita javnih interesa
- usporedba troškova i koristi koji bi se ostvarili korištenjem klasičnog proračunskog financiranja u odnosu na primjenu nekog modela JPP
- odabir optimalnog privatnog partnera za realizaciju JPP
- identifikacija i alokacija ključnih rizika koji se mogu pojaviti u realizaciji JPP

7. LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

1. Koje su postavke koncepcije upravne decentralizacije?

Upravna decentralizacija = više funkcionalnosti i učinkovitosti u provedbi javnih poslova

Ideja: vidi lokalne jedinice kao instrumente središnje državne vlasti i uprave

Kada: primjenjuje se u centralistički organiziranim zemljama (npr. Francuska do kraja 20.st.)

Priča: pod utjecajem Francuske revolucije lokalna autonomija povezivala se sa omrznutim feudalnim uređenjem, smatralo se protivnom načelu nedjeljivosti suverenosti naroda i načelu jednakosti građana na čitavom državnom teritoriju.

> ova koncepcija našla je primjenu i u tzv. teoriji razvoja zajednice – smatralo se da oskudni ekonomski, ljudski i stručni resursi traže da se racionalno i ekonomično troše u okvirima centralno određenih planova na inicijativu iz središnjih državnih organa i pod njihovim striktnim nadzorom

2. Koje su temeljne postavke koncepcije političke decentralizacije?

Politička decentralizacija = više demokracije i odlučivanja na lokalnoj razini

Ideja: postoje specifični poslovi i interesi koji su kao lokalni priznati ustavom i zakonom, a upravljanje tim poslovima povjerava se organima koji su politički ovisni prvenstveno o lokalnom stanovništvu, a ne o središnjoj nacionalnoj političkoj vlasti

= lokalna samouprava je izraz autonomije i protuteža središnjoj državnoj vlasti - smatra se oblikom diobe vlasti po teritorijalnom načelu

Politička decentralizacija dovodi do dualizma lokalne državne uprave i lokalne samouprave.

3. Navedite koristi koje se očekuju od primjene koncepcije političke decentralizacije

- **onemogućuje koncentraciju političke moći** – diobom ovlasti između središnje vlasti i jedinica na nižim razinama, kao i raspršivanjem ovlasti političkog odlučivanja među jedinicama na istoj razini
- **pridonosi lokalizaciji političkih konflikata** – što se veći broj pitanja povjeri nižim razinama, to će se veći broj političkih sukoba pojavljivati i rješavati na nižim razinama. Sukobi će se otvarati i rješavati bez opterećivanja središnje države. U čitavoj zemlji lokalna samouprava omogućuje onim političkim akterima koji su izgubili pozicije na razini središnje države da osvoje pozicije u lokanim jedinicama i vrate malo vlast, ravnotežu...
- **olakšava napetosti u međunacionalnim odnosima** – nacionalne ali i druge manjine mogu u većoj mjeri participirati u političkim tijelima na lokalnoj razini nego na središnjoj
- **poboljšava kvalitetu javnih službi** – službenici i ustanove koje obavljaju javne službe nalaze se pod jačim nadzorom korisnika građana i javnosti i lokalnih političkih tijela i više su orijentirani na efikasnost, ekonomičnost, rezultat, kvalitetu
- **može smanjiti ukupne javne troškove** – ako su lokalne službe i organi pod pritiskom lokalnih aktera može se očekivati nastojanje za racionalizacijom i štedljivosti
- **omogućuje šire i intenzivnije sudjelovanje građana** u političkim procesima i u upravljanju javnim poslovima
- **priprema i osposobljava političare za sudjelovanje u političkim procesima na nac. razini**

4. Koji su elementi autonomije lokalnih jedinica potrebni za uspostavu koncepcije političke decentralizacije?

1. **lokalni politički izbori**, tj. izbori od strane lokalnog stanovništva, koji lokalnim organima daju politički legitimitet neovisan o središnjoj vlasti. EPLS zahtijeva da to budu slobodni i neposredni izbori s tajnim glasovanjem.

2. **pravna osobnost** lokalnim jedinicama osigurava potreban identitet u pravnom prometu, mogućnost sklapanja pravnih poslova, stjecanje vlasništva

3. **financijska autonomija** odnosno vlastiti, dovoljno izdašni porezi i drugi izvori financiranja potrebni za financiranje lokalnih poslova i lokalnih službi, sloboda raspolaganja vlastitim sredstvima

4. **pravo na određeni krug vlastitih poslova** – poslovi u samoupravnom djelokrugu koji prema EPLS treba obuhvaćati bitan dio ukupnih javnih poslova neke zemlje

5. **pravo na samoregulaciju** – pravo da putem svojih predstavničkih tijela ili neposrednim odlučivanjem građana na opći način, općim aktima reguliraju poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga i da u tome ne budu ograničene aktima ili intervencijama državnih organa

6. **pravo na samoorganizaciju** – samostalno određivati ustrojstvo vlastitih organa

7. **pravo na suradnju s drugim lokalnim jedinicama**, uključujući i lokalne jedinice drugih zemalja

8. **odsustvo neprimjerenog utjecaja i intervencija središnjih državnih organa** – zaštita od pretjeranih intervencija središnjih državnih organa, ograničavanje središnjeg utjecaja samo na propisane slučajeve

5. Objasnite koncepciju i načelo supsidijarnosti.

EPLS: javne se ovlasti trebaju obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima = primjenjuje se i na odnos središnje državne vlasti i subnacionalnih jedinica te na odnose među subnacionalnim jedinicama na različitim stupnjevima

Načelo supsidijarnosti služi kao temelj interpretacije, kriterij prosudbe i oslonac u naporima da se vertikalna razdioba javnih poslova, funkcija i službi provede dosljedno i koherentno u korist onog najnižeg stupnja na kojem su jedinice doista sposobne obavljati te funkcije. Načelo supsidijarnosti ne oslobađa više razine od odgovornosti, ali ne znači ni samoživost nižih razina. Više razine osiguravaju solidarnost na širem prostoru, zadržavaju opću odgovornost te su dužne pružiti pomoć i potporu nižim razinama kada one nisu sposobne obaviti određene poslove ili zadovoljiti određene potrebe niti na razini minimalnih standarda. Načelo supsidijarnosti ističe primat pojedinca i nižih razina te njihovu autonomiju u odnosu prema svakoj višoj razini. Istodobno, svaku višu razinu čini odgovornom za osposobljavanje nižih razina za autonomiju.

6. Navedite temeljne uloge lokalne samouprave koje su se u njezinom dosadašnjem razvoju afirmirale.

Pet glavnih uloga: upravna, politička, socijalna, ekonomska, ekološka

7. U čemu se sastoji i kako se očituje politička / upravna / ekonomska uloga lokalne samouprave?

1. UPRAVNA – približavanje upravnih funkcija lokalnom stanovništvu

Da bi se državni upravni poslovi efikasno obavljali, često ih je potrebno približiti lokalnom stanovništvu, pa i prilagoditi lokalnim uvjetima. Za građane je lokalna jedinica u kojoj mogu ostaviti velik dio, idealno i većinu javnih usluga, gotova idealna točka kontakta s upravnim mehanizmom države.

Obilježja: skućena autonomija odlučivanja spram središnje vlasti, jaća povezanost s državnim upravnim organima, snažan upravni nadzor države nad njima, obavljaju značajan dio poslova u prenesenom djelokrugu, službenici su zapravo državni upravni službenici, sredstva primaju iz državnog proračuna...

2. POLITIČKA – lokalna samouprava je i politička institucija

Ona služi izražavanju i agregiranju interesa lokalnog stanovništva, donošenju političkih odluka o tim interesima, kao i njihovoj provedbi. Budući da su ti interesi u nekoj mjeri specifični, vezani za okolnosti prostora i druge specifičnosti lokalne sredine, njihova posebnost i ograničenost ujedno potvrđuju postojanje i doseg lokalne zajednice. Uz to, lokalni interesi ne moraju se uvijek poklapati s interesima koje utvrđuje središnja vlast, već mogu biti i suprotni. Zato garancija autonomne lokalne političke pozicije služi i kao sredstvo ograničavanja središnje vlasti. Politička autonomija lokalne samouprave to je jaća što su lokalni politički procesi specifičniji, lokalne političke snage manje ovisne o središnjima, a lokalni politički akteri drugačiji od onih koji imaju glavnu ulogu na razini središnje države.

3. **EKONOMSKA** – o ekonomskoj se ulozi lokalne samouprave počelo govoriti potkraj 20. st. Najprije se i lokalna samouprava kao i država počela analizirati kao svojevrsni ekonomski problem. Naglašavaju se pitanja neefikasnosti u pružanju usluga, skupoća čitavog tog institucionalnog mehanizma, usmjerenost trošenju, a ne stvaranju i sl. Lokalna se uprava počela tretirati kao vrsta društvenog i ekonomskog problema. Lokalna se uprava sve više nastojala orijentirati na ekonomski razvoj i rast: nizom marketinških i sličnih aktivnosti mora privući ekonomske procese, njezine aktivnosti moraju pomoći ekonomskom razvoju i poduprijeti ga, uključiti se u tijek novca iz europskih fondova..

8. Koje su temeljne postavke anarho-marksističke koncepcije komune?

Najradikalnija koncepcija o ulozi lokalnih jedinica. Ona ne samo da naglašava primat lokalnih političkih zajednica nego u njima vidi su sredstvo i mogućnost „odumiranja države“. Glavnu ulogu imaju komune – lokalne političke zajednice. Jedino komune imaju izvorni politički legitimitet stečen od građana, s velikom ulogom neposredne demokracije, uz zabacivanje stručnosti i tehnostrukcije. Politički sustav se gradi odozdo – na delegatskom načelu tako da bi sva druga tijela bila sastavljena od predstavnika komuna, a ne od predstavnika građana. Izbor tijela od strane građana se želi izbjeći. Uloga drugih tijela je samo koordinativna, a ne odlučujuća.

9. Koji su najvažniji međunarodni dokumenti o lokalnoj samoupravi usvojeni pod okriljem Vijeća Europe?

- Najvažniji ugovor: **EUROPSKA POVELJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI** (1985.)

- Okvirna konvencija o prekograničnoj suradnji lokalnih zajednica ili vlasti
- Konvencija o sudjelovanju stranaca u javnom životu na lokalnoj razini
- Europski kodeks ponašanja radi osiguranja pol. integriteta lokalnih i regionalnih predstavnika
- Europska povelja o sudjelovanju mladih ljudi u lokalnom i regionalnom životu

10. Koji se zahtjevi teritorijalne podjele odnose na teritorijalnu podjelu u cjelini?

Obuhvatnost, stabilnost, jednostavnost i racionalnost teritorijalne podjele te jasnoća razgraničenja među jedinicama.

11. Što označava i zašto je važna stabilnost teritorijalne organizacije?

Stabilnost teritorijalne organizacije potrebna je radi očuvanja ili uspostavljanja lokalne zajednice, tj. identifikacije stanovništva s lokalnom zajednicom. To ne bi bilo moguće ako bi se teritorijalna organizacija stalno mijenjala, a ako stanovništvo ne prihvaća lokalne jedinice, slabo sudjeluje u javnom upravljanju i političkim procesima. Time se otvara prostor zloupotrebe lokalne samouprave od uskih grupa unutar političkih stranaka. Osim toga, stalna manipulacija granicama instrument je osiguranja presudnog utjecaja centralne vlasti. S druge strane, nestabilna struktura škodi predvidivosti i pouzdanosti u odnosima građana i lokalnih upravnih i drugih tijela.

12. Koji se zahtjevi teritorijalne podjele odnose na pojedinu lokalnu jedinicu?

Cjelovitost pojedine jedinice, izjednačenost jedinica međusobno, financijska samostalnost, dostupnost lokalnih institucija i službi građanima.

13. Što označava, kako se ostvaruje i zašto je važna cjelovitost pojedinih teritorijalnih jedinica?

Cjelovitost = jedna jedinica je cjelina za sebe, logično razgraničena od svoje okoline kako bi mogla postati temeljem identifikacije građana koji u njoj žive.

*Teritorijalni domet lokalnih službi:

13. Kakve su to opće, a kakve specijalne (jednonamjenske) lokalne jedinice? + prednosti i nedostaci
OPĆE / MULTIFUNKCIONALNE = jedinice u kojima treba locirati službe koje imaju različit teritorijalni domet
Prednosti:

- unutarnje upravne službe u njima lakše je racionalno organizirati = dovodi do uštede i ekonomičnosti
- angažiraju veći broj kvalificiranog osoblja = efikasnije u pokrivanju šireg spektra javnih poslova
- preglednije i olakšavaju politički nadzor i odgovornost građanima od strane istih političkih i izvršnih tijela za obavljanje različitih službi
- moguće je odrediti prioritete i vremensko planiranje: sredstva se jedne godine mogu usmjeriti u jednu, a druge godine u drugu službu, naročito ako su u njima potrebne veće investicije
- svakodnevna koordinacija, usklađivanje djelovanja različitih službi već prema promjenjivim okolnostima u pojedinoj lokalnoj zajednici

Nedostaci:

- nekim službama veličina ne odgovara - imaju potrebu ili za većim ili za manjim prostorom i brojem stanovnika radi optimalnog teritorijalnog dometa = to im smanjuje efikasnost i povećava troškove
- nefleksibilnost zbog inkorporiranosti u lokalne identitete pa zato pružaju otpor prilagodbama

SPECIJALNE / JEDNONAMJENSKE = jedinice u kojima neke od službi treba izdvojiti iz strukture općih lokalnih jedinica te za njih oblikovati strukturu specijalnih, jednonamjenskih jedinica

Prednosti:

- efikasnost = teritorijalna organizacija se prilagođava potrebama svake od njih
- ekonomičnost = smanjuje se jedinična cijena usluga svake od njih
- elastičnost i prilagodljivost = lakša promjena teritorijalne organizacije i unutarnje strukture
- manja birokratizacija = svaki građanin može lako utvrditi omjer sredstava koja daje za pojedinu službu i opsega i kvalitete usluge koju prima

Nedostaci:

- otežana koordinacija s drugim službama i vođenje usklađenih lokalnih javnih politika - slab politički nadzor i odgovornost
- dovode do multipliciranja unutarnjih službi i rastrošnosti
- podložnost utjecaju središnjih državnih tijela

***Razlike u stupnju urbanizacije:**

14. Kakva je to monotipska organizacija lokalne samouprave te koje su joj prednosti i nedostaci?

MONOTIPSKA – sve jedinice su formalno izjednačene po ovlastima, tijelima i drugim elementima statusa, bez obzira na kojem dijelu državnog teritorija funkcioniraju; karakteristična za francusku lokalnu samoupravu.

Prednosti:

- bolje odgovara načelu jednakosti građana = građani imaju bar formalno jednako dimenzioniranu samoupravu s istim ovlastima i načinom financiranja...
- daje veće šanse za razvoj slabije razvijenih jedinica i dijelova državnog područja
- jednostavnija, preglednija i ekonomičnija pravna regulacija, lakša za provedbu i nadzor s državne razine

Nedostaci:

- zanemaruje faktične razlike između potreba i problema malih ruralnih naselja i većih urbanih naselja

15. Kakva je to politipska organizacija lokalne samouprave te koje su joj prednosti i nedostaci?

POLITIPSKA – uzima u obzir razlike u stupnju urbanizacije pa se obično formiraju dvije vrste jedinica: seoske (ruralne) i gradske (urbane), a ponekad se izdvajaju i veliki gradovi, metropolitanska područja i sl.; karakteristična za germansku i englesku tradiciju. Postoje formalne razlike u krugu ovlasti, unutarnjoj organizaciji, načinu financiranja i sl.

Prednosti:

- bolje prilagođena uvjetima u kojima funkcioniraju politička i izvršna tijela te upravne organizacije na lokalnoj razini, posebno velike organizacije servisnog tipa (komunalna poduzeća..)

Nedostaci:

- formalna razlika u statusu stanovništva
- nepovratne migracije prema gradovima u kojima se koncentrira financijska i društvena moć
- zaustavlja mogućnost ruralnog razvoja i demografsku ravnotežu
- drastično i brzo se povećava jaz između razvijenih urbanih sredina i ruralnih jedinica

***Veličina lokalnih jedinica:**

16. Koje su prednosti, a koji su nedostaci malih lokalnih jedinica?

MALE LOKALNE JEDINICE (Francuska, Češka, Slovačka, Mađarska...)

Prednosti:

- veći politički utjecaj stanovništva na lokalna tijela
- preglednost, transparentnost i razumljivost djelovanja političkih tijela
- lakša i šira politička participacija građana
- dostupnost službi korisnicima
- kompeticija između jedinica u privlačenju društvenih procesa i kapitala
- moguće eksperimentiranje i inovacija bez štetnih posljedica za ostale jedinice

Nedostaci:

- ne mogu obavljati skuplje, zahtjevnije, ozbiljnije, stručno i tehnički zahtjevnije službe (obavljaju ih jedinice drugog stupnja)
** to prednost političkog utjecaja pretvara u nedostatak: na prvom stupnju može se ostvariti dobar politički utjecaj građana, ali se stvarne odluke donose na drugom stupnju
- ovisnost o pomoći središnje države (pridonosi centralizaciji)

17. Koje su prednosti, a koji nedostaci velikih lokalnih jedinica?

VELIKE LOKALNE JEDINICE (Danska, Litva, Švedska, Portugal i Bugarska...)

Prednosti:

- dobar ekonomsko-financijski kapacitet
- manja podložnost centralističkim utjecajima
- mogu angažirati više stručnih ljudi za lokalne službe, selektirati kvalitetne političare
- postižu uštede na unutarnjim i pomoćnim funkcijama – šanse za postizanje racionalnosti javnih službi veće

Nedostaci:

- gubitak socijalne kohezije, solidarnosti i osjećaja zajedničkog identiteta
- dolazi do unutarnjeg rivalstva uključenih naselja i birokratizacije političkih elita
- slab kontakt građana i političkih tijela

18. Opišite trenutnu teritorijalnu organizaciju lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj.

RH – **blaga politipska organizacija** – nazivi jedinica asociraju na razlike u stupnju urbanizacije, ali su im formalne ovlasti (gradova i općina) iste. Od 2005. uvedena je i kategorija velikih gradova (17), onih s više od

35.000 stanovnika, koji su dobili dva dodatna posla koja na ostalom dijelu teritorija obavljaju županije: izdavanje građevinskih i sličnih dozvola i akata prostornog uređenja te brigu o javnim cestama. Dio gradova, njih 35, preuzeo je tzv. decentralizirane funkcije u području obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastva, koje obavljaju županije. Posebni status imaju i jedinice na područjima posebne državne skrbi, na brdsko-planinskim područjima te otocima. Grad Zagreb ima status grada i županije, a na svom području obavlja i poslove DU koje inače obavljaju 1st uredi DU. Specifičnosti grada Zagreba regulirane su posebnim zakonom 2001.

U Hrvatskoj **nema jednonamjenskih jedinica** s takvim stupnjem autonomije kakav postoji u SAD, Kanadi i nekim dr. zemljama. Neke, kao npr. katastarske općine, lučka kapetanija, nemaju autonomiju već služe samo kao okvir za obavljanje neke službe – npr. katastarske općine za obavljanje geodetske službe.

Hrvatska je u SFRJ imala općine prosječne veličine preko 40.000 stanovnika. S kasnijom uspostavom nove teritorijalne podjele smanjena je prosječna veličina jedinica – gradova i općina.

Sveukupno, broj temeljnih lokalnih jedinica od 1993. do 2010. povećan je te se prosječna lokalna jedinica sastoji od 12 naselja. I općine i gradovi sastoje se od više naselja. U RH danas ima 20 županija.

OPĆINE – 428

- čl. 4. ZLRS: Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

- U RH prevladavaju općine s manje od 5.000 stanovnika.

GRADOVI – 128 gradova (2005. smo uveli kategoriju velikih gradova) uključujući grad Zg preko 2 mil st. = 127 gradova + ZG koji ima status grada i županije

- St. 1.: Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu.

19. Koji su kriteriji za stjecanje statusa grada u Hrvatskoj?

1. **administrativni kriterij** (sjedište županije)
2. **populacijski kriterij** (urbane jedinice s više od 10.000 stanovnika) st.1
3. **gravitacijski kriterij** (prigradska naselja koja su s njim povezana mogu se uključiti)
4. **kriterij iznimke** (st. 2.) → Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1.

20. Koji su kriteriji za stjecanje statusa velikog grada u Hrvatskoj?

1. populacija (**više od 35.000 stanovnika**)
 2. **gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena i prometna središta** razvitka šireg okruženja
- ZG, ST, RI, OS, ZD, PU, SB, KC, VŽ, ŠI, DU, SI, VG, BJ, KC, ČK, VK, VU, PŽ
- status velikog grada dobili su i gradovi sjedišta županija bez obzira na broj stanovnika

21. Koja je zakonska definicija općine u Hrvatskoj?

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva. (čl. 4. ZLRS)

22. Kako problem koordinacije i integracije lokalne samouprave rješava stupnjevanje, a kako povezivanje lokalnih jedinica?

STUPNJEVANJE LOKALNIH SUSTAVA

- stvaranje novih teritorijalnih stupnjeva između lokalne samouprave i središnje državne razine
- jedinice na široj razini preuzimaju skuplje i zahtjevnije javne službe, a službe kod kojih je važnija dostupnost građanima ostaju na temeljnoj lokalnoj razini
- međustupnjevi osiguravaju bolji raspon kontakta i kontrole, služe kao institucionalni oslonac forumiranja političkih stajališta o širim pitanjima te omogućuju lakšu distribuciju stručne i tehničke pomoći lokalnim jedinicama

POVEZIVANJE/SURADNJA LOKALNIH SUSTAVA

- njezino je najveće značenje na razini temeljnih lokalnih jedinica, premda i jedinice na širim stupnjevima mogu surađivati
- elastična i prilagodljiva, daje čitavom sustavu veliku dozu fleksibilnosti, jača autonomiju lokalnih jedinica i oslonac je otpora centralističkim težnjama; problem: potencijalna dominacija jačih nad slabijima

23. Kakva po svojim temeljnim obilježjima može biti SURADNJA jedinica lokalne samouprave?

- > **funkcionalna** = zajedničko obavljanje ili financiranje nekog posla
- > **strukturalna** = osnivanje zajedničkog upravnog odjela, foruma za donošenje odluka, poduzeća ili ustanova..
- > **obvezatna** = nameće je zakonodavac
- > **fakultativna** = dogovaraju je same jedinice
- > **opća** = obično prethodi trajnom spajanju u jednu jedinicu
- > **specijalizirana** = suradnja oko jednog pitanja ili posla
- > **jednaka** = sve jedinice imaju pravno jednak status
- > **nejednaka** = jedna jedinica, obično veći i snažniji grad, obavlja naplatno neku službu za druge

24. Ukratko objasnite kako se razvijala teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj od 1990. do danas.

Tri faze razvoja lokalne samouprave u RH:

- a) 1990-1993 → lokalna samouprava zadržava strukturu iz prethodnog razdoblja (100 općina i Grad Zagreb kao jedinstvena općina)
- b) 1993-2001 → politipska organizacija (jedinice općeg tipa obavljaju sve poslove) s dvije razine jedinica:
 - 1) na razini lokalne samouprave: općine i gradovi
 - 2) na razini lokalne uprave i samouprave: županije+ utemeljena su 2 autonomna kotara: Knin i Glina - pretežno srpsko stanovništvo, ali zbog rata i kasnijih institucionalnih promjena nisu nikad počele funkcionirati
- ukinute su mjesne zajednice kao jedinice submunicipalne samouprave
- c) 2001-2010 → županije, umjesto jedinica lokalne uprave i samouprave, postaju jedinice područne (regionalne) samouprave

24. Koje su četiri temeljne dimenzije razlikovanja samoupravnog i prenesenog djelokruga poslova lokalne samouprave?

Odgovornost, regulacija, financiranje, nadzor središnjih organa.

25. Što je obligatorni, a što fakultativni djelokrug poslova?

Obligatorni poslovi – zakonodavac ima na raspolaganju osigurati minimalnu razinu javnih usluga za građane
= izraz su nastojanja države da se građanima u lokalnim jedinicama odredi krug, minimum ili podjednaka razina javnih službi, ali u režiji i na trošak samih jedinica

Fakultativni poslovi – pretežni dio samoupravnog djelokruga trebao bi se temeljiti na lokalnoj političkoj volji tj. odlukama lokalnog predstavničkog tijela i samih građana
= što je fakultativni djelokrug širi, autonomija lokalnih jedinica u oblikovanju i realizaciji vlastite razvojne vizije je veća i jedinica se može bolje afirmirati kao faktor kvalitete života lokalnog stanovništva

26. Koje su i po čemu se razlikuju dvije osnovne metode određivanja poslova samoupravnog djelokruga?

- A) **opća klauzula** = svi javni poslovi su u načelu lokalni, osim onih koji su zakonom izrijekom određeni kao poslovi središnje države. – PRIMAT LOKALNE SAMOUPRAVE
- B) **enumeracija** – u samoupravni djelokrug lokalnih jedinica spadaju samo poslovi koje zakonodavac izrijekom (taksativno i pojedinačno dodjeljivanje) odredi kao lokalne – PRIMAT DRŽAVNE UPRAVE

27. Koje su dobre, a koje loše strane opće klauzule?

Prednosti:

- Potiče lokalnu inicijativu
- Stimulira autonomiju lokalnih jedinica
- Čitav upravni sustav postaje elastičniji (svaka lokalna jedinica odlučuje koje će poslove obavljati)
- Legitimira lokalnu razinu odlučivanja i upravljanja
- Povećava kapacitet lokalnih jedinica i čitavog sustava

Nedostaci:

- nije pogodna za slabo razvijene lokalne jedinice (jaz između jedinica se povećava)
- središnja državna vlast ne snosi odgovornost za stanje u lokalnim jedinicama te one postaju prepuštene svojim ograničenim kapacitetima
- moguća pravna nesigurnost i nejednak položaj građana

28. Koje su dobre, a koje loše strane enumeracije?

Prednosti

- Odgovornost u krajnjoj liniji ostaje na središnjoj vlasti što je obvezuje na pomoć lokalnim jedinicama
- Različito opterećenje različitih jedinica (administrativni, ljudski i financijski kapacitet)

Nedostaci

- Ograničavanje lokalne autonomije i inicijative
- Centralizacija javne sfere (svaka potreba za promjenom se mora uočiti na središnjoj razini i odobriti pa dolazi do političke borbe u parlamentu s neizvjesnim ishodom)
- Komplicirana je u primjeni
- poslovi se dodjeljuju različitim propisima koji su tehnički i koncepcijski neusuglašeni

29. Koji javni poslovi čine sadržaj ustavne garancije prava na lokalnu samoupravu u Hrvatskoj?

Uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i sport, tehnička kultura, zaštita potrošača, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita.

30. Koji javni poslovi čine sadržaj ustavne garancije prava na područnu (regionalnu) samoupravu?

Školstvo, zdravstvo, gospodarski razvoj, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometna infrastruktura, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

31. Koja su načela određivanja i obavljanja lokalnih poslova postavljena ustavnim promjenama iz 2000.?

1. **načelo supsidijarnosti i opća klauzula** – prednost u obavljanju poslova imaju tijela najbliža građanima
** pritom se mora i dalje voditi računa o širini i prirodi poslova, te o učinkovitosti i ekonomičnosti
2. **načelo učinkovitosti, ekonomičnosti i solidarnosti** – država je dužna pomagati financijski slabije jedinice u skladu sa zakonom
3. **načelo samostalnosti i slobodnog raspolaganja lokalnim prihodima** – u obavljanju poslova samoupravnog djelokruga lokalne jedinice podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti državnih tijela;
4. **načelo razmjernosti prihoda i ovlasti**

32. Od čega se sastoji lokalni političko-upravni sustav i što obuhvaća u horizontalnom i vertikalnom smislu?

- a) *političke institucije* (prvenstveno predstavničko tijelo građana)
- b) *izvršni organi*
- c) *upravni organi*

* u horizontalnom smislu obuhvaća čitav spektar od izražavanja, agregiranja i selekcije političkih interesa lokalnog stanovništva do njihova izvršavanja putem lokalnih upravnih organizacija

* u vertikalnom smislu – posredovanje između lokalne zajednice i središnje države

33. Koji su oblici neposrednog lokalnog odlučivanja građana?

Skupštine građana, lokalni referendumi, opoziv izabranih dužnosnika, građanske inicijative, zborovi građana.

34. Detaljnije objasnite skupštine svih građana lokalne jedinice / lokalni referendum / opoziv izabranih dužnosnika / građansku inicijativu / zbor građana?

▪ Skupštine građana

- zamjenjuju lokalno predstavničko tijelo i njegove funkcije obavljaju svi stanovnici lokalne zajednice s pravom glasa
- stanovnici se okupljaju jednom ili više puta godišnje i zajednički odlučuju o svim pitanjima od značaja za zajednicu, uključujući i donošenje općih akata
- građani na skupštini između sebe biraju članove izvršnih tijela koji vode poslove između 2 okupljanja

▪ Lokalni referendum

- izjašnjavanje građana o prihvatanju ili odbijanju pojedinog prijedloga ili odluka o pitanju od lokalnog interesa

A) **obligatorni** – stroga (kogentna) zakonska norma propisuje dužnost raspisivanja referenduma o pojedinom pitanju; npr. promjena granica lokalnih jedinica

B) **fakultativni** – raspisivanje referenduma je dopušteno, ali se o njemu donosi odluka na prijedlog ovlaštenih predlagача, dok tijelo koje odlučuje o raspisivanju referenduma samo ocjenjuje njegovu opravdanost

S obzirom na pravnu snagu donesene odluke može biti:

> **obvezujući** – odluka veže predstavničko tijelo pa ono neko vrijeme ne može donijeti odluku suprotnu odluci donesenoj na referendumu (neko vrijeme, npr. dok im traje mandat)

> **savjetodavni** – odluka donesena na referendumu ne obvezuje predstavničko tijelo i može donijeti odluku i suprotnu želji građana

- najviše u Švicarskoj, u RH zajamčen Ustavom, reguliran ZLP(R)S

- zakonodavstvo omogućuje fakultativni, obvezujući i savjetodavni referendum

> **FAKULTATIVNI lokalni referendum (uvijek)**

- može biti: **obvezujući i savjetodavan**, može se raspisati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga lokalnog predstavničkog tijela, te ostalim pitanjima određenim zakonom ili statutom lokalne zajednice

- **obvezujući referendum** raspisuje predstavničko tijelo na prijedlog:

a) 1/3 svojih članova

b) izvršnog dužnosnika

c) 20% birača u jedinici u kojoj se traži raspisivanje – referendum građanske inicijative

- tada predstavničko tijelo **ne može odbiti raspisivanje referenduma** te mora zatražiti da MPUDT provjeri je li prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača i je li referendumsko pitanje u skladu s odredbama zakona

- ako se MPUDT pozitivno izjasni, predstavničko tijelo je dužno raspisati lokalni referendum u roku 30 dana ili će biti raspušteno

d) u jedinicama lokalne samouprave – većina vijeća mjesnih odbora, gradskih četvrti ili gradskih kotareva

** Kada raspisivanje iniciraju ostali ovlašteni predlagači (a, b, d), predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o prijedlogu, no nije ga dužno i prihvatiti, odnosno raspisati referendum. Ako ga prihvati, trebalo bi raspisati referendum u roku od 30 dana od dana prihvatanja prijedloga. Odluka donesena na lokalnom referendumu je obvezujuća za predstavničko tijelo te ono godinu dana od održavanja ne može donijeti sadržajno suprotan akt donesenoj odluci.

▪ **Opoziv izabranih dužnosnika**

- mogućnost i pravo da građani odluče o prestanku mandata izabranih dužnosnika prije njegova regularnog isteka

- dok izbor lokalnih načelnika ima elemente političkog predstavništva (bira se između više kandidata koje predlažu politički akteri), njihov opoziv ima elemente neposredne demokracije → politički se sankcionira djelovanje onoga tko je već bio izabran, ali je izazvao nezadovoljstvo lokalne zajednice

- **Nije moguće** raspisati opoziv samo za zamjenika izvršnog načelnika, ali opozivom izvršnog čelnika i njima prestaje mandat

Može se odnositi na:

a) predstavničko tijelo i njegove članove

b) neposredno izabranog izvršnog dužnosnika ili izvršno tijelo (u novije se vrijeme najčešće odnosi na načelnike birane od strane građana – tzv. *referendum za opoziv*)

Inicijativa:

1. **građani** (20% ukupnog broja birača u jedinici)

- tada predstavničko tijelo mora zatražiti da MPUDT provjeri je li prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača te ako se ono u tom pogledu pozitivno izjasni, predstavničko tijelo je dužno raspisati referendum ili će biti raspušteno

2. **lokalno predstavničko tijelo** (2/3 većinom svojih članova)

Ne smije se raspisati:

- prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora,
- prije održanog referenduma za opoziv
- niti u godini u kojoj se održavaju redovni lokalni izbori

Odluka o opozivu je donesena ako se o tome pozitivno izjasni **većina** birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u toj jedinici.

▪ **Građanska inicijativa**

- omogućuje određenoj skupini građana da predloži određeni opći akt, zahtijeva rješavanje pojedinog pitanja ili poduzimanje neke mjere

- ako skupina građana (određena postotkom) podrži inicijativu, o njoj nadležno lokalno tijelo mora raspraviti, a eventualno i odlučiti
- lokalno tijelo ne mora prihvatiti inicijativu, ali je mora razmotriti u zakonom određenom roku
- od građanske inicijative razlikuje se inicijativa koju lokalnim tijelima može podnijeti svaki građanin i koja je, za razliku od građanske inicijative, uvijek dopuštena i bez neke posebne pravne regulacije

čl. 25. ZLP(R)S :

→ skupina građana može lokalnom predstavničkom tijelu predložiti donošenje određenog akta ili rješavanje nekog pitanja iz njegovog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga od lokalnog značenja

→ o prijedlogu predstavničko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži **najmanje 10% birača**, ali nije dužno donijeti predloženi akt niti poduzeti neke radnje ili riješiti pitanje – dužno je provedi raspravu i donijeti odluku te, u roku od najviše 3 mjeseca od primanja prijedloga, podnositeljima dati odgovor (odluka ne mora biti pozitivna)

Građani mogu podnositi : pojedinačne **inicijative**, **predstavke** i **pritužbe** (ZLP(R)S) te **prigovore** (ZUP).

1. **predstavke i pritužbe** na rad predstavničkog, izvršnog ili upravnih tijela lokalne jedinice
 - čelnici tih tijela dužni su podnositelju odgovoriti u roku 30 dana od dana njihova podnošenja
 - sva lokalna tijela dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati tehnička i druga sredstva za njihovo podnošenje (npr. knjiga za pritužbe) i omogućiti njihovo usmeno izjavljivanje
2. **prigovor** na postupanje lokalnog tijela
 - čelnik tog tijela odlučuje u roku 8 dana
 - protiv rješenja može se izjaviti **žalba**, a protiv 2st rješenja pokrenuti **upravni spor**
 - prigovorom je pravna pozicija građana puno jače zaštićena nego podnošenjem predstavki i pritužbi

▪ **Mjesni zborovi građana**

- oblik konzultiranja stanovnika o pitanjima od neposrednog lokalnog značenja
- imaju savjetodavni i konzultativni karakter, a **odluke** usvojene na njima **ne obvezuju** predstavničko tijelo
- sazivaju se po potrebi na inicijativu lokalnih tijela, tijela submunicipalnih jedinica, udruga ili samih građana
- u RH mjesni zbor saziva se za dio područja mjesnog odbora, a saziva ga vijeće mjesnog odbora ili lokalno predstavničko tijelo
- može se sazivati za cijelo područje ili dio područja lokalne jedinice (pojedino naselje, dio naselja, mjesni odbor..)
- odluke se donose javnim glasovanjem (osim ako se većinom prisutnih ne donese odluka o tajnom glasovanju) i obvezatne su za vijeće mjesnog odbora, ali ne i za predstavničko tijelo lokalne jedinice

35. Koji su oblici neposrednog sudjelovanja građana u lokalnim poslovima?

Mjesna samouprava, kooptiranje, formalizirano i ad hoc sudjelovanje građana, sudjelovanje putem civilnog društva, honoracije.

36. Detaljnije objasnite mjesnu samoupravu / kooptiranje / formalizirano i ad hoc sudjelovanje građana / sudjelovanje putem civilnog društva / honoracije?

▪ **Teritorijalno decentralizirana tijela (submunicipalna samouprava)**

- mogu se javiti pod nazivom susjedski odbori, gradske četvrti ili okruzi, župe, mjesna samouprava...
- tim se izrazom označava pravno i faktično priznavanje autonomije i prava odlučivanja o pojedinim poslovima važnim u užem dijelu temeljne lokalne samoupravne jedinice
- u RH prema ZLPRS oblici mjesne samouprave su mjesni odbori, a u gradovima kao mogućnost i gradske četvrti ili gradski kotari; zamijenili su prijašnje mjesne zajednice
- imaju vlastita tijela:
 - > **vijeće mjesnog odbora** (bira se neposrednim izborima, razmjernim izbornim sustavom)
 - > **predsjednik vijeća** (bira ga vijeće među svojim članovima)
- osnivaju se statutom lokalne jedinice za jedno naselje, više povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja/grada
- pravno i faktično im je priznata autonomija, imaju pravnu osobnost, ali se sva pitanja značajna za njihov rad uređuju statutom lokalne jedinice (npr. financiranje)

- brinu o poslovima koji su građanima najbliži, ali im se mogu povjeriti i neki poslovi iz samoupravnog djelokruga lokalne jedinice

▪ **Kooptiranje**

- građane se kooptira u odbore predstavničkog tijela, odbore kolegijalnih izvršnih tijela ili u druga stalna ili ad hoc lokalna tijela (komisije, povjerenstva...)
- imenuju se zbog svoje stručnosti da bi svojim angažmanom pridonijeli odlukama i radu lokalnih tijela, ili se kooptiraju radi reprezentiranja interesa određenih kategorija stanovništva (mladi, stariji, osobe s pos. potrebama...)
- s time je povezano osnivanje raznih vijeća (vijeće mladih) i odbora (odbor roditelja) u kojima sudjeluju predstavnici pojedine skupine građana ili korisnika i daju mišljenja i prijedloge lokalnom tijelu
- RH – npr. sudjelovanje mladih putem savjeta mladih koje treba osnovati u svakoj jedinici kao savjetodavna tijela
- članove savjeta imenuju i razrješavaju lokalna predstavnička tijela
- vrlo rašireno, dopušteno uvijek kad nije izriekom zabranjeno

▪ **Formalizirano ili ad hoc sudjelovanje u javnim raspravama o prijedlozima pojedinih odluka i propisa ili rješavanja određenog drugog pitanja**

- prije donošenja nekog prostornog plana ili neke odluke prijedlog se mora javno objaviti i ostaviti rok u kojem se svi građani mogu uključiti u javnu raspravu i izraziti svoje mišljenje
- provođenje anketa među stanovništvom
- formalizirano savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
- s participacijom povezano i pravo građana na pristup informacijama i dokumentima lokalnih tijela
- nove informacijsko-komunikacijske tehnologije pomažu otvorenosti i transparentnosti lokalnih tijela

▪ **Lokalno civilno društvo**

- zbir raznih asocijacija (udruga) građana koje se osnivaju lokalno radi zastupanja interesa lokalne naravi + lokalni mediji i javnost
- agregiraju i filtriraju interese i potrebe lokalaca i obavještavaju lokalna tijela
- lokalne udruge osnivaju se s ciljem utjecanja na rad i funkcioniranje lokalne vlasti i uprave (npr. udruge za zaštitu okoliša, sportske aktivnosti...)

▪ **Honoracije**

- nekada načelna dužnost određenih slojeva stanovništva da se besplatno prihvate neke lokalne dužnosti ili posla
- primjeri su povijesni (npr. mirovni suci u engleskoj lokalnoj samoupravi) – više se ne primjenjuje

37. Kako je zakonom uređen opoziv izvršnih čelnika u lokalnoj samoupravi?

Referendumom za opoziv načelnika, gradonačelnika i župana.

Nije moguće raspisati opoziv samo za zamjenika izvršnog načelnika, opozivom izvršnog čelnika i njima prestaje mandat!

Inicijativa:

3. **građani** (20% ukupnog broja birača u jedinici)

- tada predstavničko tijelo mora zatražiti da MPUDT provjeri je li prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača te ako se ono u tom pogledu pozitivno izjasni, predstavničko tijelo je dužno raspisati referendum ili će biti raspušteno

4. **lokalno predstavničko tijelo** (2/3 većinom svojih članova)

Ne smije se raspisati:

- prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora,
- prije održanog referenduma za opoziv
- niti u godini u kojoj se održavaju redovni lokalni izbori

Odluka o opozivu je donesena ako se o tome pozitivno izjasni **većina** birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u toj jedinici.

38. Objasnite regulaciju mjesne samouprave prema ZLPRS?

Oblici mjesne samouprave su mjesni odbori, a u gradovima gradske četvrti i gradski kotari. Oni imaju vlastita tijela: vijeće mjesnog odbora koje se bira na neposrednim izborima, te predsjednika vijeća mjesnog odbora kojeg bira vijeće među svojim članovima. Mandat članova vijeća traje 4 g. Mjesni odbori osnivaju se statutom lokalne jedinice. Imaju pravnu osobnost, ali se sva pitanja od značenja za njihov rad (djelokrug, način rada, financiranje) uređuju statutom lokalne jedinice. Osim općenitih ovlasti, može im se povjeriti obavljanje nekih poslova iz samoupravnog djelokruga grada ili općine.

39. Kako se zovu lokalna predstavnička tijela u hrvatskoj lokalnoj samoupravi i koje su im temeljne zakonske funkcije?

1. Općinska/gradska vijeća
2. Županijske skupštine
3. Gradska skupština u Zagrebu (dvostruki status grada i županije)

Temeljne zakonske funkcije: odlučuju o organizaciji upravnih tijela, osnivanju ustanova i trgovačkih društava te drugih lokalnih organizacija. Ona nadziru rad radnih tijela, izvršnih i upravnih tijela, kao i lokalnih javnih službi.

40. Koje su temeljne skupine ovlasti lokalnih predstavničkih tijela? + Objasnite (1-5).

1. **regulacijske**
 - donosi statut jedinice i svoj poslovnik *apsolutnom većinom* (*može se proširiti poslovnikom)
 - donosi odluke i opće akte iz samoupravnog djelokruga *relativnom većinom* (većinom prisutnih ako je prisutno više od polovine članova)
 - OPĆI AKT se objavljuje u službenom glasilu jedinice/županije, stupa na snagu **najranije osmi dan od objave** (iznimno danom objave) i ne može imati povratno djelovanje
2. **financijske**
 - donosi proračun i godišnji obračun *apsolutnom većinom* → ako ne može donijeti proračun, može donijeti odluku o privremenom financiranju (najdulje na 3 mjeseca)
 - odlučuje o porezima i zaduživanju
 - odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju imovinom ako njezina vrijednost prelazi granicu do koje može odlučivati samostalno načelnik
3. **personalne**
 - bira vlastitog predsjednika i potpredsjednika
 - imenuje i razrješava članove vlastitih radnih tijela
4. **organizacijske**
 - osniva vlastita radna tijela
 - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
 - osniva javne ustanove i druge pravne osobe
5. **kontrolne**
 - nadzire lokalnog načelnika → članovi mu mogu postavljati pitanja usmeno na sjednicama i u pisanom obliku = načelnik mu 2 puta godišnje podnosi izvještaje o svom radu, a predstavničko tijelo može tražiti i ad hoc izvještaje o pojedinim pitanjima
 - nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje jedinice
6. **druge**
 - donosi pojedinačne akte o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba (prema ZUP-u)

40. Kako je uređen mandat članova lokalnih predstavničkih tijela u Hrvatskoj?

- četiri godine
- predstavnički je (nije imperativni) – član tijekom mandata ne može biti smijenjen od birača
- obavlja se počasno (neprofesionalno), bez plaće, samo uz naknadu koju određuje predstavničko vijeće
- zaštićeni od kaznenog progona zbog glasovanja, izjava ili mišljenja i stavova iznesenih na sjednicama
- ako prihvate obnašati nespojivu dužnost (inkompatibilitet), mogu jedanput tijekom mandata zatražiti mirovanje dužnosti člana, kada ih zamjenjuje zamjenik

41. Koja su tri osnovna tipa lokalnog izvršnog sloja i koja su njihova glavna obilježja? + objasni varijante

MONOKRATSKI TIP (4) – temelji se na pojedinačnom izvršnom funkcionaru; odlučuje predstavničko tijelo; politički kriterij i kriterij stručnosti

- a) **politička varijanta** – načelnika bira lokalno vijeće, on je predsjednik lokalnog vijeća i nositelj svih izvršnih funkcija (Francuska)
- b) **upravna varijanta** – načelnik svoju funkciju obnaša kao svoje zanimanje; profesionalni gradski menadžer (city manager - SAD)

- c) **lokalistička varijanta** – izravni izbor načelnika od strane građana, izjednačenost s predstavničkim tijelom (mayor – SAD)
 - d) **centralistička varijanta** – lokalni izvršni funkcionar je predstavnik države (nedemokratski sustavi)
- KOLEGIJALNI (ODBORSKI) TIP (4)** – veći broj nositelja izvršnih funkcija; odlučuju građani; perosnalizirani izbor – političke preferencije birača, percepcije o sposobnostima kandidata
- a) **komunalni odbor** – odbor vodi jedinicu između dvije godišnje skupštine svih građana; kolektivni rad, odlučivanje i odgovornost (Švicarska)
 - b) **izvršni odbor** – čije članove bira lokalno predstavničko tijelo prema političkoj situaciji u vijeću i po političkim kriterijima (Austrija)
 - c) **odbor profesionalnih upravnih rukovoditelja** – specijalizacija i novčano nagrađivanje članova kolegija za vođenje određenih lokalnih službi (Njemački magistrati)
 - d) **odbor s centralno imenovanim načelnikom** – načelnika imenuje monarh/veliki vojvoda (Nizozemska, Belgija, Luksemburg)

KOMITETSKI (PLURALNI) TIP (3) – temelji se na zajedničkom djelovanju više kolegijalnih izvršnih tijela koja i pripremaju i izvršavaju odluke lokalnog vijeća; rasterećenje predstavničkog tijela

- a) **britanski komitetski tip** – koordinacija od strane političke stranke koja ima većinu u vijeću
- b) **švedski komitetski tip** – komunalni izvršni odbor kao centralni i više drugih odbora lokalnog vijeća
- c) **australski i novozelandski model** – pojedinačni dužnosnik koji koordinira više izvršnih komiteta

42. Kako se zovu lokalna izvršna tijela u Hrvatskoj i koje su im zakonske ovlasti?

Općinski načelnik / Gradonačelnik / Župan

Ovlasti:

1. zastupa jedinicu
2. priprema prijedloge općih akata za vijeće, a nakon što budu doneseni, izvršava ih. Ima pravo obustaviti od primjene opći akt ako ocijeni da vrijeđa zakon ili drugi propis i to u roku 8 dana od donošenja – tada traži od predstavničkog tijela da u roku 8 dana od odluke o obustavi ukloni nedostatke
3. predlaže proračun kao jedini ovlašteni predlagatelj
4. odgovara središnjim tijelima državne uprave za prenesene poslove
5. usmjerava djelovanje upravnih tijela i nadzire njihov rad; na temelju javnog natječaja imenuje pročelnike koje u zakonom određenim slučajevima može i razriješiti; odlučuje o žalbama protiv rješenja pročelnika upravnih tijela o statusu lokalnih službenika
6. imenuje i razrješava predstavnike u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba...
7. upravlja nekretninama i pokretninama u vl. jedinice, prihodima i rashodima jedinice, odlučuje o raspolaganju imovinom samostalno do granične vrijednosti ovisne o visini prihoda (najmanje 70.000 kn i najviše milijun kn)
8. nadzire zakonitost rada tijela mjesnog odbora, može raspustiti njegovo vijeće ako učestalo krši statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene poslove
9. iznimno donosi pojedinačne akte, upravne i neupravne, (primjenjujući ZUP) o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba

43. Koji tipovi lokalnih izvršnih tijela su bili zastupljeni u Hrvatskoj od osamostaljenja do danas?

- 1993.-2009.
 - Odborski tip, politička varijanta
 - Općine, gradovi / **Općinsko poglavarstvo, Gradsko poglavarstvo**
 - poglavarstva su kolegijalna tijela na čelu s pojedinačnim izvršnim dužnosnikom (općinski načelnik, gradonačelnik, župan) kao predsjednikom poglavarstva
- 1993.-1999.
 - Odborski (kolegijalni) tip, odbor s centralno imenovanim poglavarom
 - Županije / **Županijsko poglavarstvo**
 - specifičan izbor župana – bira ga županijska skupština, ali ga potvrđuje predsjednik RH na prijedlog VRH jer je župan i lokalni izvršni funkcionar i predstavnik državne vlasti na području županije
 - županije su glavni instrument centralizacije države i kontrole središnje vlasti nad lokalnom samoupravom

- 1999.-2009.
 - Odborski tip, politička varijanta
 - Županije / **Županijsko poglavarstvo**
 - promjenom Ustava ukinuta ovlast predsjednika RH da utječe na izvršnu vlast u županijama
 - županijska skupština autonomno bira izvršnu vlast, a izbor izvršnih funkcionara i poglavarstava postaje u cijelosti ovisan o rezultatima lokalnih izbora (na svim razinama teritorijalne samouprave)
- 2009.-danas
 - Monokratski tip, lokalistička varijanta
 - Općine, gradovi, županije / **Općinski načelnik, Gradonačelnik, Župan**
 - održani prvi izravni izbori načelnika (gradonačelnika i župana)
 - za osvajanje mandata potrebna apsolutna većina birača izašlih na izbore (najčešće izbor u 2 kruga)

44. Koje su i što obilježava tri temeljne vrste lokalnih upravnih organizacija?

1. REGULATIVNE

- pripremaju i izvršavaju odluke i opće akte predstavničkih i drugih lokalnih političkih tijela
- prate i analiziraju stanje u pojedinim sektorima lokalnih poslova
- koncipiraju, analiziraju i prate lokalne javne politike
- donose pojedinačne upravne akte
- nadziru provođenje općih akata ako ih izvršavaju lokalne javne ustanove ili druge pravne osobe koje je osnovala jedinica
- u RH to su **upravni odjeli**

2. KOORDINATIVNE

- obavljanje unutarnjih upravnih funkcija – planiranje, usmjeravanje, usklađivanje, personalni, proračunski, financijski, administrativni i drugi poslovi, komunikacija, nadzor, stručna pomoć..
- u RH to su **upravne službe**

3. SERVISNE

- obavljaju lokalne poslove i pružaju građanima određene lokalne usluge
- u RH to su:
 - **lokalne javne ustanove** (dječji vrtići, kazališta, muzeji, škole, domovi zdravlja, bolnice)
 - razni oblici obavljanja lokalnih gospodarskih službi = **trgovačka društva, vlastiti pogon**
 - **lokalne agencije**

45. Kako hrvatski zakonodavac uređuje tri vrste upravnih organizacija u jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj?

Upravna tijela u lokalnoj samoupravi su **UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE** u kojima se obavljaju poslovi samoupravnog djelokruga lokalne jedinice i povjereni poslovi državne uprave (čl. 53. ZLPRS). Od izmjena 2017. ZLPRS ne propisuje ograničenja u pogledu osnivanja upravnih tijela, već samo propisuje kako se u općinama i gradovima može ustrojiti **jedinstveni upravni odjel** za obavljanje poslova samoupravnog djelokruga. Upravna tijela u jedinicama lokalne samouprave ustrojava **predstavničko tijelo** donošenjem *Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela*.

46. Navedite i objasnite temeljna načela centralno-lokalnih odnosa?

1. **načelo supsidijarnosti** – javne ovlasti i poslovi moraju se povjeriti vlastima koje su najbliže građanima, a da ih mogu obaviti učinkovito i ekonomično
2. **konstitucionalizacija prava na lokalnu i regionalnu samoupravu** – sukladno EPLS, Ustav RH jamči građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koja se ostvaruje preko lokalnih predstavničkih tijela
3. **načelo autonomije** – lokalne jedinice i njihova tijela su ovlašteni poduzeti, uz vlastitu odgovornost i ne kršeći zakone, sve aktivnosti kojima se ostvaruju lokalni interesi
4. **načelo zakonitosti** – lokalna samouprava treba biti regulirana zakonima, a ne nižim propisima te svi oblici utjecaja središnje države moraju biti prethodno predviđeni zakonom
5. **načelo razmjernosti** – obveze lokalnih jedinica moraju biti razmjerne njihovim mogućnostima, a odgovornosti ovlastima i sredstvima koja su im dodijeljena
6. **načelo efikasnosti i ekonomičnosti** – javni poslovi moraju se obavljati efikasno i ekonomično, u okvirima državne ekonomske politike i politike razvoja javne uprave

7. **načelo pomoći i solidarnosti** – središnja država dužna pružati pomoć lokalnim jedinicama te osigurati efikasne mehanizme solidarnosti na razini čitavog teritorija
8. **načelo europskog višerazinskog upravljanja** – središnja država i lokalne jedinice trebaju surađivati u provedbi europskih javnih politika međusobno, ali i s tijelima EU i s organima drugih država članica

47. Navedite i objasnite sredstva i oblike utjecaja središnje vlasti na lokalnu samoupravu?

1. pravna regulacija lokalne samouprave – zakonska regulacija različitih aspekata djelovanja lokalne samouprave i obavljanja lokalnih javnih poslova
2. razdioba javnih poslova – Ustav, ZLPRS, sektorski zakoni
3. obaviještenost središnje države o stanju u lokalnoj jedinici – statističko praćenje, dostavljanje općih akata
4. pomoć središnje države – stručna, financijska, dodjela tehničkih sredstava, usavršavanje lokalnih službenika i dužnosnika..
5. intervencije središnje države – upozorenja i prigovori, prethodna i naknadna odobrenja i suglasnosti, delegacija poslova na lok. jedinice ili supstituiranje lokalnih jedinica, ukidanje i poništavanje akata, pokretanje postupaka prema lok. službenicima, raspuštanje predstavničkih tijela, imenovanje povjerenika..
6. financijski instrumenti – određivanje stopa lokalnih poreza, davanje financijske pomoći, nadzor financija, ograničavanje zaduživanja..
7. organizacija obavljanja poslova državne uprave – dekoncentrirana državna uprava i preneseni djelokrug
8. nadzor nad lokalnom samoupravom

48. Koja su tri temeljna načela nadzora nad lokalnom samoupravom?

1. **načelo zakonitosti**
2. **načelo razmjernosti** nadzora i važnosti interesa koji se želi zaštititi
3. **načelo zaštite samoupravnih prava** u slučaju nezakonitog presizanja središnje države u lokalnu autonomiju povodom nadzora

49. Objasnite postupak nadzora zakonitosti općih akata jedinica lokalne i regionalne samouprave?

- organiziran u više stupnjeva, uz razlikovanje **nadzora statuta** od **nadzora drugih općih akata**
- mehanizmi:
 - a) unutarnji nadzor – izvršni čelnik **obustavlja** od primjene nezakonit opći akt
 - b) državni nadzor po resornom načelu – središnje tijelo državne uprave (resorno ministarstvo)
- 1. predsjednik predstavničkog tijela dužan je u roku 15 dana od donošenja, opći akt dostaviti izvršnom čelniku i nadležnom TDU
- 2. ako nadležno tijelo uspostavi da je **u suprotnosti** s Ustavom / zakonom / postupovne nepravilnosti → **uputa** da se otklone nedostaci – rok 15 dana
- 3. ako tijelo ne postupi po uputi – akt se **obustavlja** od primjene (najkasnije u roku 60 dana)
- 4. konačnu odluku o zakonitosti donosi **Visoki upravni sud** (nadležno resorno tijelo pokreće u roku 30 dana, obavještava predsjednika predstavničkog tijela, izvršno tijelo te nadležno ministarstvo)

50. Po čemu se razlikuje nadzor u samoupravnom od nadzora u prenesenom djelokrugu?

- Nadzor samoupravnog djelokruga: ustavnost i zakonitost u blažem smislu
- Nadzor prenesenog djelokruga: ustavnost, zakonitost u strožem smislu i svrsishodnost

51. Objasnite nadzor zakonitosti statuta jedinica lokalne i regionalne samouprave?

Nadležno tijelo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Postupak **pokreće Vlada** na prijedlog MUPDT i to u roku od 30 dana od dana primitka tog prijedloga. Ako Vlada u tom roku ne pokrene postupak, a statut je prije toga bio obustavljen od primjene – obustava prestaje istekom roka. **Ustavni sud odlučuje** meritorno o ustavnosti i zakonitosti statuta, a nezakonit ili neustavan statut može ukinuti ili poništiti u cijelosti ili djelomično.

52. U kojim slučajevima Vlada imenuje povjerenika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave?

1. Kada raspusti njezino predstavničko tijelo
2. Kada se u jedinici LPS ne održe izbori za novo predstavničko tijelo
3. Kada se predstavničko tijelo pravovremeno i zakonito ne konstituira
4. Kada prestane mandat izvršnom čelniku zbog opoziva ili zbog drugih razloga ako je istodobno mandat prestao i njegovom zamjeniku
5. Kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi izvršnog čelnika

53. Koja je osnovna dužnost povjerenika i koje su ovlasti?

Povjerenik je **dužan** osigurati ostvarenje prava i obveza građana i pravnih osoba u JLPRS do uspostave njezinih tijela

Povjerenik **može**:

- Donositi ili mijenjati opće akte JLPRS, osim proračuna, **samo ako** je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom
- Raspolagati imovinom JLPRS **samo ako** je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obaveza ili dovršenja ranije započetih poslova
- Donositi odluke o imenovanjima **samo kada** je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela JLPRS i pravnih osoba kojih je jedinica osnivač, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti
- Zaključivati ugovore značajnije vrijednosti **samo ako** bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili dovršenja ranije započetih poslova ili izvršenja ranije preuzetih obveza

54. Kad prestaju ovlasti povjerenika?

Ovlasti povjerenika prestaju danom konstituiranja novog predstavničkog tijela, odnosno prvim radnim danom nakon objave konačnih rezultata izbora za načelnika.

Mandat mu može trajati i do novih redovitih izbora, ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u godini u kojoj se održavaju redoviti.

Razriješi ga može : 1. sam zatraži 2. ne ispunjava uvijete 3. ne obavlja dužnost sukladno ZLPRS

55. Tko, na čiji prijedlog i zbog čega može raspustiti lokalno predstavničko tijelo?

Na **prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlada RH** će raspustiti predstavničko tijelo ako:

1. donese odluku ili drugi opći akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske
2. predstavničko tijelo novoustrojene jedinice ne donese statut u roku od 90 dana od dana konstituiranja
3. učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih težih povreda zakona ili drugih propisa
4. iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka
5. ne može donositi odluke iz djelokruga dulje od 3 mjeseca
6. ne raspiše referendum na zahtjev 20% birača
7. u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim ako je izvršni čelnik onemogućio donošenje proračuna u roku – *najčešći razlog raspuštanja

56. Kako se lokalno predstavničko tijelo može zaštititi od nezakonitog raspuštanja?

Predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može u roku od **8 dana** od objave rješenja u Narodnim novinama podnijeti **tužbu** Visokom upravnom sudu.

57. Što je potrebno osigurati za ostvarenje načela vertikalne diobe vlasti te na što bi u tom pogledu lokalne jedinice trebale moći utjecati?

Vertikalna dioba vlasti (čl. 4 Ustava RH) zahtijeva i osiguravanje ravnoteže međusobnog utjecaja centralne vlasti i jedinica teritorijalne samouprave (neku vrstu partnerstva):

- mogućnost utjecaja na oblikovanje javnih politika i propisa koje donosi središnja vlast, zagovaranje interesa svojih lokalnih zajednica, podnošenje prijedloga za unapređenje stanja u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, dogovaranje s državnim institucijama o pitanjima od zajedničkog interesa, suprotstavljanje neopravdanim intervencijama sa središnje razine

58. Objasnite mehanizme zaštite prava na lokalnu i regionalnu samoupravu pred Ustavnim sudom RH?

Mogućnost **lokalnog predstavničkog tijela** da od Ustavnog suda traži **ocjenu suglasnosti** nekog zakona koji regulira ustrojstvo, djelokrug ili financiranje jedinica lokalne i područne samouprave **s Ustavom** (čl. 36. USUDRH).

59. Što je decentralizacija i koje su dvije vrste decentralizacije?

Decentralizacija = najdublji oblik, vlast se prenosi na izabrana lokalna tijela koja samostalno upravljaju određenim javnim poslovima (npr. grad – školstvo, komunalije..)

1. Politička

- povjeravanje ovlasti središnje vlasti jedinicama na nekoj od nižih teritorijalnih razina (opća regulacija, političko odlučivanje, financiranje,...)
- njome nastaje lokalna samouprava (tzv. **decentralizacija kroz samoupravu**)
- politička decentralizacija dovodi do dualizma državne uprave i lokalne samouprave ALI ipak i dalje postoji **primat središnje vlasti**

2. Upravna

- prenošenje državnih upravnih poslova iz djelokruga središnjih organa na obavljanje samoupravnim jedinicama, u njihov preneseni djelokrug

60. Objasnite pojam devolucija.

Istoznačnica za političku decentralizaciju u britanskoj upravnoj doktrini, ponekad se koristi kao istoznačnica za decentralizaciju općenito. Devolucija je proces kroz koji centralna vlada prenosi dio svojih zakonodavnih, administrativnih ili izvršnih nadležnosti na niže nivoe vlasti, kao što su npr. regionalne vlade – UK.

61. Objasnite pojam dekoncentracija.

Dekoncentracija (država sama sebi delegira ovlast) je prenošenje državnih upravnih poslova iz djelokruga središnjih organa na teritorijalno dislocirane ispostave tih organa bez mijenjanja odgovornosti. Ispostave nemaju pravnu osobnost i predstavljaju interne organizacijske jedinice središnjih organa.

62. Objasnite kako se upravlja decentralizacijom u Hrvatskoj i što je potrebno za uspjeh decentralizacije?

Karakteristike hrvatskog pristupa decentralizaciji:

- umjesto profesionalnog i proaktivnog vođenja decentralizacije, ono je političko s vrlo ograničenim utjecajem stručnjaka
- umjesto sustavnosti i integralnosti, riječ je o inerciji i reaktivnom uvođenju pojedinih decentralizacijskih mjera sukladno trenutnom političkom interesu
- proces je spor i postupan te skup u odnosu na rezultate koje postiže
- pristup je isključivo *top-down*

Za uspjeh decentralizacije ključni su:

1. profesionalno upravljanje decentralizacijom

- dobro pripremljena i komparativno provjerena decentralizacijska rješenja
- komisije sastavljene od stručnjaka za lokalnu samoupravu

2. sustavnost i integralni pristup

- osmišljavaju se i provode međusobno usklađene decentralizacijske mjere
- promjene se provode integralno, a ne parcijalno

3. dinamičnost i postupnost

- vođenje procesa, a ne šok- reforme
- veća pažnja pripremi, a tek onda postupno provođenje kvalitetno pripremljenih mjera u logičkom slijedu

4. ravnoteža top-down i bottom-up djelovanja

- razvoj vodi centar države, uz istodobno sudjelovanje lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih aktera, građana, nevladinih organizacija...

5. ekonomičnost

- profesionalno i sustavno upravljanje decentralizacijom smanjuje troškove koje svaka reforma uzrokuje

8. EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR

1. Što je europski upravni prostor?

EUP – skup načela i standarda organizacije i funkcioniranja javne uprave te pružanja javnih usluga od strane tijela EU i tijela država članica. Neformalni pravni poredak u obliku minimalnih standarda koji se odnose na javnu upravu, a koji osiguravaju učinkovitu primjenu pravne stečevine EU

2. Navedite, objasnite načela na kojima počiva europski upravni prostor.

1. načelo vladavine prava – svi akti moraju biti u skladu s višim aktom i mora postojati kontrola zakonitosti

- pravna sigurnost građana
- neutralnost, nediskriminacija, jednako postupanje prema svima
- diskrecijska ocjena mora biti sužena na minimalno
- u okviru ovog su propisi koji reguliraju položaj službenika i etička pravila = da će svi službenici postupati jednako prema svima tj. da će se ostvariti vladavina prava prema svima
- nadzor uprave od strane neovisnost sudstva (upravni postupak – upravno sudovanje)

2. načelo razmjernosti – ne smije se primijeniti teža mjera ako se može lakša

- (npr. neće donijeti uredbu ako se može postići direktivom)

3. načelo otvorenosti i transparentnosti – uprava mora biti javna, a tajnost tek zakonom propisana iznimka

- objava i obrazloženja odluka (npr. neke države objave presudu ali samo dispozitiv bez objašnjenja)
- dostava odluka građanima na koje se odnose te obrazlaganje takvih odluka što omogućuje žalbe i sudski nadzor nad radom uprave
- otvorenost javnih knjiga (registara)
- pravo na pristup informacijama, obvezni javni registri, upravno sudovanje i upravni postupak

4. načelo odgovornosti – uprava odgovara drugim upravnim tijelima, predstavničkim tijelima i od njih imenovanim tijelima (ombudsman), samim građanima i sudovima

- ostvaruje se kroz: redovni i izvanredni pravni lijekovi, sudski nadzor, ombudsman, inspekcija, parlamentarni odbori, mediji
- osigurava: učinkovitost, pouzdanost i predvidivost
- kod nas je to dovelo do institucionalnih promjena – uvedeni su pravobranitelji kako bi to osigurali, došlo do promjena u upravnom postupku i sporovima – imamo uprave sudove (do 2013. imali jedan za cijelu RH)

5. načelo efikasnosti i učinkovitosti – štititi javna sredstva, postizati ciljeve i djelovati u javnom interesu

- efikasnost – odnos između uložених sredstava i ostvarenih rezultata (da li se moglo više sa istim, ili isto sa manjim)
- efektivnost – da li su rezultati za koje su uložena sredstva doveli do očekivanih ishoda i dugoročnih efekata, a time i da li su se ostvarili postavljeni ciljevi
- uvedeno iz Nizozemske, VB – vi kao sudac morate riješiti neki predmet i bilo bi korisno provesti vještačenje – načelo efikasnosti kaže da to nije racionalno nego da probate na neki drugi način ako je izvedivo
- Ostvaruje se kroz:

1. Pravila o financiranju javne uprave (prvenstveno proračun)

2. Novi upravljački mehanizmi (upravljanje ciljevima i izvedbom, upravljanje putem tržišta i natjecanja – javno-privatna partnerstva)

6. načelo supsidijarnosti – svaka upravna akcija provede na najnižoj razini koja je primjerena i sposobna tu akciju provesti

7. načelo proporcionalnosti – zahtjeva provođenje testa proporcionalnosti – treba provjeriti je li mjeru nužno provesti, je li prikladna za tu akciju ili se može poduzeti i na nižoj razini i je li adekvatna ostvarenju ciljeva

8. načelo sudjelovanja – što šiti krug zainteresiranih treba sudjelovati u donošenju odluka i to u svim fazama od oblikovanja do provedbe – javne konzultacije, građani, javno objavljivanje odluka

9. načelo usklađenosti – zahtijeva povezanost i koherentnost, kao i razumljivost političkih akcija i mjera koje su potrebne za postizanje rezultata u javnom interesu.

3. Koji su glavni čimbenici oblikovanja europskog upravnog prostora?

- Presude Europskog suda – obvezujuća načela, utjecaj njemačke, francuske, engleske i skandinavske pravne doktrine, utjecaj i istočnoeuropskih zemalja
- Djelovanje Europskog vijeća – opće smjernice
- Osnivački ugovori – propisuje neke standarde koji postaju zajednički
- Zakonodavna aktivnost Vijeća EU i Europskog parlamenta – obvezujući i neobvezujući akti
- Djelovanje Europske komisije – nadzor nad provedbom politika, naglasila važnost upravnih kapaciteta, usmjeravanje kandidata za članstvo
- Djelovanje SIGMA-e (Zajednička inicijativa OECD-a i EU)

4. Koji su sporedni čimbenici oblikovanja europskog upravnog prostora?

- Kontakti upravnih službenika i dužnosnika
- 'Upravna infekcija' – preuzimanje dobre prakse iz jednog u drugi upravni sustav
- Utjecaj međunarodnih procesa i doktrina – npr. NJM, pritisak za preuzimanjem najbolje prakse

5. Ukratko objasnite pet temeljnih pristupa europeizaciji.

1. **Geografski** – geografska blizina dovodi do međusobnog učenja i preuzimanja institucija
2. **Normativni** – europska pravna stečevina + upravni standardi (soft law) + sudska praksa europskih sudova
3. **Kulturološki** – očekivanja građana (službenika)
4. **Politički** – postoji interesno-političko povezivanje zemalja koje utječe i na implementaciju politika i stvaranje EUP-a
5. **Sociološki** – empirijski dokazi o postojanju EUP-a (komparacija zemalja ili komparacija pozicije građana)

6. Što je upravna konvergencija?

Harmonizacija, približavanje različitih modela javne uprave u Europi, njihovom rastakanju i taljenju, obogaćivanju drugačijim i novim rješenjima, učenju i mijenjanju, rezultatima i učincima koji su slični za građane u različitim europskim zemljama u temeljima koncepta EUP-a

7. Koji je glavni razlog izostanka upravne konvergencije?

Europski poticaj za promjenom prolazi kroz filter domaćih institucija i aktera.

8. Objasnite dvije metode preuzimanja novih upravnih rješenja u tranzicijskim zemljama.

1. **Atraktivnost** – rješenje se dobrovoljno preuzima zbog njegove superiornosti
2. **Nametanje** – model preferiraju oni koji imaju veću moć

9. Objasnite pojam politike kondicionalnosti ili uvjetovanja.

Kondicionalnost – preuzimanje nekih upravnih rješenja ne zbog uvjerenosti u njihovu superiornost i korisnost već kao uvjet za članstvo ili novčanu pomoć (zemlja kandidat za članstvo u EU mijenja svoje zakonodavstvo ne zbog atraktivnosti europskog nego da bi bila primljena u članstvo ili dobila sredstva pomoći). Glavna metoda za tranzicijske zemlje.

10. Što je demokratski deficit i koje su mu dimenzije? Kako se može smanjiti demokratski deficit EU?

Teza da je EU nedovoljno demokratska i udaljena prosječnom građaninu.

Dvije dimenzije:

1) **institucionalna** – institucije nisu dovoljno demokratske jer nisu neposredno izabrane

Način smanjenja deficita:

- jačanje nacionalnih parlamenata
- jačanje odgovornosti tijela EU
- jačanje uloge Europskog parlamenta
- inicijative za pojednostavljivanje organizacije i donošenja odluka
- veća transparentnost u radu institucija Unije

2) **psihosocijalna** – nema europskog identiteta – uključivanje građana u stvaranje politika

Način smanjenja deficita:

- jačanje i izgradnja europskog identiteta

- stvaranje osjećaja europske pripadnosti (demos)
- bolja komunikacija s građanima
- izgradnja EU na demokratskim načelima

12.U čemu se sastoji pravo na dobru upravu kao europsko načelo, i kojim je aktom zajamčeno?

Povelja o temeljnim pravima EU (2009) – utemeljuje *pravo na dobru upravu* (čl. 41):

1. Svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku.
2. To pravo uključuje:
 - (a) pravo svake osobe na saslušanje prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati;
 - (b) pravo svake osobe na pristup svojem spisu, uz poštovanje zakonitih interesa povjerljivosti te profesionalne i poslovne tajne;
 - (c) obvezu uprave da obrazloži svoje odluke.
3. Svaka osoba ima pravo da joj Unija naknadi svaku štetu koju njezine institucije ili službenici prouzroče pri obavljanju svojih dužnosti, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica.
4. Svaka se osoba može pisanim putem obratiti institucijama Unije na jednom od jezika Ugovorâ i mora dobiti odgovor na istom jeziku.

9.REFORME I MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE

1. Što su upravne reforme?

Reforme – značajnije institucionalne inovacije u sustavu javne uprave neke zemlje do kojih najčešće dolazi periodično, a obično obuhvaćaju mješavinu strukturnih, funkcionalnih, personalnih i drugih mjera i njima izazvanih promjena.

2.Koji su razlozi zbog kojih dolazi do reformi javne uprave?

Ekonomski, politički, društveni, tehnološki.

3. Koji dijelovi javne uprave su češće izloženi reformama i zašto?

Oni dijelovi uprave koji se bave javnim službama, budući da su javne službe rezultat razmjerno novijeg povijesnog razvoja, u čvršćem su kontaktu i bliže korisnicima, pod većim pritiskom relevantne okoline.

4. Prema kojim se kriterijima mogu razlikovati modeli reformi te navedite tipove upravnih reformi unutar svake klasifikacije?

5. Detaljnije objasnite upravne reforme prema razlozima njihovog pokretanja?

- **svrhovitosti** – reforme se pokreću odlukom vladajućih političkih aktera koji potrebu reforme vide u političkim, ekonomskim ili socijalnim svrhama koje žele ostvariti
- **okolišni** – uzimaju u obzir okolišnu ovisnost uprave: uprava se reformira kako bi se prilagodila okolišnim pritiscima
- **institucionalni** – ističe interne faktore: organizacijsku kulturu i ponašanja koji određuju (ne)uspjeh reforme

6. Detaljnije objasnite upravne reforme prema mjeri odstupanja od tradicionalne uprave?

tradicionalne

- usavršavanje javne uprave prema weberijanskom modelu
 - formalni nadzor upravnog aparata od strane legitimne političke vlasti
 - strogo hijerarhijska struktura uprave u kojoj rade stalni, politički neovisni i profesionalni službenici motivirani javnim interesom
 - teži se održavanju postojećih odnosa između političkog sustava, upravnog sustava i prava te tržišne ekonomije
- reforme uključuju:
- ✓ jačanje kontrole uprave
 - ✓ smanjivanje potrošnje javnih sredstava
 - ✓ smanjivanje broja službenika
 - ✓ poticanje efikasnosti
 - ✓ smanjivanje korupcije...
- **nedostaci:**
 - ✓ hijerarhijske strukture nisu najefikasnije s obzirom na odnos uloženi sredstava i rezultate
 - ✓ sporost i birokratiziranost, usmjerenost na proces umjesto na rezultate
- upitan je politički nadzor i odgovornost

7. Detaljnije objasnite upravne reforme prema temeljnim vrijednostima

- reforme zasnovane na **novom javnom menadžmentu** – tržišno usmjerenje
- reforme utemeljene na idejama o **neoweberijanskoj državi** – usavršavanje tradicionalnog modela profesionalne i hijerarhijski organizirane uprave
- reforme **novog javnog upravljanja** – izgradnja horizontalnih upravnih mreža koje se kroz odnose partnerstva s građanima, privatnim i civilnim sektorom stapaju s društvom

8. Što se nastoji postići menadžerskim reformama, koja je njihova osnovna orijentacija i do kojih skupina učinaka dovode?

Menadžerske reforme posljedica su shvaćanja da je i sama država i javna uprava javni problem ili čak jedan od uzročnih faktora javnih problema. Potaknute su razlozima: globalna ekonomska kriza, smanjenjem proračuna javnog sektora, šire nezadovoljstvo kvalitetom usluga javnog sektora. Reforme su ekonomski orijentirane, započinju nastojanjima da se smanje javni izdatci, usmjeravaju na ekonomičnost upravnog sustava, ograničenje financijskih davanja kojima se opterećuje privatni gospodarski sektor.

9. Navedite elemente novog javnog menadžmenta i menadžerizma u javnoj upravi.

Naglasak na upravljanje uspješnošću, fleksibilnije i decentraliziranije financijsko upravljanje, upravljanje ljudskim potencijalima s određivanjem plaća prema rezultatima i primjenom personaliziranih ugovora, više odazivnosti u odnosu na korisnike i klijente javnih službi, veća decentralizacija na lokalne razine vlasti, privatizacija javnih poduzeća

10. Ukratko objasnite strukturne učinke suvremenih menadžerskih reformi

#1 smanjenje javnog sektora – radi

- ✓ smanjenja troškova
- ✓ proširenja prostora za djelovanje tržišta
- ✓ stimuliranja privatnog poduzetništva
- ✓ smanjenja značenja javne uprave i države u životu ljudi

#2 privatizacija – prenošenje vlasništva i kontrole nad državnom imovinom i poduzećima s javnog na privatni sektor

- ✓ ustupanje ili prodaja dionica/poslovnih udjela
- ✓ ugovorno prenošenje pružanja usluga uz naplatu pristojbe
- ✓ menadžerski ugovori (upravljanje se privremeno povjerava privatnoj tvrtki)...

#3 povećanje uloge neprofitnog sektora (organizacija civilnog društva)

- ✓ stvaraju se partnerstva nevladinih udruga i drugih institucija civilnog društva s državnim upravnim organizacijama
- ✓ nastoji se uključiti što veći broj zainteresiranih građana u suodlučivanje o javnim poslovima, njihovo obavljanje i nadzor

#4 razlabavljenje veza u preostalim dijelovima sustava

- ✓ razdvajanje odjela za pripremu, formuliranje i nadzor resorne javne politike od agencija za provedbu na središnjoj razini (agencifikacija)
- ✓ teritorijalna decentralizacija (upravna i politička)
- ✓ formiranje nezavisnih organizacija i tijela za regulaciju i proizvodnju javnih usluga

11. Ukratko objasnite personalne učinke suvremenih menadžerskih reformi

> 2 vrste mjera prema osoblju : **objektivne** – mehaničke u pogledu broja i strukture osoblja
mekše – usmjerene na razvoj ljudskih potencijala u upravi

Objektivne mjere:

- uključuju smanjivanje broja upravnih službenika i slabljenje njihova položaja
- zapošljava se osoblje s → novim, menadžerskim vještinama i znanjima
- služba se vremenski ograničava ugovorima, uvodi se honorarni rad, a personalni troškovi smanjuju
- povećava se autonomija javnih menadžera u odnosu na statusna pitanja službenika
- smanjuje se značenje kolektivnog pregovaranja
- plaće se određuju u skladu s postignutim rezultatima i ocjenama uspješnosti
- organizacije imaju autonomiju u reguliranju službeničkog statusa, a uvjeti zaposlenja se ponekad prepuštaju diskrecijskoj odluci menadžera (među službenicima koji obavljaju iste poslove mogu nastati velike razlike u statusu)
- *prednosti*: orijentacija na poboljšanje odnosa s građanima kao potrošačima, službenicima se ostavlja dio samostalnosti u odlučivanju što potiče kreativnost i unutarorganizacijsku demokratičnost
- *slabosti*: politički i ideološki napadi i pritisci na službenike, otpuštanje, smanjivanje plaća (dok menadžerima plaće rastu), prelazak kvalitetnog osoblja u privatni sektor, nejednakost među organizacijama, diskrecijsko odlučivanje rukovoditelja, osjećaj nesigurnosti službenika, apatija i smanjenje radnog morala – to može dovesti do smanjenja efikasnosti i ekonomičnosti

Mjere za razvoj ljudskih potencijala:

- promjena znanja, sposobnosti i vještina, jačanje etike službenika i razvoj organizacijske kulture u javnoj upravi
- više službenike se nastoji preoblikovati u menadžere
- razvoj poduzetničke kulture (individualnost, autonomija, stručnost, uspješnost, imaginacija, inovativnost, kooperativnost, usmjerenost na kvalitetu, otvorenost i osjetljivost na javne probleme)
→ ove promjene je mnogo teže pokrenuti i provesti

12. Ukratko objasnite funkcionalne učinke suvremenih menadžerskih reformi

- unošenje što više elemenata tržišnog ponašanja i tržišnih kriterija
 - naplaćivanje realnih cijena javnih usluga i proizvoda
 - povjeravanje obavljanja javnih službi privatnim subjektima putem natječaja
 - uvođenje interne naplate i internog tržišta među izdvojenim i osamostaljenim organizacijama javnog sektora
 - opća težnja prema deregulaciji (smanjenje broja propisa koji reguliraju privatni sektor)
 - procedure u upravi se odbacuju kao nepotrebna ograničenja
 - naglašava se vrijednost rezultata djelovanja (menadžeri dobivaju veću autonomiju u financijskom i personalnom odlučivanju) – menadžment s osloncem na rezultate
- Prednosti: naglašava se postizanje kvalitete i izvrsnosti te služenja potrošaču; smatra se da kvaliteti doprinose kompeticija i bliskost veza s potrošačima te responsivnost
- Nedostaci: povećavanje javnih troškova; nejasni efekti u pogledu efikasnosti i efektivnosti

13. Ukratko objasnite ostale učinke suvremenih menadžerskih reformi

1. financijski

- unatoč prvotnim namjerama, udio države u ukupnim društvenim sredstvima nije se smanjio, nego povećao
- promjene u strukturi troškova: ako se smanjuju troškovi socijalnih programa, mogu se povećavati drugi troškovi

2. legitimacijski

- menadžerski pokret je omogućio preživljavanje socijalne države i ponovno stjecanje legitimiteta (osvježanje nakon pada socijalne države u krizu, smanjenje tereta države na nacionalno gospodarstvo)

3. učinci na ulogu građana prema upravi

- konzumerizam je istaknuo socijalne razlike zasnovane na platežnim sposobnostima i ekonomskoj moći
- uz ulogu konzumenta (potrošača), građanima je pružena prilika da preuzmu i ulogu poduzetnika

4. politički

- uloga građanina potiskuje se u korist uloge potrošača i poduzetnika
- demokratski deficit, slabljenje mogućnosti demokratskog nadzora nad autonomnim upravnim organizacijama i raznim drugim aranžmanima s privatnim, pa i neprofitnim sektorom
- gubi se transparentnost, a dio djelatnosti i formalno prelazi u privatni sektor te izmiče doseg političkih procesa i utjecaja građana

5. socijalni

- povećanje nezaposlenosti, siromaštvo, kriminalitet, društvene podjele i konflikta

6. općedruštveni

- reafirmacija kapitalističkog društva – bogatiji kroz menadžerske reforme pokušavaju legitimirati svoje odbijanje da snose teret društvene solidarnosti
- niži slojevi pogođeni su reduciranjem socijalnih programa i nižim zaradama
- nacionalna gospodarstva mogu postati konkurentnija na svjetskom tržištu (pozitivni učinak)

12. Kroz koje razvojne faze su se kretale reforme nakon pada socijalizma

1. faza transformacije – propada stari pravni, politički, društveni i ekonomski poredak te se stvaraju nove strukture

2. proces konsolidacije – jača politička stabilnost. To omogućuje sustavniji pristup deetimizaciji, privatizaciji i marketizaciji → programi ekonomske transformacije ostvaruju prve rezultate. Razlikovanje između egzekutive i legislative te između političke i upravne sfere je još uvijek nejasno, a mnoga su konstitucionalna pitanja neriješena

3. faza modernizacije – otvara se potreba za ispitivanjem institucionalnog uređenja. Traži se redefiniranje uloge, opsega i institucionalne mreže javnog sektora te se utvrđuju mjere za poboljšanje uprave. Problemi s brojem i fluktuacijom osoblja zbog napuštanja upravne službe i odlaska u privredu

4. faza prilagodbe – usvajaju se zapadnoeuropski standardi, pokreće proces približavanja Europskoj uniji, a upravni kapaciteti osposobljavaju za postupak prilagodbe nacionalnog zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini. Proces pridruživanja postaje najviši prioritet

13. Što se podrazumijeva pod pojmom upravnih kapaciteta?

Na sposobnost javne uprave neke zemlje da:

- a) sudjeluje u oblikovanju europske politike i provodi je
- b) provodi zajedničku europsku pravnu stečevinu
- c) usvoji standarde koji se odnose uglavnom na službenički sustav, sasvim određeni tip njegove pravne regulacije te politiku upravnog osoblja

14. Navedite vremenska razdoblja i ukratko objasnite faze kroz koje je prošla hrvatska javna uprava od 1990. do danas.

I. Faza utemeljenja (1990-1993)

- > stjecanje neovisnosti i donošenje Ustava iz 1990 – uveden polupredsjednički sustav
- > prevladava politički voluntarizam, a politika ima ključan utjecaj na personalnu strukturu u upravnim organizacijama
- > smanjuje se broj službenika u nekim javnim službama, dok u resoru obrane, unutarnjih poslova, financija i vanjskih poslova značajno raste
- > prijašnji službenici su zamijenjeni novim osobljem po političkim kriterijima
- > niz promjena i loših reorganizacija vođenih aktualnim političkim interesima

II. Faza konsolidacije (1993-2001)

- > uprava se i dalje razvija u uvjetima etatizacije, centralizacije i politizacije autoritarnog tipa
- > opće povećanje uprave, nedovoljno profesionalno osoblje, politizacija upravne službe i nedostatak koordinacije
- > potisnute demokratske političke vrijednosti, pravo je puki instrument
- > političko-upravni sustav je zatvoren i birokratiziran, prožet atmosferom tajnosti

III. Faza europeizacije (2001-nadalje)

- > počinje nakon sklapanja SSP 2001
- > glavni zadatak RH – usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom
- > važne provedene upravne reforme:
 1. oblikovanje sustava regionalnog razvoja
 2. promjene u sustavu javnih službenika
 3. reforma upravnog sudovanja i postupanja
 4. usvajanje novog koncepta službi od općeg interesa
 5. organizacijske promjene u upravnom sustavu na središnjoj državnoj razini
 6. puna ratifikacija EPLS i prilagodba njezinim standardima
 7. inovacije u sustavu oblikovanja javnih politika
 8. uvođenje efikasne kontrole financijskog poslovanja javnopravnih tijela